[٩] أَبْوَابُ الْحَجِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

عرف

(١) بابُ مَا جَاءَ فِي حُرْمَةِ مَكَّةَ

عرف

٧٩٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ رضي الله عنه: أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ - وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ إِلَى مَكَّةَ -: ائْذَنْ لِي، أَيُّهَا الْأَمِيْرُ، أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ.

سهر: قوله: يبعث البعوث: أي يرسل الجيش لقتال عبد الله بن الزبير سنة إحدى وستين، وكان عمرو أمير المدينة من جهة يزيد بن معاوية، فكتب إليه أن يوجّه إلى ابن الزبير جيشًا؛ لأنه امتنع عن بيعته، وأقام بمكة. (المجمع)

عرف: معنى الحج وبيان الاختلاف في وقت فرضية الحج: قوله: أبواب الحج: الحج في اللغة: قصد الشيء العظيم الفخيم، قيل: إنه فُرض في السنة السادسة بعد الهجرة، وقيل: في السنة التاسعة، ويرد على أهل المقالة الأولى: أنه ﷺ لم يحج حين وجب عليه في السادسة، ولهم أن يقولوا: لأنه لا يجب الأداء في الفور.

الاختلاف في حكم حرم المدينة: قوله: باب إلخ: قال الحجازيون: إن للمدينة حرماً مثل حرم مكة، وأما حكم الجزاء في حرم المدينة، فقيل: جزاء صيده مثل جزاء صيد حرم مكة، وقيل: إن الرجل يسلب ثيابه، وقال أبو حنيفة رحمه الله: ليس حرم المدينة مثل حرم مكة.

بيان المسألتين في حرم مكة: وأما حرم مكة ففيه مسألتان، إحداهما: قطع شجرة حرم مكة، والضابطة عند أبي حنيفة رحمه الله: أن لزوم الجزاء إنما هو بقطع شجرة نابتة بنفسها، لا منبتة ولا من جنس المنبتة، ولا تكون جافة ولا منكسرة، ولا إذخراً ولا حشيشاً.

وثانيتهما: أن الملتجئ بالحرم إن جنى في ما دون النفس في خارج الحرم والتجأ بالحرم، فلا يأمنه الحرم؛ لأن الأطراف جارية بمنزلة الأموال، فيقتص، بخلاف الحدود، كمن سرق ثم التجأ بالحرم، وأما الذي قتل النفس خارج الحرم ثم لجأ إليه، فلا يتعرض له، ولا يرزق الماء والطعام ليلجأ إلى الخروج، وإن فعل شيئاً من ذلك في الحرم يقام عليه الحد. وقال الحجازيون: إن الفار بدم لا يعيذه الحرم، وحديث الباب لأبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة.

إِنَّهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ تَعَالَى وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا أَوْ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْهَا، فَقُوْلُوْا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُوْلِهِ ﷺ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكَ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيْهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ».

فَقِيْلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ رضي الله عنه: مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو بْنُ سَعِيْدٍ؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ بِذَلِكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيْذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ.

قوت: قوله: ولا فارًا بخربة: اختلف في ضبطها ومعناها، فالمشهور بفتح الخاء المعجمة وإسكان الراء بعدها =

عرف: المراد من ساعة: قوله: ساعة من نهار: في "مسند أحمد": أن تلك الساعة من الصبح إلى العصر.

قوله: عادت حرمتها إلخ: هذه الحرمة إلى أبد الآباد.

بيان عدم التمسك بقول عمرو بن سعيد: قوله: عمرو بن سعيد إلخ: لا يتمسك بقوله هذا؛ فإنه عامل يزيد، ويزيد فاسق بلا ريب، وفي "شرح الفقه الأكبر" لملا علي القاري رحمه الله: روي عن أحمد بن حنبل رحمه الله أن يزيد كافر، وكان عمرو بن سعيد جمع العساكر؛ ليكرّ على ابن الزبير معاوناً ليزيد على عبد الله بن الزبير، وفي تذكرة ابن سعيد هذا: أن رجلاً اشتراه النبي ﷺ من جده وأعتقه، وكان لهذا المعتق حفيد، فدعاه عمرو بن سعيد وسأله: لمن أنت المولى؟ قال: أنا مولى رسول الله ﷺ، فقام عليه عمرو بسوطه وضربه، ثم دعاه بعد مدة وسأله كما كان سأل، فأجاب بما كان أجاب، فقام عليه بالسوط، فإذا كان حال هذا الرجل هذا فكيف يستدل بقوله؟

بيان كذب كلامه: قوله: أنا أعلم منك إلخ: كلامه هذا كذب؛ لأن أبا شريح يروي خطبته عليه السلام لفظاً لفظاً وأنه صحابي، وكيف يبلغ عمرو بن سعيد مرتبته؟ فلا يمكن الاحتجاج بقوله.

بيان عدم كون عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عاصياً ولا فاراً بدم وخربة وبيان معنى خربة: قوله: عاصياً إلخ: لم يكن عبد الله بن الزبير عاصياً - عياذاً بالله - ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة، والخربة سرقة الإبل ثم استعمل في الجناية مطلقاً.

حلي: قوله: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ﷺ: قلت: في ظاهره دلالة على أن مكة فتحت عنوة.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَيُرْوَى: «بِخِزْيَةٍ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي شُرَيْحٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُو شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيُّ ﷺ اسْمُهُ خُوَيْلِدُ بْنُ عَمْرٍو الْعَدَوِيُّ الْكَعْبِيُّ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ» يَعْنِي جِنَايَةً، يَقُوْلُ: مَنْ جَنَى جِنَايَةً أَوْ أَصَابَ دَمًا ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْحَرَمِ، فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

سهر: قوله: ويروى بخزية: بالزاء المنقوطة والتحتية، فيجوز أن يكون بكسر الخاء وفتحها، فبالكسر: الشيء الذي يستحيى منه، أو هو الهوان والفضيحة، وبالفتح: الفعلة الواحدة فيهما، كذا في "الجامع".

قوله: ولا فارا بخربة: بفتح المعجمة وسكون الراء المهملة فالموحدة، أصلها العيب، والمراد هنا السرقة والجناية، وبضم خاء أي فساد، وأجاب عمرو بكلام ظاهره حق، ولكن أراد به الباطل؛ فإن ابن الزبير لم يرتكب ما يجب عليه فيه شيء، بل هو أولى بالخلافة من يزيد؛ لأنه صحابي بويع قبله، كذا في "مجمع البحار".

قوت = باء موحدة، وقد حكى المصنف فيها بضم الخاء. قال القاضي عياض: وأراه وهمًا. قال ابن العربي: وفي بعض الروايات بكسر الخاء، وزاي ساكنة بعدها مثناة تحتية، أي بشيء يخزى منه أي يستحيى، وعلى الأول هي السرقة، وقيل: الخيانة، وقيل: الفساد في الدِّين.

* * * *

(٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عرف

٧٩٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيْدٍ وَأَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تَابِعُوْا سهر قوت بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ، كَمَا سهر يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ سهر عرف ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ حُبْشِيٍّ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَجَابِرٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ.

سهر:قوله: تابعوا: [أي إذا حججتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فحجّوا. (المجمع)]

قوله: كما ينفي الكِير: بكسر الكاف، كير الحداد، وهو المبني من الطين، وقيل: زق ينفخ به النار، والمبني من الطين الكور. (ج)

قوله: للحجة المبرورة: قيل: المراد بها المقبول، وقيل: الذي لا يخالطه شيء من الإثم، ورجّحه النووي، وقال القرطبي: الأقوال في تفسيره متقاربة المعنى، وحاصلها: أنه الحج الذي وفيت أحكامه على الوجه الأكمل، كذا قاله السيوطي في "التوشيح".

قوت: قوله: تابعوا بين الحج والعمرة: أي: أتبعوا أحدهما الآخر.

عرف: **تكفير الحج السيئات ومعنى الكير والكور**: قوله: باب إلخ: قال صاحب "البحر": إن الحج مكفر للسيئات وللكبائر أيضا ظنّا، الكير: الزق، والكور: موضع إيقاد الفحم، وقيل: بالعكس، وقيل: لا فرق.

المراد بالحج المبرور: قوله: للحجة المبرورة إلخ: قالوا: إن الحج المبرور هو السالم عن الجنايات.

٨٠٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو حَازِمٍ كُوفِيٌّ، وَهُوَ الْأَشْجَعِيُّ، وَاسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ الْأَشْجَعِيَّةِ.

سهر: قوله: فلم يرفث: [الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. (الدر)]

عرف: معنى الرفث: قوله: فلم يرفث إلخ: الكلام الفحش في حضور النسوان.

بيان تساهل الترمذي وفوائد حديث الباب ومعنى الفسق: قوله: حديث حسن إلخ: حسَّن الترمذي رحمه الله حديث إبراهيم بن يزيد، وهو متكلم فيه عند الأكثر، ولذا قيل: إن تحسين الترمذي ليّن، ولعله يحسن الحديث نظراً إلى متابعاته وشواهده، وحديث الباب تنهى عن الفسق في الحج، والحال أن الفسق منهي عنه في كل حال، والوجه أن في الحج زيادة تأكيد في النهي عن الفسق، والفسق الفتق، وفي الإصطلاح المعصية.

فائدة في تحقيق كلمة الراحلة: التاء في "الراحلة" ليست تاء التأنيث بل تاء النقل، وقال ابن قتيبة إمام اللغة وغريب الحديث: إن الراحلة لا تستعمل إلا في الأنثى.

* * * *

(٣) بَابُ مَا جَاءَ مِنَ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْحَجِّ

٨٠١ - حَدَّثَنَا (قوت) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْبَاهِلِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَلَمْ يَحُجَّ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (آل عمران: ٩٧) (سهر شيخ).

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَهِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَجْهُولٌ، وَالْحَارِثُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ.

سهر: قوله: فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا: أي لا يتفاوت حال موته يهوديًّا أو نصرانيًّا، بل هي سواء في كفران النعمة، وهو تشديد، كذا في "المجمع"، وذلك لأن اليهود والنصارى لا يعتقدون الحج.

قوت: قوله: حدثنا محمد بن يحيى القطعي إلخ: هذا الحديث أورده ابن الجوزي في "الموضوعات". وقال القاضي عز الدِّين بن جماعة: لا التفات إلى قول ابن الجوزي: "إنه موضوع"، وكيف يصفه بالوضع وقد أخرجه الترمذي في جامعه، وقال: إن كل حديث في كتابه معمول به إلا حديثين. قال: والحديث مؤوَّل، إما على من يستحل تركه، أو لا يعتقد وجوبه. وقال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث له طرق مرفوعة ومُرسلة وموقوفة، وإذا انضم بعضها إلى بعض علم أنَّ له أصلاً، ومحمله على من استحل الترك. قال: وتبين بذلك خطأ من ادَّعى أنه موضوع، وقد بسطت الكلام على ذلك في "مختصر الموضوعات" وفي "التعقبات".

وقال الحافظ أبو الفضل العراقي: الحديث خرج على التحذير والتخويف من ترك ذلك مع القدرة، كقوله: ليس بمؤمن من فعل كذا، وليس منَّا من فعل كذا. ويحتمل أن يراد من استحل ترك ذلك مع القدرة عليه.

شيخ: قوله: فلا عليه أن يموت يهوديًا: وهذا كما قال عليه السلام: "ليس منا من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه"، الغرض منه التشديد، يعني لا فرق بينه وبين الكفر، والاستشهاد بالآية لا يتمّ إلا إذا قرأت إلى آخرها يعني ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ٩٧)، فقيد عدم الحج بالكفر.

(٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِيْجَابِ الْحَجِّ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ

٨٠٢ - حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا يُوْجِبُ الْحَجَّ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ. وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَزِيْدَ هُوَ الْخُوْزِيُّ الْمَكِّيُّ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

(٥) بَابُ مَا جَاءَ كَمْ فُرِضَ الْحَجُّ (عرف)

٨٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ وَرْدَانَ كُوْفِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ (عرف)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا﴾ (آل عمران: ٩٧) قَالُوْا (سهر): يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: «لَا، وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ» (عرف).

سهر: قوله: قالوا: [القائل الأقرع بن حابس.]

عرف: قوله: باب إلخ: اتفقوا على أن الفرض حجة واحدة في العمر.

ضبط اسم الراوي: قوله: البختري: بفتح الباء وبالخاء المعجمة، وأما البحتري بضم الباء وسكون الحاء المهملة، فشاعر إسلامي مشهور.

بيان ثبوت الفرض والحرام بالحديث والقياس: قوله: ولو قلت: نعم لوجبت إلخ: وليعلم أن الفرض والحرام =

فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ (المائدة: ١٠١). وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَلِيٍّ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَاسْمُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، وَهُوَ سَعِيْدُ بْنُ فَيْرُوْزَ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «سَعِيْدُ بْنُ فَيْرُوْزَ»: [وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ، فَقَالَ: هُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ. وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا ﷺ.]

عرف = يثبت بالحديث أيضاً، كما يدل حديث الباب، بل يثبتان بالقياس أيضاً، وأما التعريف بأنه ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، فهو ما ثبت بالكتاب، وليس هذا تعريف ما ثبت بالحديث أو القياس.

* * * *

عرف شيخ
(٦) بَابُ مَا جَاءَ كَمْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ

٨٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ: حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ، مَعَهَا عُمْرَةٌ، عرف فَسَاقَ ثَلَاثَةً وَسِتِّيْنَ بَدَنَةً، وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ بِبَقِيَّتِهَا، سهر فِيْهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ، فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ سهر قوت فَنَحَرَهَا، .....

سهر: قوله: ببقيتها: أي بقية البدنة التي نحرها النبي ﷺ بنفسه الشريفة أو علي رضي الله عنه من جانبه، وكانت بلغت مائةً.
قوله: برة: حلقة تكون في أنف البعير يشدّ فيها الزمام. (ج)

قوت: قوله: بُرة: بضم الباء وتخفيف الراء، الحلقة تكون في أنف البعير من فضة، في رواية البيهقي: "من ذهب".

عرف: **عدد حج النبي ﷺ**: قوله: باب إلخ: حجته عليه السلام بعد الهجرة إلى المدينة واحدة، وأما قبل الهجرة وبعد النبوة فواحدة أيضا، وأما قبل النبوة فالحج ثابتة بدون تعيين العدد، كما يقول صحابي: إن النبي ﷺ رأيته قبل البعثة قائماً بعرفات حين كنت أطلب ناقة لي فقدت، ولعل عمله عليه السلام هذا كان عملاً بفطرته؛ فإنه كانت قريش يحجون كل عام، وكانوا يقفون بمزدلفة، ولا يخرجون إلى العرفات، وكان سائر العرب يذهب إلى العرفات.
حديث الباب يدل على كونه ﷺ قارنا: قوله: معها عمرة إلخ: رواية الباب عن جابر رضي الله عنه تدل صراحة على كونه عليه السلام قارناً، وهذا يفيدنا عن قريب.
السرّ في نحر النبي ﷺ ثلاثا وستين بدنة: وقوله: ثلاثة وستين بدنة إلخ: وسرُّ هذا ما ذكروا أن عمره عليه السلام كان ثلاثا وستين سنة، وكان علي رضي الله عنه جاء بسبع وثلاثين إبلاً من اليمن، وذبح منها علي رضي الله عنه ثنتين وثلاثين بدنة، وقيل: إن عمره في ذلك الحين كان ثنتين وثلاثين سنة، وخمسة منها ذبحها النبي ﷺ، وكان كل إبل تسعى إلى النبي ﷺ ليذبحه، وهذا من المعجزات، وفي رواية أبي داود أنه عليه السلام ذبح خمسة إبل، وتعرض المحدثون إلى إعلالها، وعندي لا تعل، بل يقال: إنه عليه السلام ذبح ثلاثا وستين في مجلس، وخمسا في مجلس آخر فلا تنافي.

شيخ: قوله: باب ما جاء كم حج النبي ﷺ: ما حجّ عليه السلام قبل الهجرة فغير فرض، بل الفرض ما حجّ بعد هجرته ﷺ مرّة بآخر عمره، بأن حجّ في ذي الحجة، وارتحل من دار الفناء إلى دار البقاء في الربيع الأول، إنا لله وإنا إليه راجعون.

فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَطُبِخَتْ فشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا. سهر عرف سهر

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ ابْنِ حُبَابٍ. وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ فِي كُتُبِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي زِيَادٍ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، وَرَأَيْتُهُ لَا يَعُدُّ هَذَا الْحَدِيْثَ مَحْفُوْظًا، وَقَالَ: إِنَّمَا يُرْوَى عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا.

٨٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: كَمْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: حَجَّةً وَاحِدَةً، وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ، وَعُمْرَةَ الْجِعِرَّانَةِ، إِذْ قَسَّمَ غَنِيْمَةَ حُنَيْنٍ. عرف سهر سهر موضع

سهر: قوله: ببضعة: [بفتح الموحدة وقد تكسر: القطعة من اللحم.] قوله: من مرقها: مرق: شوربا. (الصراح). النكتة في شربه عليه السلام من مرقها دون الأكل من اللحم ما في المرق من الجمع لما خرج من البضعات كلها. (س)
قوله: وعمرة: [كانت هذه العمرة مقدمة على المذكور قبلها.]
قوله: الحديبية: [بتخفيف التحتية، وقد تشدد، بئر قرب مكـــة.] قوله: الجعرانة: موضع قرب مكـــة. (الدر) وفي "المغني": هي بكسر جيم وسكون عين وخفة راء عند المحقّقين، وبكسر عين وشدة راء عند أكثرهم.

عرف: **مدلول الحديث**: قوله: فشرب من مرقها إلخ: هذا يدل صراحة على أنه عليه السلام كان قارناً؛ لأنه لا يجوز للمُهدي أن يأكل من دم الجناية، ويفيدنا هذا في أن دم القران والتمتع دم شكر - ويجوز له أكله - لا دم جبر كما قال الشافعي، وقال: إنه لا يجوز له أن يأكل من دم الجبر.
بيان عمرات النبي ﷺ: قوله: أربع عمر إلخ: ثلاث عمرات كانت في ذي القعدة مع إحرامها وأفعالها، وأما عمرة حجة الوداع، فكان إحرامها في ذي القعدة، وأفعالها في ذي الحجة.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَحَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ أَبُو حَبِيْبٍ الْبَصْرِيُّ، هُوَ جَلِيْلٌ ثِقَةٌ، وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ.

(٧) بَابُ مَا جَاءَ كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ

عرف شيخ

٨٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةَ الثَّانِيَةِ مِنْ قَابِلٍ: عُمْرَةَ الْقِصَاصِ[1] فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةَ الثَّالِثَةِ مِنْ الْجِعِرَّانَةِ، وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم.

عرف

عرف

أي العوض

أي حجة الوداع

(١) وفي نسخة: "عمرة القضاء" بدل قوله: "عمرة القصاص".

عرف: **اختلاف الأئمة في حكم المحصر في العمرة**: قوله: باب إلخ: خرج النبي ﷺ معتمراً عام الحديبية فأحصر عنها فذبح الهدي ثمة وحلق وأحل، ثم قال الأحناف: من أحرم بالعمرة فأحصر، يهدي ويذبح ويقضي عاماً مقبلاً، وقال الحجازيون: لا قضاء في العذر السماوي إذا أحصر به، وأما ما مر من الشافعي من أن الحج والعمرة يلزم بالشروع ولو نفلاً، فذلك حكمه إذا شرع فيهما.

الاختلاف في وجه تسمية عمرة القضاء: ثم قال العراقيون: إن عمرة القضاء إنما سميت بعمرة القضاء؛ لأنها قضاء ما حل عنها عاماً ماضياً، وقال الحجازيون: إن التسمية بعمرة القضاء إنما هي لوقوع القضاء أي الصلح فيها، فالقضاء بمعنى المصالحة، ويفيدهم ما في "البخاري": أنه عليه السلام قاضاهم إلخ، أي صالحهم.

قوله: عمرة القصاص إلخ: الصحيح عمرة القضاء، وكانت في السنة السابعة.

عمرة الجعرانة: قوله: الجعرانة إلخ: هذه العمرة وقعت بعد الرجوع من حنين في السنة الثامنة، فالتام من العمرات ثلاثة، ولم يخرج النبي ﷺ في السنة التاسعة، بل جعل أبا بكر رضي الله عنه أمير موسم الحج.

شيخ: قوله: باب ما جاء كم اعتمر النبي ﷺ: اعتمر عليه السلام في الواقع ثلاث عمرات، عمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة، وعمرة مع حجّته، وأما عمرة الحديبية فقد كان عليه السلام شرع في بعض أفعالها، مثل: الإحرام وغيره، ولم تتمّ حتى قضاها في العام القابل، فمن روى ثلاث عمرات فبحسب الواقع، ومن روى أربع عمرات فبحسب الظاهر، وعدّ عمرة الحديبية أيضًا، فلا تضاد.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ»، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما».

٨٠٧ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُوْمِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

(٨) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ أَحْرَمَ (سهر) النَّبِيُّ ﷺ

٨٠٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَجَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوْا،

سهر: قوله: أحرم النبي ﷺ: الإحرام: مصدر أحرم الرجل يحرم إحرامًا، إذا أهلّ بالحج والعمرة.

عرف: **حقيقة الإحرام وصيغة التلبية**: قوله: باب إلخ: واعلم أن حقيقة الإحرام عندنا ليست النية فقط، بل يجب بها مع ضم القول أو الفعل، وهو أن يسوق الهدي هدي القران أو التمتع أو دم الجزاء، فإذا لحقه صار محرماً، وأما القول فهي التلبية، ولا يجب في التلبية ذكر الحج أو العمرة، فإذن يجوز للقارن أن يذكر الحج أو العمرة، أو كلاهما لا يذكرهما في تلبية، وليحفظ هذا التعميم؛ فإنه يفيدنا، ثم السنة في صيغة التلبية ما هو في الحديث، وهو هذا: "لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك" ويسن الوقف في هذه المواضع الأربعة، ويكفي في التلبية كلُّ ذكرٍ مُشعر بالتعظيم، ولا يتأدى به السنة، وأما حقيقة الإحرام عند الشافعية فمترددة فيها ومضطربة لا يمكن تحديدها، كما أقرَّ به الشيخ عز الدين بن عبد السلام ملك العلماء الشافعي صاحب الشرح على "أبي داود" في ثلاثين مجلداً.

بيان المذاهب في فرائض الحج وواجباته وسننه: ثم الحج فرائضه عندنا ثلاثة: وقوف عرفة والطواف، وهما ركنان، والإحرام وهذا شرط، وأما الواجبات فكثيرة تزيد على عشرين، وسائرها سنن وآداب، وأما عند الشافعية فالفرائض خمسة، تلك الثلاثة مع وقوف مزدلفة، والسعي بين الصفا والمروة، وأقروا بالواجبات في الحج وأنكروها في الصلاة.

فَلَمَّا أَتَى الْبَيْدَاءَ (سهر عرف) أَحْرَمَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٨٠٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُوْنَ فِيْهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَاللهِ، مَا أَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ. (عرف) قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: البيداء: وهي البرية، والمراد به ههنا موضع مخصوص بين مكة والمدينة، والصحابة اختلفوا في موضع إحرامه عليه السلام، وسبب الاختلاف ما رواه أبو داود عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله ﷺ في إهلاله حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنما إنما كانت من رسول الله ﷺ حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا، خرج رسول الله ﷺ حاجًا، فلما صلّى في مسجد ذي الحليفة ركعتيه، أوجبه في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام، فحفظته عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهلّ وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهلّ، فقالوا: إنما أهل حين استقلت به ناقته، ثم مضى، فلما علا على شرف البيداء، أهل وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: =

عرف: **الاختلاف في وقت التلبية**: قوله: البيداء أحرم إلخ: قال العراقيون: يلبي بعد ركعتي الطواف في الفور في ذلك الموضع، وقال الحجازيون: يلبي عند الركوب، والروايات مختلفة، حديث الباب للحجازيين، ولنا ما في الباب عن ابن عمر ﷺ، ولنا ما في "أبي داود" قال ابن عباس ﷺ: أيم الله! أوجب في مصلاه، وأهلّ حين استقلت به الناقة، وأهلّ حين أشرف على البيداء إلخ، فحديث ابن عباس ﷺ يفيد زيادة العلم وهو مثبت؛ فإن بعض الروايات تدل على أنه لبى في مصلاه، وبعضها على أنه لبى حين ركب الناقة، وبعضها على أنه لبى حين جاء على شرف البيداء، فنقول: إنه عليه السلام حين لبى في مصلاه رآه بعض الصحابة، ثم البعض الآخرون حين استقلت الناقة، ثم حين جاء على البيداء، وفي هذا رووه أكثرهم بل جميعهم، وقال الواقدي: كان الصحابة قريب سبعين ألفاً، والبيداء موضع مرتفع على ستة أميال من مدينة في طريق مكة، وفي سند حديث الباب خصيف، وهو متكلم فيه، ولعله من رواة الحسان.

قوله: الشجرة: اسم بالغلبة لذي الحليفة على قريب من ستة أميال من المدينة، وأما اسمها اليوم فبير علي، وليس هذا علي أمير المؤمنين ﷺ بل هذا علي آخر بدوي.

(٩) بَابُ مَا جَاءَ مَتَى أَحْرَمَ النَّبِيُّ ﷺ

٨١٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ. وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ.

(١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ عرف

٨١١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قِرَاءَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ،

سهر = إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وأيم الله، لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء، كذا أورده في "التيسير".

عرف: **أقسام الإحرام والحج**: قوله: باب إلخ: واعلم أن الحج والإحرام على أقسام كثيرة مذكورة في الفقه، أحدها: العمرة فقط. وثانيها: الحج فقط. وثالثها: الحج ثم العمرة بعده، وهذه الصورة صورة إفراد الحج، وأما القران فله أيضاً أقسام، والقران أن يحرم للحج والعمرة من الميقات، وهذا أعلى، ولو أدخل العمرة على الحج في القران فهو مكروه، وقسم آخر للقران، وهو أن يدخل الحج على العمرة، ثم إحرام العمرة وإحلالها يدخلان في إحرام الحج وإحلاله للقارن اتفاقاً، ثم قالت الشافعية بتداخل الأفعال أيضاً، أي تداخل السعي والطواف أيضاً، فلم يبق إلا النية، وقالوا: إن تعدد السعي للقارن بدعة، وتعدد السعي للقارن واجب عندنا، وكذلك الطواف، ولكنهم لم يحكموا بالبدعة على تعدد الطواف.

عمرة القارن والمتمتع وأقسام التمتع: واختلف في أن عمرة القارن تصح قبل أشهر الحج أم لا؟ والقوي الصحة، وأما المتمتع فيشترط فيه أن تكون العمرة في أشهر الحج، ثم التمتع إما أن يكون بسوق الهدي أو بغيره، فإن كان متمتعاً بسوق الهدي، فلا يتحلل في الوسط بل يوم النحر، وإن كان متمتعاً بغير سوق الهدي، فيستحل بعد أداء أفعال العمرة، ثم يهل إهلال الحج، وظاهر "الهداية" وعامة كتبنا أن التحلل في الوسط واجب، ولكن في "مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده": أن التحلل لمن لم يسق الهدي جائز لا واجب، وأقسام أخر للحج. =

.....

عرف = **اختلاف الأئمة في أفضل أنواع الحج**: وههنا معركة الآراء، وهو أن التمتع والقران والإفراد كلها عبادات علينا وهذا مجمع عليه، والخلاف في الأفضلية، فالأفضل عند الشافعي ومالك رحمهما الإفراد ثم التمتع ثم القران، وقال أحمد رحمه: الأفضل التمتع بغير سوق الهدي ثم الإفراد ثم القران، وقال أبو حنيفة رحمه: الأفضل القران ثم التمتع ثم الإفراد، ثم ههنا اختلاف في أن الإفراد الأفضل من القران هل هو الإفراد بالحج فقط أو الإفراد بالحج ثم العمرة؟ ويسمى هذا إفراداً في الاصطلاح، وأما الإفراد الذي يكون فيه الحج والعمرة في سفرين، فنص محمد رحمه في موطئه على أن هذا الإفراد أفضل من القران؛ فإنه قال: حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل عندنا، ثم لمصنفينا كلام في أن هذا المذكور هو مختار محمد فقط، أو هو قول شيخيه أيضاً.

الاختلاف في الأفضلية مبنى على الاختلاف في صفة حجة النبي ﷺ: ومبنى الاختلاف في الأفضلية الاختلاف في حجته ﷺ، فقال الشافعي ومالك رحمهما: إنه ﷺ كان مفرداً، وقال أبو حنيفة رحمه: إنه كان قارناً، وقال أحمد ابن حنبل رحمه: إنه ﷺ كان قارناً إلا أنه تمنى التمتع بغير سوق الهدي؛ لما في الصحيحين: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، وأما أتباع الشافعي رحمه فقالوا: إنه ﷺ كان قارنا مآلاً، أي أفرد بالحج أولاً ثم قارن لرد زعم الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وسيأتي كلامنا في هذا إن شاء الله تعالى، وإنما قال الشافعية: بأنه ﷺ كان قارناً؛ لأنه لا يمكن لهم إنكاره بسبب وفور الروايات، وإنما قالوا بالتداخل أي إدخاله ﷺ العمرة على الحج، والحال أن الروايات الدالة على قرانه ﷺ آبية عن هذا أشد إباءٍ، والعجب من الحافظ أنه قال بإدخاله ﷺ العمرة على الحج وقرانه في المآل لا من بدء الإحرام، وأغمض عن كثير من الروايات، ومثل هذا عن مثل هؤلاء الجبال بعيد.

ثم للشافعية فيما بينهم اختلاف في أن الإفراد الأفضل على القران هو الحج الواحد أو الحج وبعده العمرة، ولعلهم يفضلون القسم الثاني من الإفراد، ثم حجته ﷺ مختلفة فيما بين الصحابة؛ فإن بعضهم يقول: إنه كان قارناً، وبعضهم: إنه متمتع، وبعضهم: إنه مفرد، بل اختلف الرواة على صحابي واحد مثل عائشة رضي الله عنها؛ فإنها تقول في حديث الباب: إنه أفرد بالحج، وفي بعض الروايات عنها تصريح القران أنه ﷺ اعتمر مع حجته، وكذلك اختلف على جابر رضي الله عنه وغيره، وأسانيد كلها صحاح وحسان، وصنف الطحاوي في حجته ﷺ أزيد من ورقة، كما في "منهاج النووي شرح مسلم" نقلاً عن القاضي عياض رحمه، وتكلم في "معاني الآثار" في عدة أوراق.

رد ما نسب الحافظ إلى الطحاوي: وذهل الحافظ في إدراك مراده في "معاني الآثار"؛ فإنه نسب إلى الطحاوي بأنه قائل بإدخاله ﷺ العمرة على الحج كما تقول الشافعية.

وأقول: إن هذه النسبة خلاف الواقع وخلاف تصريح الطحاوي بأنه ﷺ كان قارناً من أول الأمر، نعم، لكلام الطحاوي قطعتان، الأولى في الجمع بين روايات الصحابة في حجته ﷺ، وقال فيه بإدخال، والقطعة الثانية في تحقيق إحرامه ﷺ في الواقع، وصرح في هذه القطعة بأنه ﷺ كان قارناً من أول الإحرام وبدء الأمر. =

.....

عرف = ثم به قال علماء المذاهب الأربعة، منهم الشيخ ابن همام والحافظ ابن حجر وابن قيم وبعض الموالك: إن التمتع المذكور في آية: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ (البقرة: ١٩٦) تمتع لغوي أي تحصيل النفع، وهو أداء الأمرين في سفر واحد، وهذا أعم من التمتع المصطلح والقران المصطلح، وقال البعض: إن التمتع الذي نسبه بعض الصحابة إلى النبي ﷺ في الأحاديث أيضاً تمتع لغوي، وفي "التفسير المظهري" للقاضي ثناء الله الحنفي رحمه الله صاحب "كتاب منار الأحكام" في الحديث لبيان المذاهب الأربعة، وطريقه في "منار الأحكام" طريق المحدثين، وهو من الكبار المحققين، اختار أن الأفضل التمتع بغير سوق الهدي، ثم القران، ثم التمتع بسوق الهدي، ثم الإفراد، وظني أن التمتع المذكور في القران لعله مصطلح الفقهاء، وإليه تشير ألفاظ القرآن: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ...﴾ (البقرة: ١٩٦).

الجمع بين روايات الصحابة وأدلة الأحناف: وأقول في اختلاف روايات الصحابة في حجه ﷺ أن من قال: إنه ﷺ كان متمتعاً، فمراده التمتع اللغوي كما قال بعض العلماء، وأما إثبات أنه ﷺ كان قارناً فعلينا، وذخيرته كثيرة، منها ما مر عن جابر رضي الله عنه في أول الأبواب، ومنها ما في آخر البخاري تصريح أنه ﷺ اعتمر مع حجته إلخ، لا أنه وقع في غير موضع الحج، ومنها ما في "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي الحنبلي عن ستة عشر رجلاً ثقة، قال أنس رضي الله عنه: إني سمعت بأذناي تلبية النبي ﷺ أنه لبى بحجة وعمرة، وكنت آخذا بلجام ناقته، وفي "مسلم" عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يلبي بالحج والعمرة جميعاً، قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال: لبى بالحج وحده، فلقيت أنساً رضي الله عنه فحدثته بقول ابن عمر رضي الله عنهما فقال أنس رضي الله عنه: ما تعدوننا إلا صبياناً سمعت رسول الله ﷺ يقول: لبيك عمرة وحجاً، فلا يمكن إنكار قرانه أصلاً، ثم الإفراد الذي رواه بعض الصحابة لا يجب أولاً جوابه بعد إثبات قرانه ﷺ، ولأن القران مثبت والإفراد منفي، والمثبت مقدم على المنفي، وقد روى الزيلعي قرانه ﷺ عن اثنين وعشرين صحابياً، والرجل قادر على أزيد منهما، فجواب الإفراد منا ليس إلا تبرع.

فنقول: قال بعض الأحناف: إنه أفرد بالحج، أي شرع الإفراد، لا أنه كان مفرداً بنفسه، وعندي مرادا "أنه أفرد بالحج" أنه اعتمر وحج بإحرام واحد بدون الحلال في الوسط، مثل المتمتع بغير سوق الهدي؛ فإنه يحل في الوسط، ولم يحل النبي ﷺ مثل ما أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدايا، فاستنكر الصحابة أن يحلوا ويروحوا إلى منى ومذاكيرهم تقطر منياً، ووجه استنكاف الصحابة سيأتي عن قريب، ويمكن أن يقال في أنه أفرد بالحج وتمتع بالحج وقارن، بأن اختلاف الصحابة ليس في إحرامه ﷺ، بل الإحرام كان إحرام القارن، وإنما اختلافهم في تلبية النبي ﷺ أي لفظها أنه ذكر لفظ الحج أو الحج والعمرة أو غيرهما.

بيان لطيفة: ولمولانا ههنا لطيفة، وهو أن الشافعية قالوا في رواية سراقة بن مالك: "إن العمرة دخلت في الحج إلخ": إن المراد به أن أفعال العمرة دخلت في أفعال الحج، فينبغي لنا أن نقول في "أفرد بالحج إلخ": إنه جعل الحج والعمرة مفرداً مفرداً. =

عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ.

سهر: قوله: أفرد الحج: قال الشاه ولي الله المحدّث الدهلوي في "المسوى شرح الموطأ": التحقيق في هذه المسألة: أن الصحابة لم يختلفوا في حكاية ما شاهدوه من أفعال النبي ﷺ من أنه أحرم من ذي الحليفة، وطاف أول ما قدم، وسعى بين الصفا والمروة، ثم خرج يوم التروية إلى منى، ثم وقف بعرفات، ثم بات بمزدلفة، ووقف بالمشعر الحرام، ثم رجع إلى منى ورمى ونحر وحلق، ثم طاف طواف الزيارة، ثم رمى الجمار في الأيام الثلاثة.

وإنما اختلفوا في التعبير عما فعل باجتهادهم وآرائهم، فقال بعضهم: كان ذلك حجًا مفردًا، وكان الطواف الأول للقدوم والسعي لأجل الحج، وكان بقاؤه على الإحرام؛ لأنه قصد الحج، وقال بعضهم: كان تمتعا بسوق الهدي، وكان الطواف الأول للعمرة، كأنهم سمّوا طواف القدوم والسعي بعده عمرة وإن كان للحج، وقال بعضهم: كان ذلك قرانًا، والقران لا يحتاج إلى طوافين وسعيَين. وهذا الاختلاف سبيله سبيل الاختلاف في الاجتهاديات، أما إنه سعى تارة أخرى بعد طواف الزيارة؛ فإنه لم يثبت في الروايات المشهورة، بل ثبت عن جابر أنه لم يسع بعده.

عرف = **مسألة جواز العمرة للمكي في أشهر الحج**: وههنا شيء آخر، وهو أن ابن الهمام كان يقول: إن المكي لا يجوز له العمرة في أشهر الحج، أراد الحج من عامه أم لا، وهذا خلاف الأحناف؛ فإنهم يقولون: إن من أراد الحج من أهل مكة لا يجوز له العمرة في أشهر الحج، ولا يجوز للآفاقي في خمسة أيام، وهي التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وذكر بحثه في "فتح القدير"، ودعواه أن زعم عدم جواز العمرة في أشهر الحج لم يكن محض زعم الجاهلية، بل كان ملة إبراهيم عليه السلام، ثم صار جائزاً في الشريعة الغرّاء للآفاقي.

وأما المكي فالنهي في حقه باق؛ فإنه لا يجوز له القران والتمتع، ثم في هوامش "فتح القدير" أنه رجع عن تحقيقه هذا بعد خمسة وثلاثين سنة، ثم هذه الحاشية في كتب هذا العصر في بعض النسخ مفقودة، وفي بعضها في الهوامش كما كانت، وفي بعضها في حوض الكتاب، ثم تردد ابن الهمام رحمه الله في التمتع والقران للمكي أنهما غير جائزان فقط أو باطلان أيضاً، وقال ابن عابدين رحمه الله: إن القران صحيح ومكروه تحريماً، والتمتع باطل.

أقول: الصواب إلى ابن عابدين؛ فإن الوجه يساعده، وهو أن الإلمام الصحيح مبطل للتمتع لا للقران، وقال الشافعي رحمه الله: إن المكي يجوز له القران والتمتع، ولكنه لا دم عليه، واختلف الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله في تفسير آية: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (البقرة: ١٦٩)، قال الشافعي رحمه الله: إن المشار إليه بذلك هو الدم، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن المشار إليه القران والتمتع.

بيان روايات عائشة رضي الله عنها: قوله: عن عائشة إلخ: روت عائشة رضي الله عنها إفراد الحج، وفي بعض الروايات عنها: أنه عليه السلام أهل بالعمرة والحج.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَرُوِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ، وَأَفْرَدَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ.

٨١٢ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ بِهَذَا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ فَحَسَنٌ، وَإِنْ قَرَنْتَ فَحَسَنٌ، وَإِنْ تَمَتَّعْتَ فَحَسَنٌ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مِثْلَهُ، وَقَالَ: أَحَبُّ إِلَيْنَا الْإِفْرَادُ، ثُمَّ التَّمَتُّعُ، ثُمَّ الْقِرَانُ.

عرف: **بيان روايات جابر وابن عمر** ﷺ **وحكم رواية جابر** ﷺ: قوله: وفي الباب عن جابر إلخ: روى جابر ﷺ في حديث الباب أنه ﷺ أفرد بالحج، وقد روى في "باب كم حج النبي ﷺ" أنه ﷺ أهل بالعمرة والحج، إلا أن البخاري صوب إرساله ولا يضرنا، وما حسنه الترمذي مع أن رجاله ثقات، وأما ابن عمر ﷺ فروى الإفراد ههنا، وصرح في "مسلم" و"البخاري" أنه ﷺ كان متمتعاً، وأيضاً روى ابن عمر ﷺ: أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان ﷺ أفردوا بالحج إلخ.

* * * *

(١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

شيخ

٨١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: «لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ.

حلي

حلي: **قوله:** سمعت النبي ﷺ يقول: لبيك بعمرة وحجة: **قلت: فيه دليل لقران النبي ﷺ وكونه أفضل.**

شيخ: **قوله:** باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة: اعلم أن الحج ثلاثة أقسام: إفراد، وتمتّع، وقران، أما الإفراد: فهو أن يحرم بالحج فقط من المواقيت. والتمتع: فهو أن يحرم من المواقيت إحرام العمرة، فيودّي أفعالها، ثم يتحلل إن لم يسق الهدي إلى أن يحرم يوم التروية، وإن ساق بقي محرمًا.

وأما القران: فهو أن يحرم من المواقيت لهما، ولا يتحلل إلى أن يفرغ عن أفعالهما، فاختلف العلماء في الأفضلية، فقال إمامنا أبو حنيفة: القران أفضل، ثم التمتّع، ثم الإفراد، وقال الشافعي: الأفضل الإفراد، ثم التمتّع ثم القران، وقال إمام دار الهجرة مالك: الأفضل التمتّع، ثم القران، ثم الإفراد. وملاك ذلك كله فعل النبي ﷺ، فما فعله ﷺ فهو حسن، فقال أبو حنيفة رحمه الله: إنه ﷺ كان قارنًا، ودليله ما روي عن أنس قال: سمعته ﷺ يقول: لبيك بعمرة وحجة، ودليل الشافعي رحمه الله ما قالت عائشة رضي الله عنها: إنه ﷺ أفرد الحجّ، ودليل مالك ما روى سعد بن عمر وابن عباس كلهم، قالوا: تمتع ﷺ.

قال شيخنا مدّ ظلّه: الأولى بالتحقيق مذهب إمامنا أبي حنيفة رحمه الله، وهو الأظهر بالنظر إلى روايات، حتى أن المحقّقين من الشوافع - ومنهم النووي وابن حجر - تركوا مذهب الشافعي رحمه الله ، وقالوا: إن رسول الله ﷺ كان مفردًا في بدء الأمر كما قال الشافعي، ثم صار قارنًا بأن أدخل العمرة في الحج، فطريق الجمع على مذهبنا بين الروايات المتضادة المتعارضة الواردة في هذا الباب، هو أنه ﷺ كان قارنًا من أول الأمر، لا كما قال الشافعي رحمه الله، وللقارن توسع في أن يقول أية تلبية شاء، إن شاء أن يقول: ليبك بحجّة وعمرة، وأن يقول: لبيك بحجّة فقط، أو بعمرة فقط. فمن سمع أنه ﷺ قال: لبيك بحجّة فقط، ظنّ أنه كان مفردًا، ومن سمع أنه ﷺ قال: لبّيك بعمرة، ظنّ أنه ﷺ متمتّع، ومن سمع أنه ﷺ يقول: لبيك بحجّة وعمرة، تيقّن أنه ﷺ قارن، فلهذا لا تعارض في الروايات.

فأقوى الدلائل على مذهب إمامنا أبي حنيفة رحمه الله، جمع النبي ﷺ بين تلبية الحجّ والعمرة؛ لما أن المفرد لا يجوز له أن يقول: لبّيك بهما، بل بالحجّ فقط، وكذلك للمتمتّع ليس له أن يقول: لبيك بهما، بل بالعمرة فقط. وأما القارن فله توسع فيه، إن شاء جمع بينهما، وإن شاء أفرد، فجمع ﷺ بين التلبيتين لا يستقيم على مذهب الشافعي =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا، وَاخْتَارَهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ وَغَيْرِهِمْ.

شيخ = ومالك رحمهما الله أصلاً، وأما على مذهبنا فقد قدّمنا على أنه ورد في بعض الروايات صريحًا أنه عليه السلام قال: قارنت بهما، فبشرط الإنصاف هذا مؤيّد لما ذهب إليه إمامنا أبو حنيفة رحمه الله، ومعارض ومخالف لما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهما الله.

وما رويت من الروايات خلاف مذهب أبي حنيفة من التمتّع، فمعناه التمتّع اللغوي لا الاصطلاحي، ومعنى رواية عائشة رضي الله عنها: "أنه عليه السلام أفرد الحج" يعني أنه ﷺ كان قارنًا، فأدّى أفعال كل واحد من الحجّ والعمرة على سبيل الإفراد والاستقلال، لا بأنه أدخل أفعال العمرة في أفعال الحج كما قال الشافعي رحمه الله، فهذا التأويل أفاد فائدة أخرى لمذهب إمامنا أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك معنى إفراد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، يعني لم يدخلوا أفعالها في أفعاله، بل أدّوا كل واحد على سبيل الاستقلال، ويمكن أن يقال: إنهم حجّوا حجًّا متعدّدًا، فأفردوا أيضًا مرّة وقارنوا أخرى. وأما نهي عمر ومعاوية رضي الله عنهما؛ فإنما يفيد الشافعي رحمه الله إذا حمل على التحريم، ولا يحمل أدنى عاقل عليه، كيف! وقد ثبت مشروعية القران والتمتّع بنص القرآن الشريف، وأجمع المسلمون على حسنهما، بل النهي كان للشفقة على أمة محمد ﷺ، بأن لا يتكلّفوا عليها في سفر واحد إلى بيت الله تعالى، بل عليهم أن يؤدّوا الحجّ والعمرة بسفرين، وأجمعوا فضيلة السفرين مرّتين، وهذا كما قال أبي: إن ابن مسعود رضي الله عنه يعلم يقينًا أن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين، لكن كره أن يخبركم فتتّكلوا.

* * * *

(١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ عرف

٨١٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ رضي الله عنهما، ابن خالد القرشي وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ.

فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ رضي الله عنه: لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ سهر أَمْرَ اللهِ. فَقَالَ سَعْدٌ رضي الله عنه: بِئْسَ سهر مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي، فَقَالَ الضَّحَّاكُ رضي الله عنه: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سهر قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ سَعْدٌ رضي الله عنه: قَدْ صَنَعَهَا سهر عرف رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ. هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

٨١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ.

سهر: قوله: جهل أمر الله: [وهذا من غفلته عن كلام الله تعالى؛ فإنه قال: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ (البقرة: ١٩). (شرح الموطأ لعلي)] قوله: ما قلت: [فإنه الحظر الذي يجب عنه الحذر. (علي القاري)]

قوله: قد نهى: [لأنه رأى الإفراد أفضل منهما، و لم ينه عنهما على وجه التحريم. (علي القاري)]

قوله: قد صنعها: والمعنى أن هذا يكفي في الجواب إن كنت من أهل التحقيق دون أهل التقليد. (شرح الموطأ لعلي القاري)

عرف: تحقيق التمتع المذكور في القرآن الكريم: قوله: باب إلخ: قال أكثر العلماء: إن التمتع المذكور في القرآن تمتع لغوي لا اصطلاحي، وظني أنه أيضاً اصطلاحي.

استدلال من قال بأفضلية التمتع بحديث الباب والرد عليه: قوله: قد صنعها رسول الله إلخ: من قال بأفضلية التمتع استدل بحديث الباب، وادعى أنه ﷺ حل في الوسط. وأقول: لا مسكة لهذا القائل أصلاً إلا ما في "النسائي" رواية، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما حلقه ﷺ في منى، وأيضا كان النبي ﷺ قد ساق الهدي، فكيف يحل في الوسط؟ فما في حديث الباب من التمتع، قيل: إنه أجاز التمتع، وقيل: إن المراد بالتمتع التمتع اللغوي.

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﷺ: هِيَ حَلَالٌ. فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﷺ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، أَمْرُ أَبِي يُتَّبَعُ أَمْ أَمْرُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

عرف: **بيان نهي عمر وعثمان ﷺ عن القِران والتمتع وتمسك الشافعية به:** قوله: أبي نهى إلخ: ثبت نهي عمر وعثمان ﷺ عن القران والتمتع، وتمسك به الشافعية على أفضلية الإفراد، وحمل النووي النهي على الكراهة تنزيهاً، ولعله أراد المفضولية؛ لأن الأقسام الثلاثة للحج عبادات عظمى إجماعاً.

توجيه الحنفية عن نهي عمر وعثمان ﷺ: ثم أجاب الحنفية عن نهي عمر ﷺ كما أجاب الطحاوي، لكنه لم يبحث عن نهي عثمان ﷺ، وأما عامة الأحناف فأجابوا عن نهي عمر ﷺ إجمالاً، ويجب التفصيل في الجواب عن نهيه عن القران والتمتع. فأقول: إن مثار النهي عن القران ليس ما زعموا، بل غرضه أن يسافروا إلى بيت الله مرتين، فالأفضل من القران الإفراد الذي في سفرين، ولا يخالفنا هذا؛ لأنه قد نص محمد ﷺ في موطئه أن حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل عندنا، وأما دليل أن مطمح نظر عمر ﷺ تعدد السفر، فما أخرجه الطحاوي قال عمر ﷺ: "افصلوا بين حجكم وعمرتكم إلخ"، وفيه قال عمر ﷺ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ...﴾ (البقرة: ١٩٦) أي الإتمام أن يكون الحج والعمرة في سفرين.

وأقول: إن عمر بن الخطاب ﷺ يقول بأفضلية القران؛ فإنه يتمناه كما في "معاني الآثار" بسندين عن ابن عباس ﷺ، قال: قال عمر ﷺ: لو اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتي، وفي السند الأول سليمان بن شعيب وهو الكيساني، ووثقه ابن يونس والسمعاني، وأما نهي عمر ﷺ عن التمتع ففي "مسلم": أنه كان لا يرضى الحل في الوسط، فمنشأ النهي عدم الرضاء بالحل في الوسط، وقال الأئمة الثلاثة: إن الحل في الوسط للمفرد الذي لم يسق الهدي كان خاصاً بعهده ﷺ، ولا يجوز لغيره، وقال أحمد ﷺ: يجوز الحل في الوسط الآن أيضاً، وقال ابن تيمية: إن التحلل في الوسط واجب، ويكون جبراً من جانب الشارع من حين يرى بيت الله طاف، ونسبه إلى ابن عباس ﷺ أيضاً.

وأقول: إن منشأ نهي عمر ﷺ عن التمتع هو وجه إنكار الصحابة من الحل في الوسط، كما قالوا: نروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر منياً، وأحبوا أن يتمادوا في العبادة أي الإحرام، وزعموا أن أمره ﷺ بالتحلل إنما هو إبقاءً علينا، وزعم الزاعمون كافة أن وجه إنكار الصحابة من الحل في الوسط كان زعم الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولم أر أحداً عدل عن هذا الوجه، ولكني أقول: إن هذا الوجه لا يلصق؛ فإنه كان الصحابة قد اعتمروا قبل هذه الحجة ثلاث عمرات في أشهر الحج أي ذي القعدة، وما أنكر أحدهم على تلك العمرات، فليس باعث استنكاف الصحابة من الإحلال إلا أنهم أحبوا التمادي في حال الإحرام، ولم يرضوا =

٨١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ لَيْثٍ، عرف
عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، سهر عرف
وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهُ مُعَاوِيَةُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ وَجَابِرٍ وَسَعْدٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عرف
أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ اخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ.

وَالتَّمَتُّعُ أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ يُقِيْمَ حَتَّى يَحُجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ وَعَلَيْهِ
دَمٌ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الهَدْيِ، فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. عرف عرف عرف

سهر: قوله: تمتّع رسول الله ﷺ: قال النووي: قال القاضي عياض: هو محمول على التمتّع اللغوي، وهو القران آخرا، ومعناه: أنه عليه السلام أحرم أولاً بالحج مفردًا، ثم أحرم بالعمرة، فصار قارنًا في آخر أمره، والقارن هو المتمتّع =

عرف = بالحل في الوسط، وقالوا: نذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منياً، وأما نهي عثمان رضي الله عنه فوجهه لم أجده بالروايات إلا ما في "مسند أحمد"، هذا والله أعلم.

بيان حال الراوي: قوله: ليث إلخ: أي ابن أبي سليم وهو راوي حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة في "معاني الآثار" وحسن له الترمذي، ومسلم في المقدمة عده من رواة الحسان. ثم أقول: الحق أنه من رواة الحسان.

قوله: تمتع رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر إلخ: روى ابن عباس رضي الله عنهما ههنا: أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما تمتعوا، وروى ابن عمر رضي الله عنهما سابقاً أنهم أفردوا بالحج. قوله: معاوية إلخ: قد ثبت النهي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أيضاً.

بيان الاختلاف في حكم دم التمتع والقران: قوله: دم ما استيسر إلخ: قال الشافعي رحمه الله: إن دم التمتع والقران دم جبر، أي جبر ما فاته من إفراد الإحرام، فلا يجوز له أن يأكل منه، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إنه دم شكر فيجوز له أكله، ونقول: قد ثبت أكله عليه السلام.

وقت مستحب للصوم لمن لم يجد الهدي: قوله: في الحج إلخ: يستحب الصوم عندنا يوم السابع والثامن والتاسع لمن لم يجد الهدي، ولو تأخر عن التاسع فتحتم الدم.

الاختلاف في المراد عن الرجوع: قوله: إذا رجع إلخ: قال أبو حنيفة رحمه الله: إنه كناية من الفراغ عن الحج، وقال الشافعي رحمه الله: لا كناية بل يعمل بظاهره. =

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَنْ يَصُوْمَ فِي الْعَشْرِ وَيَكُوْنَ آخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ فِي الْعَشْرِ صَامَ أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ فِي قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ رضي الله عنهما، وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَصُوْمُ أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَأَهْلُ الْحَدِيْثِ يَخْتَارُوْنَ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ فِي الْحَجِّ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

سهر = من حيث اللغة، ومن حيث المعنى؛ لأنه ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل، ويتعيّن هذا التأويل ههنا؛ لما قدمناه في الأبواب السابقة من الجمع بين الأحاديث في ذلك، كذا قاله الطيبي.

عرف = **الإشكال على التمتع والقران للمكي والجواب عنه: تتمة:** إن لي إشكالاً في آية: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ...﴾ (البقرة: ١٩٦) على ما قال الأحناف من أنها للنهي عن التمتع والقران للمكي، بأن مثار النهي إما العمرة في أشهر الحج، أي عدم جوازها في أشهر الحج، فصار المآل ما قال الشيخ ابن الهمام رحمه الله ثم رجع عنه، وذلك خلاف جميع الأحناف، وإما مثار النهي ضم الحج والعمرة في السفر والإحرام، فدل على أفضلية الإفراد، وهذا أيضاً يخالفنا في أفضلية القران، والإشكال قوي، ولم يذكره أحد من الأحناف، وأما الجواب فليس بذلك القوي، وهو أن مثار النهي غير هذين الأمرين، وهو أن المرضي ومطمح النظر تحقيق السفرين فلا إيراد.

وإن قيل: إن الإفراد الذي يكون فيه الحج ثم العمرة، يجب أن يكون أفضل من القران في سفر؛ لأن في القران أتى المحرم بشيئين، أي الحج والعمرة من ميقات واحد، وأما في هذا الإفراد فأتى بمزية أي تعدد الميقات؛ لأنه أحرم للحج من الميقات التي له، وأحرم للعمرة من خارج مكة [أي الحل]، فإذا تعدد الميقات فيفضل على الذي ميقاته واحد. قلت: إن المفرد بهذا الإفراد اعتمر بعمرة هي في قدرته ومكنته، وليست بلازمة من جانب الشريعة، وأما القارن فالعمرة عليه واجبة لا في مكنته، فما يكون لازماً من جانب الشارع يكون أفضل.

* * * *

(١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّلْبِيَةِ عرف

٨١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ تَلْبِيَةُ النَّبِيِّ ﷺ «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ». سهر عرف عرف

٨١٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّهُ أَهَلَّ فَانْطَلَقَ يُهِلُّ يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ.

سهر: قوله: لبيك اللهم: من التلبية، أي إجابتي لك يا ربّ، من لبّ بالمكان وألبّ به إذا أقام به، وألبّ عليه إذا لم يفارقه، أو اتجاهي وقصدي إليك يا رب، نحو داري تلبّ دارك أي تواجهها، كحب لباب أي خالص مخلص. (مجمع البحار)

عرف: **بيان استحباب الوقوف في ألفاظ التلبية وسنية الجهر بالتلبية**: قوله: باب إلخ: الوقف في أربعة مواضع في ألفاظ التلبية مستحب، ويسن الجهر بالتلبية لهم لا لهنّ.

بيان الإعراب: قوله: لبيك إلخ: هذا مفعول مطلق يجب حذف عامله لضابطة ذكرها الرضي، وذكرناها في ابتداء الكتاب تحت "غفرانك"، وتقدير العبارة هكذا: ألب لك إلباباً بعد إلباب، والمثنى للتكرار كما صرح النحاة، ومثل هذا قال السيوطي رحمه الله في آية ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ (الملك: ٤) أي كرة بعد كرة، وكذلك في آية: ﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ...﴾ (ق: ٢٤) أي ألق ألق.

ضبط الكلمة: قوله: الحمد إلخ: ذكر في "الهداية": قال أبو حنيفة رحمه الله: "أن الحمد" بفتح الهمزة، وكنت متحيراً في أن المستحسن ذوقاً هو كسر "إن" كما قال محمد رحمه الله، فاستقريت حتى أن رأيت في "الكشاف" رواية الكسر أيضاً عن أبي حنيفة رحمه الله.

فائدة: ذكر في "دلائل الإعجاز" أن شاعراً قرأ قصيدته على آخر، وكان فيها:

بَكِّرا صاحبيَّ قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير

فقال: ينبغي في المصراع الثاني:

بكِّرا فالنجاح في التبكير

فقال الشاعر: إنك بليد وحشي.

قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﷺ يَقُوْلُ: هَذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. وَكَانَ يَزِيْدُ مِنْ عِنْدِهِ عرف
فِي أَثَرِ تَلْبِيَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ، وَالرَّغْبَى سهر
إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ. هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ زَادَ زَائِدٌ فِي التَّلْبِيَةِ شَيْئًا مِنْ تَعْظِيْمِ اللهِ فَلَا بَأْسَ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى تَلْبِيَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا قُلْنَا: لَا بَأْسَ بِزِيَادَةِ تَعْظِيْمِ اللهِ فِيْهَا؛ لِمَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، وَهُوَ حَفِظَ التَّلْبِيَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ زَادَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ فِي تَلْبِيَتِهِ مِنْ قِبَلِهِ: «لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَى إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ».

سهر: قوله: لبيك لبيك: خلاصة معناه: أجبتك إجابةً بعد إجابة، وكرّره للتأكيد، أو أحدهما في الدنيا والآخر في الأخرى، أو لبّيك ظاهرًا، أو لبّيك باطنًا. قوله: "وسعديك" أي أساعد طاعتك بعد مساعدة في خدمتك. (شرح الموطأ) قوله: والرغبى: بالضم مع القصر، و"الرغباء" بالفتح مع المد، كالنعمى والنعماء، ومعناهما الرغبة، كذا في "الجامع". قوله: والعمل: عطف على "الرغبى"، وخبره محذوف يدل عليه المذكور، معناه العمل ينتهي إليك، وأنت المقصود في العمل، وفيه معنى قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحة:٥). (الطيبي)

عرف: **بيان الزيادة في التلبية ووقت قطع التلبية للحاج والمعتمر**: قوله: وكان يزيد إلخ: في "الكنز": إن من أراد الزيادة في التلبية يزيد في عجزها أي آخرها لا في وسطها، وليكن هذه الضابطة في كل من الأدعية المأثورة، والأَوْلى الاقتصار على ما هو مأثور؛ فإن الروح في المسنون، قال الفقهاء: إن المحرم يكثر التلبية مهما أمكن، ويختمها الحاج عند رمي الجمار، ويختمها المعتمر عند استلام الحجر.

(١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّلْبِيَةِ وَالنَّحْرِ

وهو الذبح

٨١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟

أي أيّ خصال الحج

قَالَ: «الْعَجُّ وَالثَّجُّ».

سهر قوت

٨٢٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ،

سهر حلي

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا».

بالتحتية والمعجمة

سهر

٨٢١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ. وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ ﷺ.

بفتح أوله

سهر: قوله: العجّ: رفع الصوت بالتلبية وغيرها، والثجّ: سيلان دم الهدي والأضحية.

قوله: غزية: [بفتح المعجمة وكسر الزاي وشدة التحتية.] قوله: أو مدر: هو طين مستحجر. (ج)

قوله: من ههنا وههنا: [أي إلى منتهى الأرض من الشرق والغرب. (المجمع)]

قوت: قوله: العَجُّ: هو رفع الصوت بالتلبية. "والثَجُّ" بفتح المثلثة وتشديد الجيم: سيلان دماء الهدي والأضاحي.

حلي: قوله: عن أبي حازم: قلت: اسمه سلمان أراه.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ. وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَرْبُوْعٍ. وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوْعٍ، عَنْ أَبِيْهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيْثِ.

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ الطَّحَّانُ ضِرَارُ (سهر) بْنُ صُرَدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ الضَّحَّاكِ ابْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوْعٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَخْطَأَ فِيْهِ ضِرَارٌ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُوْلُ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَنْ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوْعٍ، عَنْ أَبِيْهِ»، فَقَدْ أَخْطَأَ. قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ: ذَكَرْتُ لَهُ حَدِيْثَ ضِرَارِ بْنِ صُرَدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، فَقَالَ: هُوَ خَطَأٌ (مقولة ترمذي). فَقُلْتُ: قَدْ رَوَى غَيْرُهُ عَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ أَيْضًا مِثْلَ رِوَايَتِهِ، فَقَالَ: لَا شَيْءَ. إِنَّمَا رَوَوْهُ عَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ: «عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ»، وَرَأَيْتُهُ يُضَعِّفُ ضِرَارَ بْنَ صُرَدٍ. وَ«الْعَجُّ» هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ، وَ«الثَّجُّ» هُوَ نَحْرُ (سهر) الْبُدْنِ.

سهر: قوله: ضرار بن صرد: هو اسم أبي نعيم، وفي "الجامع": ضرار بكسر المعجمة وخفة الراء الأولى، ابن صرد بضم الصاد المهملة وفتح الراء وبالدال المهملة.

قوله: نحر البدن: جمع بَدنة، هو ما يهدى إلى البيت من الإبل والبقر، وقيل: من الإبل خاصةً. (ج)

* * * *

(١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ سهر

٨٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَتَانِي جَبْرَئِيْلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ أَوْ بِالتَّلْبِيَةِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيْهِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا يَصِحُّ، وَالصَّحِيْحُ هُوَ «خَلَّادُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ»، وَهُوَ خَلَّادُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادِ ابْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ. وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.

سهر: قوله: رفع الصوت بالتلبية: قال الشافعي: التلبية سنة، وليست بشرط لصحة الحج، ولا واجبة، ولو تركها لا دم عليه، ولكن فاتته الفضيلة، وقال بعض أصحابنا أي الشافعية: هي واجبة، يجبر بالدم، وقال بعضهم: هي شرط لصحة الإحرام، وقال مالك: ليست بواجبة، ومن تركها لزمه دم. قال الشافعي ومالك: ينعقد الحج بالنية بالقلب من غير لفظ، وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بانضمام التلبية أو سوق الهدي إلى النية، كذا قاله الطيبي.

* * * *

(١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِغْتِسَالِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ عرف

٨٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَعْقُوْبَ الْمَدَنِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. سهر

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَقَدْ اسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْاِغْتِسَالَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

(١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيْتِ الْإِحْرَامِ لِأَهْلِ الْآفَاقِ عرف سهر

٨٢٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: مِنْ أَيْنَ نُهِلُّ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ .....

سهر: قوله: تجرّد لإهلاله: أي تعرى عن ثيابه المخيطة والقميص.

قوله: مواقيت الإحرام: المواقيت جمع ميقات، وهو الوقت المضروب للفعل، فالمراد به ههنا الوقت والمكان اللذان يحرم منهما الحاج.

عرف: **حكم الغسل عند الإحرام**: قوله: باب إلخ: يسن الغسل عند الإحرام، ولكنه ليس للتطهير بل للتنظيف، وفرعوا على هذا أن الحائضة تغتسل للتنظيف ولا تطهر به.

الاختلاف في توقيت ذات عرق لأهل العراق وحكم تجاوز الميقات بلا إحرام: قوله: باب إلخ: قال الحنفية: إن خمسة مواقيت مرفوعات مع ذات عرق للعراقيين وهي خامسة، وكانت حملت في عهده ﷺ ثم أعلن بها عمر ﷺ، وقال الشافعية: إن ابتداءها من عمر ﷺ لا منه ﷺ، وأبعد المواقيت ميقات المدنيين ذو الحليفة، وأقربها ذات عرق للعراقيين.

وهذه المواقيت لمن مر عليها، ومن مرّ بين الميقاتين يحرم من محاذاة أبعدهما، ولو مرَّ بلا إحرام يجوز، ولا يجوز المرور بلا إحرام من أقربهما إلى مكة، ولو تجاوز بلا إحرام يكون جانياً. =

فقَالَ: «يُهِلُّ سهر أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ سهر ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ سهر مِنْ قَرْنٍ».

قَالَ: «وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ سهر يَلَمْلَمَ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

٨٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ عرف لِأَهْلِ سهر الْمَشْرِقِ الْعَقِيْقَ.

أي عيّن الميقات

سهر: قوله: يُهلّ أهل المدينة: الإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام، ذكره السيوطي.

قوله: من ذي الحليفة: بالتصغير، وهو موضع قريب المدينة، اشتهر الآن بـ"بئر علي"، قوله: "ويهل أهل الشام" أي إذا وردوا من غير طريق المدينة، وكذا أهل مصر. "من الجحفة" بضم الجيم وسكون المهملة، وهو المسمّى بـ"رابغ".

قوله: وأهل نجد: وكذا أهل الطائف ومن حولهم من أهل المشرق من قرن - بفتح القاف فسكون - موضع مشهور عند أهله، كذا ذكره علي القاري في "شرح الموطأ"، وفي "المجمع": ويسمّى قرن المنازل وقرن الثعالب.

قوله: يلملم: [بفتح الياء واللامين، يقال: ألملم جبل من جبال تهامة. (علي القاري)]

قوله: العقيق: [موضع قريب من ذات عرق.]

عرف = بيان موضع الإحرام لمن مرّ بين الميقاتين: وقال محمد في موطئه: وقد رخص لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة إلخ، وهذه الميقات أقرب إلى مكة من ذي الحليفة، ثم أتى محمد ﷺ بمرفوع على هذا، وهذه المسألة لم أجدها في غير "الموطأ" من كتب الأحناف، إلا أنه قال صاحب "البحر": سألني ابن حجر المكي الشافعي ﷺ: من مر بين الميقاتين من أي موضع يحرم؟ فقلت: إنه يقدّر بأقربهما، ولا يتجاوز من مسافة المرحلتين من مكة؛ لأن أقرب المواقيت ذات عرق على مرحلتين، ثم قال أبو حنيفة ﷺ: من مرَّ على الميقات مريداً مكة، يجب عليه الإحرام، أراد الحج أو العمرة أو لا، إلا الحطابين أو الحشاشين، وقال الشافعي ﷺ: لا يجب الإحرام إلا على من يريد أحدهما.

ضبط الكلمة: و"قَرْنُ المنازل" بسكون الراء، وأخطأ الجوهري حيث قال: إن قرن المنازل بفتح الراء.

تحقيق عقيق: قوله: لأهل المشرق العقيق إلخ: هذه الميقات عند ذات عرق، وبين ذات عرق وعقيق جبل فاصل، وهذا عقيق غير وادي عقيق على ستة أميال من المدينة.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.*

(١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُهُ

٨٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْحُرُمِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ (عرف) وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ (عرف) وَلَا الْبَرَانِسَ (سهر) وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ (عرف) مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ،

بكسر الخاء جمع خف

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»: [وَمُحَمَّدُ ابْنُ عَلِيٍّ هُوَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهم.] هَذَا، وَقَدْ رَدَّ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ.

سهر: قوله: البرانس: جمع برنس - بالضم - وهو قلنسوة طويلة، أو كل ثوب غطّي رأسه منه، دُرَّاعةً كانت أو جبّةً أو مِمطرًا. (القاموس)

عرف: مذهب الحنفية في مسألة الباب: قوله: باب إلخ: مذهب الحنفية أنه لا يجوز لبس الثوب المخيط الذي يتمسك على البدن بلا شد، وأما غرز الشوكة في الإزار فجائز، ويجوز ضم القطعتين في الإزار والرداء، ذكره الشيخ رحمت الله السندي في "لباب المناسك" و"كتاب المنسك الكبير".

الفرق بين القميص والدرع: قوله: القمص: القميص ما يكون شقه على الصدر، والدرع ما يكون شقه على الكتفين، ذكره في "فتح القدير" من التفقه.

شرح الكلمات: قوله: السراويلات إلخ: معرب شلوار، والبرانس جمع برنس: الجبة التي يستر به الرأس أيضاً، والسراويل لم يكن في العرب، بل جاء من الإيران، وأثبت المحدثون اشتراءه عليه السلام السراويل وما أثبتوا لبسه عليه السلام.

اختلاف الأئمة في قطع الخفين وشق السراويل لمن لم يجد النعلين والإزار: قوله: الخفين إلخ: قطع الخفين واجب عند الثلاثة، وقال أحمد رحمه الله: إنه مستحب، وتمسك بما روى ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الباب؛ =

عرف عرف
وَلَا تَلْبَسُوْا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تَتَنَقَّبْ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ،
نبت أصفر يصبغ به
شيخ سهر
وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ».

ستانه
قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

سهر: قوله: القفازين: بضم القاف وتشديد الفاء وفي آخره زاء، شيء تتّخذه نساء العرب، ويحشى بقطن يغطي كفي المرأة وأصابعها، وزاد بعضهم: وله إزار على الساعدَين كالذي يلبسه حامل البازي. (شرح موطأ للقاري)

عرف = فإن القطع ليس بمذكور فيه. [نسب إلى محمد بن الحسن أنه يقول: إن الكعب صدر القدم المسمى بالعظم الزورقي عند الأطباء، وزعموا أن محمدا يقول بالكعب بهذا المعنى في غسل الرجلين، والحال أن الكعب عنده بهذا المعنى في قطع الخفين في الإحرام.] وقال الجمهور: إنه ساكت، ثم قال الثلاثة: من وجد السراويل ولا إزار له يجوز له لبسه، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز إلا بعد فتقه، ولم أجد مسألة أبي حنيفة هذه إلا في "معاني الآثار"، [ونقله العيني عنه] ولعله قاس أبو حنيفة رحمه الله السراويل على الخفين، وظني أن من وجد السراويل الذي لا يمكن الإزار منه بعد فتقه يجوز له لبسه وتلزم الجناية.

بيان مناط النهي: قوله: مسه الزعفران إلخ: مناط النهي عندنا في الإحـــرام الريح أي الطيب، وفي الإحداد اللون. **حكم النقاب والقفازين للمرأة ومحمل حديث الباب وحكم القطعة**: **"ولا تتنقب المرأة"**: قوله: ولا تتنقب المرأة إلخ: يجوز لها النقاب الذي لا يمس وجهها، وأما القفازان فيجوزان عندنا مع الكراهة، ويحمل حديث الباب على الكراهة، وأيضاً قطعة "ولا تنقب المرأة إلخ" مندرجة من ابن عمر رضي الله عنهما، وأشار إليه البخاري رحمه الله

شيخ: قوله: ولا تلبس القفازين: النهي للاستحباب عند الجمهور، وعند أبي حنيفة أيضًا لبس القفازين جائز للمرأة؛ لأن النهي عن لبسهما لها إما لكونهما مخيطين أو ستر الأيدي، لا سبيل إلى الأول؛ لأن لبس المخيط جائز لها، ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن ستر الأيدي جائز عن الرجل أيضًا فضلاً عن المرأة.

* * * *

(١٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ وَالْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ الإِزَارَ وَالنَّعْلَيْنِ

شيخ

٨٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «الْمُحْرِمُ إِذَا لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيْلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ».

٨٢٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو نَحْوَهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوْا: إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمُحْرِمُ الْإِزَارَ لَبِسَ السَّرَاوِيْلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الكَعْبَيْنِ»، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ.

حلي

حلي: قوله: وليقطعهما أسفل من الكعبين: قلت: وقاس أبو حنيفة رحمه الله السراويل على الخفين في القطع.

شيخ: قوله: باب ما جاء في لبس السراويل والخفين إلخ: الإجازة في لبس الخفين والسراويل عند إمامنا أبي حنيفة رحمه الله مشروط بأحد الشرطين: قطع الخفين من أسفل من الكعبين، والاتزار بالسراويل، بأن يشقّها ويصنعها رداء (تهبند) بغير الخياطة، وإن لبسهما على حالهما يلزم عليه الدم لا محالة.

(٢٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ أَوْ جُبَّةٌ

عرف

٨٢٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﷺ قَالَ: رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَعْرَابِيًّا قَدْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا.

عرف شيخ

٨٣٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَهَذَا أَصَحُّ، وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ. وَهَكَذَا رَوَى قَتَادَةُ وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﷺ، وَالصَّحِيْحُ مَا رَوَى عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

عرف: بيان رواية الطحاوي في مسألة الباب: قوله: باب إلخ: في رواية في "الطحاوي": أن المحرم إذا أحرم وكان لبس القميص، فلا يخرجه بل يشقه ويخرقه؛ فإنه لو أخرجه من جانب رأسه يستر رأسه ويصير جانياً، ثم أعلها الطحاوي ﷺ. قوله: أعرابيا: وهو يعلى بن أمية، ويقال: يعلى بن منية.

شيخ: قوله: قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها: الأمر بالنزع للوجوب؛ لأن لبس المخيط بعد الإحرام حرام للرجل، ثم في كيفية النزع اختلاف، فقال البعض: يشقّها من الصدر، وينزعها عن الجانبين لا من الرأس، وقال الجمهور: لا بأس بأن ينزعها تعجيلاً من جانب رأسه.

* * * *

(٢١) بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

٨٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ».

سهر عرف سهر عرف حلي

سهر: قوله: خمس فواسق: بتنوين الأول وتركه، وفسقهنّ خبثهن وكثرة ضررهنّ. (المجمع)

قوله: الفأرة: بالهمزة وتبدل ألفًا، ويستوي فيه الأهلية والوحشية. قوله: "والعقرب" وهو معروف. =

عرف: **بيان الإعراب**: قوله: خمس فواسق: بالإضافة أو الرفع مع التنوين، وقال ابن دقيق رحمه الله: إن بين التركيبين فرقًا، فإن فك الإضافة تبادر التعليل بالفسق لا تبادر المفهوم، وفي الإضافة تبادر المفهوم.

اختلاف الروايات واختلاف الأئمة في مناط الحكم: ثم في بعض الروايات: ستة، وفي بعضها: سبعة، والمذكور في حديث الباب ثلاثة أنواع: أي حشرات الأرض وسباع الطيور والدواب، ونقح الشافعي المناط وقال: إن المناط كون الحيوان غير مأكول اللحم، فلا شيء في قتل حيوان مما لا يؤكل لحمه، وقال مالك رحمه الله: مناط الحكم كونه سبعاً عادياً، ونقح أبو حنيفة رحمه الله في بعض الأجزاء أي في الفأرة والعقرب، وجوز قتل كل من حشرات الأرض، ثم الظاهر أن مناط مالك رحمه الله أرجح من مناط الشافعي؛ فإن الإيذاء في هذه المذكورات معروف، بخلاف عدم مأكولية اللحم؛ فإنه غير معروف في هذه الخمسة، ويؤيد مالكاً رحمه الله رواية العادي الثانية في الباب.

فائدة: ونسب أرباب الأصول إلى صاحب "الهداية" أنه قائل بمفهوم العدد، ومنشأ النسبة هذا المقام الذي ذكر فيه خمس فواسق، ولعله اعتبره في هذا الموضع، لا أنه أخذه في كل موضع.

حكم قتل المحرم السبع والمراد بالغراب وبيان أقسامه: **اطلاع**: في كتبنا أكثرها: لو ابتدأ السبع بالصولة على المحرم فقتله المحرم لا شيء عليه، ولو ابتدأ المحرم بقتل السبع فعليه جزاء، ولا يجاوز الشاة، والغراب عندنا المراد به الأبقع؛ لصراحته في "النسائي" و"ابن ماجه"، والغراب في كتبنا أنه على ثلاثة أقسام، أحدها: الذي يأكل الحبوب فقط، وهو حلال اتفاقاً. والثاني: الذي يأكل الجيف فقط، وهو حرام اتفاقاً. والثالث: هو الذي يخلط بين أكلهما، وهو مكروه عند أبي يوسف رحمه الله، وحلال عندهما.

المراد بالكلب العقور وحكم الذئب والأسد: قوله: والكلب العقور: قال ابن الهمام رحمه الله: إن مدلول لفظ الحديث =

حلي: قوله: والكلب العقور: قلت: وفي معناه الذئب.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٨٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ (حلي) السَّبُعَ الْعَادِيَ وَالْكَلْبَ (بضم فسكون) الْعَقُورَ وَالْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَالْغُرَابَ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: الْمُحْرِمُ يَقْتُلُ السَّبُعَ الْعَادِيَ وَالْكَلْبَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: كُلُّ سَبُعٍ عَدَا عَلَى النَّاسِ أَوْ عَلَى دَوَابِّهِمْ فَلِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ.

سهر = "والغراب" الذي يأكل الجيف، وهو الغراب الأبقع. "والحديا" تصغير الحِدأة - بكسر الحاء وقصر الدال - على زنة عنبة. "والكلب العقور" - بفتح العين أي المجنون أو الذي يعضّ. قال جمهور العلماء: المراد به كل عادٍ مفترس غالبًا، كالسبُع والنمر والذئب والفهد ونحوها، وقال ابن الهمام: اسم الكلب يتناول السباع بأسرها، كذا في "شرح الموطأ لعلي القاري".

عرف = ومراده الكلب الوحشي وإن دخل الإنسي في حكمه، وقال: إن المحرم منهي عنه عن الصيد، والإنسي ليس بصيد، والمتبادر من لفظ الكلب الإنسي وإن دخل في حكمه الوحشي، وفي "البداية": قال أبو يوسف رحمه الله: من قتل الذئب لا شيء عليه، وعندي أنه ليس بتنقيح المناط، بل يلحقه الذئب؛ لأنه أيضاً عقور، ويشبهه في الصوت والهيئة، وفي "الهداية": قال زفر رحمه الله: الأسد مثل الكلب. أقول: لم ينقح المناط، بل جعله من مصداق الكلب، ومن شواهده أنه عليه السلام دعا على رجل: بـــ اللهم سلط عليه كلباً، فأكله أسد.

حلي: قوله: يقتل المحرم السبع العادي إلخ: قلت: معناه عند الحنفية: العادي ابتداء، والقرينة عليه تقييده بالعادي، وإلا لكفى السبع، والذئب يبتدئ بالأذى فحكمه حكم الكلب، فعند الحنفية يجوز قتل الذئب لا الأسد.

(٢٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ
عرف

٨٣٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَجَابِرٍ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ، وَقَالُوْا: لَا يَحْلِقُ شَعْرًا، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْزِعُ شَعْرًا.

(٢٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَزْوِيْجِ الْمُحْرِمِ
عرف شيخ

٨٣٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ،

عرف: **حكم حلق الشعر عند الحجامة وفائدة العذر**: قوله: باب إلخ: إن اضطر إلى حلق الشعر عند الحجامة فكفارة، وإلا فلا شيء، وفائدة العذر رفع المعصية، وثبت احتجامه ﷺ في حجة الوداع كما صرح به الشافعي، والله أعلم. **اختلاف الأئمة في نكاح المحرم**: قوله: باب إلخ: قال الثلاثة: نكاح المحرم باطل، وقال أبو حنيفة رحمه الله: نكاحه صحيح، والوطء ودواعيه منهية عنها، والإنكاح صحيح عندنا وعندهم، وحديث الطرفين صحيح إلا أن حديثنا أعلى سنداً؛ فإنه أخرجه البخاري واختاره وأخرجه مسلم، وأما حديثهم فأخرجه مسلم لا البخاري، والواقعة واقعة نكاح ميمونة رضي الله عنها، ميمونة خالة ابن عباس ويزيد بن الأصم وخالد بن الوليد.

شيخ: قوله: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم: اختلف الإمامان الهمامان - أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله - في أنه هل ينعقد نكاح المحرم في حالة الإحرام أم لا؟ فقال إمامنا أبو حنيفة رحمه الله بالانعقاد، واستدلّ الشافعي رحمه الله بقول أبان بن عثمان في أخيه: "لا أراه إلا أعرابيًا جافيًا، المحرم لا يَنكح ولا يُنكح". =

عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ (قوت) مَعْمَرٍ أَنْ (قوت) يُنْكِحَ ابْنَهُ، فَبَعَثَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ،* فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ يُرِيْدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكَ.

(بضم نون وفتح موحدة) (أرسلني) (أي أمير الحجاج)

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «أَمِيْرُ الْمَوْسِمِ»: [بِمَكَّةَ].

قوت: قوله: ابن معمر: هو عمر بن عبد الله بن معمر القرشي التيمي. قوله: أن ينكح ابنه: اسمه طلحة.

شيخ = قال شيخنا مدّ ظلّه: لا دليل في قول أبان بن عثمان على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله؛ لأنه لا تصريح فيه أن نفي النكاح على الاستحباب أو على الوجوب؛ فإن كان الأول فيسلمه أبو حنيفة من أوّل الأمر؛ فإن كان الثاني فلا نسلّمه بلا دليل وقرينة، وأما قول الترمذي رحمه الله: "منهم عمر بن الخطاب وابن عمر وعلي رضي الله عنهم" فليس دليلا صريحا على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أيضًا؛ لأنهم متّفقون بالشافعي رحمه الله في الجزء الذي يسلمه أبو حنيفة رحمه الله من أوّل الأمر، يعني عدم الأولوية، ولا يوافقون له في جميع مذهبه؛ فإن من دأب الترمذي والنووي رحمهما الله أنهما يعدّان بقليل الاشتراك أسماء الصحابة وكبار التابعين، ويقولان: إنهم موافقون لنا، مع أنه لا يكون الاشتراك إلا في جزء قليل، فظاهر عبارتهم يوهم الاشتراك في الكل، وحديث ابن عباس مخالف لما ذهب إليه الشافعي رحمه الله.

فلما تعارضت الروايات فلترجع إلى ما مهّده أهل الأصول يعني القياس، فإن القياس يرجّح مذهب إمامنا أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن نفس النكاح ليس بمحرم في حالة الإحرام، نعم! الوطء حرام، وأبو حنيفة رحمه الله يمنعه من أوّل الأمر، وعلى طرز أهل الحديث فمذهبه قوي أيضًا؛ لأن رواية ابن عباس أقوى وأصحّ بالنسبة إلى رواية غيره، وإن كان رواية غيره صحيحًا وأحفظ وأثبت بالنسبة إلى يزيد بن الأصم، وابن عباس فقيه مجتهد لا هو، فلروايته ترجيح على رواية غيره، كما هو مقرّر عند أهل الأصول.

وأما قول الترمذي رحمه الله: "ويزيد بن أصم هو ابن أخت ميمونة" فمسلّم، لكن ابن عباس أيضًا ابن أخت ميمونة، فلو كان الترجيح بهذا فهو موجود في ابن عباس رضي الله عنهما من أوّل الأمر، مع أن قول أبان بن عثمان: "لا ينكح ولا يخطب" مخالف للشافعي رحمه الله أيضًا، فما هو تأويله في هذا القول، ولا يصحّ بدون التأويل عنده، فهو تأويلنا في "لا ينكح ولا يخطب".

فالحاصل: أنه لا سبيل إلى ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، لا من جهة الرواية ولا من جهة الدراية والقياس وقواعد الأصول. فالأقرب إلى التحقيق، والأولى بالتدقيق مذهب إمامنا أبي حنيفة رحمه الله. =

فَقَالَ: لَا أُرَاهُ إِلَّا أَعْرَابِيًّا جَافِيًا، إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ، أَوْ كَمَا قَالَ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ ﷺ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَمَيْمُوْنَةَ ﷺ.

سهر: قوله: إلا أعرابيًا: الأعرابي ساكن البادية، وهو موصوف بالجفاء والغلظة؛ لبعده من مجاورة الأكياس ومعاشرة أهل الحضر. (ج)

عرف: **ضبط الكلمات ومحمل الحديث**: قوله: لا ينكح ولا ينكح: أحدهما مجرد والآخر مزيد، وكلاهما معلومان، وحملناه على الكراهة؛ فإن الحجازيين أيضاً قائلون بجواز الإنكاح المذكور في حديث الباب، ثم أجرى الطرفان باب المقائيس، ولكن كلامنا في النص. =

شيخ = قال شيخنا مدّ ظلّه: إنهم اتفقوا على أن نكاح ميمونة وموتها وبناء النبي ﷺ بها من الأمور الثلاث التي وقعت بـ"سرف"؛ فإن تحقّق أن نكاح ميمونة كان في وقت رجوع النبي ﷺ عن مكة إلى المدينة، فقول الشافعي ﷺ صحيح، ولا سبيل حينئذ إلى مذهب أبي حنيفة ﷺ، وإن تحقّق أنه ﷺ نكح بها وقت رحله إلى مكة لا وقت الرجوع، فحينئذ مذهب أبي حنيفة ﷺ صحيح، ولا يبقى السبيل إلى مذهب الشافعي ﷺ، لكنه قد تحقّق بالنظر إلى الرواية والدراية أن النكاح كان وقت ذهابه ﷺ إلى مكة، لا وقت الرجوع.

وأما الدراية فهي تعجب الأصحاب من أمر غريب، وهو وقوع موتها ونكاحها والبناء بها في مكان واحد، وهو "سرف"، والعجب لا يتحقّق إلا إذا وقعت أمور ثلاثة في أوقات متعدّدة متجدّدة لا في وقت واحد؛ لأنه لا تعجب في أن ينكح ويبني ويموت الرجل في موضع إقامة، وأما على طرز أن يقال: إن النكاح والبناء وقعا في وقت الرجوع في وقت واحد فلا تعجب، بل التعجب في أنه ﷺ نكحها وقت الذهاب إلى مكة، وبنى بها وقت الرجوع إلى المدينة، وماتت بعد وفاته ﷺ بمدّة مديدة في موضع نكاحها وبنائه بها.

وأما الرواية فهي أنه ﷺ لما أقام بمكة ثلاثة أيام، فقال كفار مكة لأمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: قل لصاحبك أن يذهب ويرجع حسب وعده، فقال علي ﷺ لرسول الله ﷺ ما قالوا، فقال ﷺ له: قل لهم: إني نكحت ميمونة وأريد الوليمة؛ فإن أبقيتموني أكلتم من وليمتي، فقالوا: لا نأكل من وليمتك، ولا حاجة لنا في طعامك وشرابك، فاذهب أنت وأصحابك؛ فإنهم لم يأكلوا من طعام النبي ﷺ، وهذا من قسمتهم، فهذا بشرط الإنصاف صريح في أن النكاح وقع وقت ذهابه إلى مكة، وكان ﷺ محرما؛ لأن ميقات أهل المدينة ذي الحليفة قريب من المدينة على قدر فرسخين، فبهذا ثبت مذهب إمامنا أبي حنيفة ﷺ.

فحينئذ نؤول في روايات أخر خلاف رواية ابن عباس ﷺ، منها: "وهو حلال"، معناه: أنه ﷺ نكح بها وهو في الحل لا في الحرم، ولا شك أن السرف في الحل، وأما القول بأن ميمونة صاحبة القصّة، وهي تقول: =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عُثْمَانَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ سهر بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ ﷺ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِيْنَ، وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، لَا يَرَوْنَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ، وَقَالُوْا: إِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

سهر: قوله: عند بعض أصحاب النبي ﷺ: قال محمد: قد جاء في هذا اختلاف، أي في الروايات من الأخبار والآثار، فأبطل أهل المدينة نكاح المحرم، وأجاز أهل مكة وأهل العراق نكاحه، يعني والحكم المعتبر ما عليه الأكثر، وروي عن عبد الله بن عباس أن رسول ﷺ تزوّج ميمونة بنت الحارث وهو محرم، فلا نعلم أحدًا ينبغي أن يكون أعلم بتزوج رسول الله ﷺ ميمونة من ابن عباس، وهو ابن أختها، فلا نرى بتزوّج المحرم بأسًا، ولكن لا يقبّل ولا يلمس، أي يمتنع عن مقدمات الجماع فضلاً عنه حتى يحل، أي يخرج من إحرامه، وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا. (موطأ محمد وشرحه لعلي القاري) =

عرف = **الجواب عما تمسك به الحجازيون**: وتمسك الحجازيون بحديث أبي رافع ويزيد بن الأصم، فنقول أولاً: إن حديث أبي رافع مختلف في إسناده وانقطاعه، وأما ثانياً: فسيأتي جوابه في الباب اللاحق، وأما حديث يزيد فنقول: إنه مضطرب؛ فإن في بعض الروايات رواية عن ميمونة ﷺ قالت: نكحني رسول الله ﷺ وهو حلال، وفي بعضها أنه يقول من جانبه فإن كان من جانبه فلا يصلح لمعارضة ابن عباس ﷺ سيما حديث الصحيحين، وإن كان يروي عن ميمونة ﷺ فسيأتي جوابه في الباب اللاحق.

شيخ = "وهو حلال"، فلا اعتبار لقولها؛ لأن لها انكشف ما لغيرها انكشف، ومسلّم أنها صاحبة القصّة، لكن لا يلزم منه أن تكون عالمة بحال النبي ﷺ؛ لأنها جاءت في خدمته ﷺ بعد النكاح وقت البناء، وأما قبل النكاح فهي وغيرها سواء في العلم وعدم العلم.

ولو سلّم زيادة علمها بالنسبة إلى غيرها، فيمكن أنها قالت: "تزوّجني وهو حلال"، معناه: بنى بي وهو حلال، كما قالت مرّة أخرى: "بنى بي وهو حلال"، فمعنى الكلامين واحد، لكن لما فهم يزيد بن الأصم معنى الكلامين متغايرًا، روى الرواية باللفظين، فوقع الناس في الخبط من مقابلة الألفاظ، مع أن غرض أم المؤمنين ميمونة ﷺ كانت من قولها: "تزوجني وهو حلال" البناء والوطء لا النكاح؛ لما أن التزوج بمعنى الوطء شائع وذائع، حتى قالوا: إن استعمال النكاح في الوطء على سبيل الحقيقة، والله أعلم.

٨٣٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ﷺ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُوْلَ فِيْمَا بَيْنَهُمَا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَبِيْعَةَ. وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيْعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ حَلَالٌ. وَرَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا. وَرَوَاهُ أَيْضًا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيْعَةَ مُرْسَلًا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَرُوِي عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ ﷺ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ حَلَالٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ حَلَالٌ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَيَزِيْدُ بْنُ الْأَصَمِّ هُوَ ابْنُ أُخْتِ مَيْمُوْنَةَ ﷺ.

سهر = وشیخ عبد الحق در ترجمہ مشکاۃ آوردہ: بدانکہ حدیث ابن عباس وحدیث یزید بن الاصم ہر دو متعارض آمدند، حدیث ابن عباس ناطق است بآں کہ تزوج میمونۃ در حالت احرام بود، وحدیث ابن الاصم دلالت دارد برآنکہ در حالت حل بود، واصحاب ما ترجیح کردند حدیث ابن عباس را بر حدیث ابن اصم، زیراکہ ابن عباس افضل واکمل است در حفظ واتقان، وفقہ وحدیث وے متفق علیہ است، ماند آں کہ حدیث امیر المؤمنین عثمان ﷺ کہ دال است بر نہی، مؤول است بآنکہ مراد آں است کہ نکاح وانکاح از شان محرم ومناسب بحال او نیست کہ مشغول ست بکار دیگر، نہ آنکہ مراد تحریم است، وآنکہ حمل کردہ اند شافعیہ حدیث ابن عباس را بر آنکہ ظاہر شد امر تزویج وے در احرام، بایں اعتبار گفتہ است "تزوج وهو محرم" تکلف، ومبنی است بر آنکہ مراد حل اصلی ست کہ قبل الاحرام بود، حالانکہ اکثر روایات در آنست کہ حل عارضی بود کہ بعد احرام می باشد، وبریں تقدیر حدیث ابن اصم را نیز حمل می تواں کرد کہ مراد آنست کہ ظاہر شد امر تزویج وحال آنکہ حلال بود.

* * * *

(٢٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ عرف

٨٣٦ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. حلي

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ.

عرف: حديث الباب مستدل الأحناف وبيان تأويلات الشافعية والرد عليها: قوله: باب إلخ: حديث الباب للعراقيين، وتأول فيه الشافعية، فقال الترمذي: إنه عليه السلام أرسل أبا رافع إلى ميمونة في مكة للخطبة، ثم نكحها في طريق مكة بالوكالة، والنبي ﷺ حلال بحل قبل الإحرام، ثم فشا أمر تزوجه وهو محرم. أقول: يلزم عليه قول: إنه عليه السلام تجاوز عن الميقات بلا إحرام، وهو يريد الحج؛ لأن في الروايات أنه عليه السلام نكح بسرف، وهو بين مكة وذي الحليفة، فقالوا: إن توقيت المواقيت كان في حجة الوداع، وواقعة نكاح ميمونة ﷺ في السنة السابعة في عمرة القضاء. أقول: إن تصريح الراوي في "البخاري": "أن النبي ﷺ قلد وأشعر، وأحرم من ذي الحليفة في عام الحديبية، وهو قبل عام عمرة القضاء" يخالفهم، فكيف يقول الشافعية بأن توقيتها في حجة الوداع؟

ثم عارض الأحناف الشافعية بأنا نقول بعكس ما قلتم، أي نكح وهو محرم، وظهر أمر تزوجه وهو حلال، [وهذا أقرب؛ لأن الإفشاء إنما يكون عند الوليمة، والوليمة كانت في حالة الحل] وقال ابن حبان في توجيه حديثنا بأنه عليه السلام نكح وهو حلال - أي حل بعد الإحرام - وكان النبي ﷺ داخل الحرم، فالمحرم بمعنى داخل الحرم مثل أعرق وأشأم وأيمن، أي ذهب إلى العراق والشام واليمن، وقال: إن هذه المحاورة صحيحة وأتى عليه بشاهد من الأشعار:

قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً فدعا فلم أر مثله مخذولاً

وقال: إن عثمان ﷺ لم يكن في الإحرام، بل في حرم المدينة، أقول: لا ينحصر المحرم في هذا المعنى، بل بمعنى ذي حرمة، أي قتلوه بغير وجه، وسفكوا دما ذا حرمة، كما في:

قتلوا كسرى بليل محرماً فتولى لم يمتّع بالكفن

ويدل على ما قلت ما في "تاريخ الخطيب البغدادي" أن في مجلس الرشيد اجتمع الكسائي والأصمعي، وجرى الكلام في:

قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً =

حلي: قوله: أن النبي ﷺ تزوّج ميمونة وهو محرم: قلت: فيه حجة الحنفية، وتأويل حديث التزوج وهو حلال، أنه ظهر أمر تزويجها وهو حلال.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوْفَةِ.

٨٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

٨٣٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

عرف = فقال الكسائي: إنه بمعنى الداخل في حرم المدينة، قال الأصمعي: إنك لا تدري، بل معناه قتلوه وهو ذو دمٍ محقون ذي حرمة، وأتى بشعر:

قتلوا كسرى بليل محرماً

والأصمعي هو عبد الملك بن قريب من رواة "مسلم"، وكان حافظ اللغة. وأقول: إنه ثبت بالروايات أنه ﷺ نكح ميمونة ﵂ بسَرِف، فإذن لا يصدق أنه داخل الحرم، وأيضاً يخالف قول ابن حبان قرائن أخر، منها ما في "مسلم" قال يزيد بن الأصم: "نكحها النبي ﷺ وهو حلال"، وقال ابن عباس ﵄: "إنه نكحها وهو محرم"، فجعل الراوي بين محرم وحلال مقابلة، ولم يثبت الحلال بمعنى الداخل في الحل، ومنها أن الطحاوي روى عن عائشة وأبي هريرة ﵄: "أنه ﷺ تزوجها وهو محرم"، فكيف اجتمع ابن عباس وأبو هريرة وعائشة ﵃ على لغة غريبة أي المحرم بمعنى الداخل في الحرم؟ وأسانيد روايات الطحاوي قوية، ومنها أن راوياً يقول متعجباً: "إن ميمونة ﵂ زُوجت في سرف، وبني بها في سرف، وماتت في سرف"، وكلامه في صدد التعجب يقتضي أن يكون الوقائع الثلاثة المتفرقة أزمنةً اجتمعت في مكان واحد، وأما على ما قال ابن حبان فلا تعجب.

وأطنب الطحاوي الكلام في المسألة في "مشكل الآثار"، وقال في تحقيق الواقعة وتعيينها: إنه ﷺ أرسل أبا رافع من المدينة إلى مكة لخطبة ميمونة ﵂ ثم أحرم بنفسه خارجاً إلى مكة، فأحالت ميمونة ﵂ أمرها إلى عباس ﵁ وجعلته وكيلاً، فلما ولته خرج العباس لاستقباله ﷺ ونكحها إياه ﷺ بسرف، وكان النبي ﷺ محرماً.

ترجيح رواية ابن عباس ﵄ على رواية ابن الأصم ﵁: فأقول: إن رواية ابن عباس ﵄ أعلى من رواية ابن الأصم إسناداً واعتباراً؛ لأن مرتبة ابن عباس ﵄ أعلى من مرتبة يزيد بن الأصم، حتى أن قال بعض الرواة: ما يزيد بن الأصم عند ابن عباس ﵄! إنه بوال على عقبيه، وأيضاً كان ابن عباس ﵄ في بيت العباس، فيكون أعلم بحال النكاح من أبي رافع، وكذلك من ميمونة ﵂ أيضاً؛ لأنها لما ولت العباس نكاحها فلم تكن مباشرة النكاح بنفسها.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو الشَّعْثَاءِ اسْمُهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ.

وَاخْتَلَفُوْا فِي تَزْوِيْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَيْمُوْنَةَ رضي الله عنها؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا فِي طَرِيْقِ مَكَّةَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَزَوَّجَهَا حَلَالًا، وَظَهَرَ أَمْرُ تَزْوِيْجِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ بِسَرِفَ[سهر] فِي طَرِيْقِ مَكَّةَ، وَمَاتَتْ مَيْمُوْنَةُ رضي الله عنها بِسَرِفَ حَيْثُ بَنَى بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَدُفِنَتْ بِسَرِفَ.

٨٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا فَزَارَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا حَلَالًا، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ وَدَفَنَّاهَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيْهَا.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ مُرْسَلًا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ حَلَالٌ».

سهر: قوله: بسرف: [بكسر الراء موضع من مكة لعشرة أميال. (ج)]

* * * *

(٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

عرف

٨٤٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ المُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، مَا لَمْ تَصِيْدُوْهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَطَلْحَةَ رضي الله عنهما.

شيخ سهر عرف حلي

بضمتين، أي محرمون

سهر: قوله: أو يصد لكم: [أي بأمركم، وسيجيء ما يعين هذا التأويل في بيان الحديث الآتي عن أبي قتادة.]

عرف: **المذاهب في أكل الصيد للمحرم**: قوله: باب إلخ: قال بعض السلف: لا يجوز للمحرم أكل الصيد وإن لم يُصد بدلالته أو إشارته أو إعانته أو بنيته. والأخص منه مذهب العراقيين، أي لا اعتبار لنية من صاد، والشرط أن لا يصاد بدلالته أو إشارته أو إعانته، واختار البخاري مذهب العراقيين. ثم الأخص منه مذهب الحجازيين؛ فإنهم جوّزوا له أكله إذا لم يكن فيه دلالته أو إشارته أو نيته، وغرض هذا الباب بيان خلاف ذلك السلف.

فائدة في الفرق بين الإشارة والدلالة وضبط الدلالة: قال صاحب "البحر": إن إشارة المحرم في الشاهد، ودلالته في الغائب، وقال علماء اللغة: إن المستعمل في المعاني الدَّلالة بفتح الأول، وفي الأعيان الدلالة بكسره.

بيان تمسك الحجازيين بهذا والجواب عنه: قوله: أو يصد لكم: تمسك الحجازيون بهذا، وأجاب العراقيون بوجوه، منها ما قال صاحب "العناية على الهداية": إن الرواية "أو يصاد لكم" بالألف و"أو" بمعنى "إلا أن"، وقال: في بعض الألفاظ تصريح "أو يصاد لكم".

أقول: إن عامة الطرق خالية عن الألف أي "يصاد لكم"، وأيضاً إن كان الألف موجوداً فـ"يصاد لكم" مرفوع من عطف الجملة على الجملة لا منصوب، والقرينة رواية الباب بالجزم وغيرها من عامة الطرق.

ومنها إن "لكم" في "يصاد لكم" بمعنى بإعانتكم أو إشارتكم، ولكن التأويل هذا تأويل لا يشفي ما في الصدور، والحق أن يقال: إن مراد الحديث هو ما قاله الحجازيون، ولكنه يحمل على الكراهة، ويقال: إن النهي لسد الذرائع، كما أنه عليه السلام أخذ صيد أبي قتادة للدلالة على الجواز ولم يأخذ صيد صعب بن جثامة.

حلي: قوله: أو يصد لكم: قلت: أي لأجلكم عند الشافعية، ولأمركم أو نحوه كالإعانة والدلالة والإشارة عند الحنفية، مع كون الحديث مرسلاً غير حجة عند الخصم.

شيخ: قوله: ما لم تصيدوه أو يصد لكم: أي بإعانتكم وإشارتكم؛ لقوله عليه السلام: هل دللتم؟ هل أعنتم؟ هل أشرتم؟ =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ حَدِيْثٌ مُفَسَّرٌ. وَالْمُطَّلِبُ لَا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْ جَابِرٍ ﷺ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا يَرَوْنَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ بَأْسًا إِذَا لَمْ يَصْطَدْهُ أَوْ يُصَدْ مِنْ أَجْلِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا أَحْسَنُ[عرف] حَدِيْثٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَقْيَسُ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

٨٤١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ،(١) عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيْقِ مَكَّةَ، تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ[عرف] غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ،.....

(١) وفي نسخة: "أبي الزبير" بدل قوله: "أبي النضر".

عرف: **بيان أحسن حديث**: قوله: أحسن حديث روي إلخ: أقول: إن الأحسن إسناداً حديث أبي قتادة حديث الصحيحين، وأخذ النبي ﷺ لحم صيد أبي قتادة، وفي رواية في "الزيلعي": أنه ﷺ لم يأخذ لحم صيد أبي قتادة، وحكم عليها الزيلعي بأنه وهم الراوي قطعاً، وواقعة عدم الأخذ واقعة صعب بن جثامة.

الاعتراض على الأحناف في تجاوز الميقات بلا إحرام والجواب عنه: قوله: وهو غير محرم: مرور أبي قتادة عن الميقات بلا إحرام وارد على الأحناف، ونقول: إنه وارد على الشافعية أيضاً، وأما قولهم من أن واقعة أبي قتادة واقعة لم تكن المواقيت إذ ذاك معينة، فيرد عليه ما في "البخاري" في الموضعين إحرامه ﷺ من ذي الحليفة في عمرة الحديبية، وأما الجواب من الأحناف فهو أن محمداً ﷺ صرّح في موطئه أن المدني يجوز له التجاوز من ذي الحليفة بلا إحرام، ويحرم من جحفة، وليس هذا قول الشافعية. =

شيخ = قالوا: لا، قال: إذن فكلوا، فعلى هذا ردّ النبي ﷺ هدية صعب بن جثامة؛ لأنه كان أهدى حمارًا وحشيًّا حيًّا، ليس للمحرم ذبح الحي، بل يصير واجب الإرسال في يده، وقال الشافعي ﷺ: معنى قوله ﷺ: لم يصد لكم، أي بنيّتكم اصطادوا، فأكله للمحرم مكروه تنزيهًا، وأبو حنيفة ﷺ يوافقه في هذا القدر؛ لئلا يجترئ الحلال على الصيد لهدية الغير، فهذا النهي من قبيل سد الذرائع. وأما الجواب عن رواية ابن جثامة بأن كان أهدى للنبي ﷺ حمارًا وحشيًّا حيًّا، فلذا ردّه ﷺ، فيشكله أنه ورد في بعض الروايات لفظ "لحم"، وفي البعض "عضد"، فقيل في الجواب: إن رواية اللحم والعضد غير محفوظة، بقي شبهة أن أبا قتادة لما خرج مع النبي ﷺ من المدينة فكيف بقي حلالاً؟ فيمكن أنه جاء للضرورة إلى سبيل لا يحاذي ميقات المدينة، فبقي حلالاً.

فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ، فَأَخَذَ فشَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَأَدْرَكُوْا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلُوْهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوْهَا اللهُ». سهر حلي

٨٤٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه فِي حِمَارِ الْوَحْشِ مِثْلَ حَدِيْثِ أَبِي النَّضْرِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟».

سهر: قوله: إنما هي طُعمَة: بضم فسكون، أي طعام أو لقمة أطعمكموها الله أي رزقكموها أو أحلها لكم، والحديث رواه أصحاب الكتب الستة، وفيه: فسئل عن ذلك النبي ﷺ، فقال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا، ولما لم يقل ﷺ: هل اصطاد لأجلكم؟ علم أن اصطياد الحلال لأجل المحرم بدون أمره وإشارته يجوز الأكل منه للمحرم، كذا قرره ابن الهمام.

عرف = وفي الروايات: أنه أرسل أبا قتادة إلى سيف البحر للتجسس أو لتحصيل الصدقات، وأراد أبو قتادة أن يلحقه عليه السلام في الطريق ورافقه بعض الصحابة، فصال على حمار وحشي، وهو حلال، وكان رفقاؤه محرمين، فأكل بعضهم صيده ولم يأكله بعضهم، ثم سألوا النبي ﷺ عن أكلهم فأجاز لهم النبي ﷺ، وسألهم عن إشارتهم ودلالتهم كما في الروايات، ولم يرد سؤاله عليه السلام عن نيته لهم، مع أنه كان ضرورياً محتاجاً إليه عند الحجازيين، فترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة عموم المقال، فواقعة أبي قتادة دليل العراقيين.

ولينظر إلى ألفاظ "مسلم" أيضاً؛ فإن فيه: "أن أبا قتادة لم ير الحمار الوحشي، بل رآه أصحابه، فجعل يضحك بعضهم إلى بعض إلخ"، وكان ضحكهم على أنهم محرمون، ولا يجوز لهم الاصطياد، فلما رأى أبو قتادة ضحكهم فهم الكلام فصاد الحمار، وفي بعض ألفاظ "مسلم": "فجعل يضحك بعضهم إلي" وهذا اللفظ يشير إلى حثهم إياه على صيده وذهاب أبي قتادة لأجلهم، وقال القاضي عياض رحمه الله: إن في لفظ "يضحك بعضهم إلي" سقطاً، والأصل "بعضهم إلى بعض"، ثم يبحث في ضحكهم هل هو داخل في الإعانة أو خارج منه؟ فإني لم أجد تصريح أن هذا إعانة أو لا.

حلي: قوله: إنما هي طعمة أطعمكموها الله: قلت: فيه دليل الحنفية في حل ما صيد لأحد، لا بأمره.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

عرف

٨٤٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِهِ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَأَهْدَى لَهُ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ».

سهر عرف حلي شيخ سهر

أي محرمون

سهر: قوله: بالأبواء أو بودان: شك الراوي، والأبواء بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد. وودّان بفتح الواو وتشديد المهملة مكانان بين مكة والمدينة. (شرح الموطأ للقاري) قوله: فرده عليه: [لأن المحرم لا يجوز له أن يقبل صيدا حيا.]

عرف: **حديث الباب مستدل بعض السلف وبيان قصة الباب والجواب عن حديث الباب:** قوله: باب إلخ: هذا الباب على مذاق بعض السلف؛ فإن لفظ اللحم أعم، وقصة الباب قصة حجة الوداع، وحديث الباب يخالف الحجازيين والعراقيين، وأجابوا بأنه محمول على سد الذرائع، ومسألة سد الذرائع من أهم مسائل أصول الفقه، وما ذكرها الشافعية والأحناف، وذكرها الموالك وابن تيمية، وسد الذرائع: أن لا يكون الشيء منهياً عنه في الشريعة، إلا أن المكلف ينهى عنه؛ كيلا يكون مؤدياً إلى ما هو منهي عنه، مثل نهي عمر وابن مسعود رضي الله عنهما من التيمم للجنب؛ كيلا يكون مؤدياً إلى المنهي عنه من التيمم في أدنى البرد.

مدلول حديث الباب ومدلول طرق مسلم: قوله: حمارا وحشيا إلخ: ظاهر حديث الباب أنه أتى به وهو حي، واختاره البخاري فإذن رده عليه السلام؛ فإنه لا يجوز له ذبح الصيد، ومذبوح المحرم عندنا ميتة، لكن طرق "مسلم" =

حلي: قوله: فأهدى له حمارًا وحشيًّا فردّه عليه: قلت: معناه: كان حيًّا، فلا يضر الحنفية، وما روي: "لحم حمار وحش" فهو غير محفوظ، كما صرح به الترمذي.

شيخ: قوله: فأهدى له حمارًا وحشيًّا فردّه عليه: ذهب البعض إلى أنه لا يجوز أكل لحم الصيد للمحرم أصلاً، وإن لم يصده بأمره وإعانته، واستدلوا بهذا الحديث، وأجيب بأنه عليه السلام إنما كان ردّه؛ لأنه أهدي حيًّا، أو يقال: =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا الْحَدِيْثِ، وَكَرِهُوْا أَكْلَ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا وَجْهُ هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَنَا: إِنَّمَا رَدَّهُ عَلَيْهِ لَمَّا ظَنَّ أَنَّهُ صِيْدَ مِنْ أَجْلِهِ، وَتَرَكَهُ عَلَى التَّنَزُّهِ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيْثَ، وَقَالَ: «أُهْدِيَ لَهُ لَحْمُ حِمَارٍ وَحْشٍ» وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنهما.

عرف = تدل على أنه أتي به عنده عليه السلام مذبوحاً؛ لأن في بعضها ذكر العجز، وفي بعضها ذكر الورك، وفي بعضها ذكر اللحم، فيكون رده عليه السلام لسد الذرائع.

شيخ = إن سلّم أنه أهدي لحمه لا الصيد حيًّا فيمكن أن يردّ عليه السلام؛ لاحتمال أن يكون المحرم أعان الصائد أو أشار به غيره، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

* * * *

(٢٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ لِلْمُحْرِمِ عرف

٨٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ سهر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلٌ سهر قوت مِنْ جَرَادٍ، فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُ قوت بِأَسْيَاطِنَا وَعِصِيِّنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُوهُ؛ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ». حلي شيخ

جمع سوط جمع عصا

سهر: قوله: المهزم: [بتشديد الزاي المكسورة.] قوله: رجل من جراد: بكسر الراء، القطعة منه.

قوت: قوله: رجل: بكسر الراء، وسكون الجيم، الجماعة الكثيرة من الجراد ولا يقال ذلك إلا للجراد، وهو اسم جمع.
قوله: نضربه بأسياطنا: قال العراقي: كذا وقع في سماعنا، وهو غير معروف في اللغة، وإنما يجمع سوط على أسواط وسيط، بغير ألف كما ذكره الجوهري وغيره.

عرف: قوله: باب إلخ: جائز عند الكل لنص القرآن.
الاختلاف في قتل الجراد وبيان أنواع الجزاء: وأما قتل الجراد فعند أبي حنيفة رحمه الله فيه جزاء خلافاً للثلاثة، والجزاء عندنا على أربعة أنواع: البدنة، وهي عندنا بقرة وناقة، وقال الشافعية: إنها ناقة، والدم، والطعام بثلاثة أصوع، والتصدق بما شاء.
الجواب عن حديث الباب ومستدل الأحناف: وحديث الباب ليس بحجة علينا؛ لسقوط سنده، ولنا أثر عمر رضي الله عنه في "موطأ مالك" قال عمر رضي الله عنه: أطعم قبضة من الطعام. وفيه: تمرة خير من جرادة. وقال الحجازيون: إن راوياً يقول في "ابن ماجه": إني رأيت سمكاً عطس، فخرجت الجرادة من أنفه، لكنه لا يدل على أنها من خلق البحر؛ لأنه لعله أخذها من الخارج، ولم يقل أحد من كُتاب حالات الحيوانات بأنها من خلق البحر، ولعل السمك إن كان بيضه داخل الماء، يخرج السمك، وإن كانت خارجة تخرج الجراد، فإذا عاشت في البر صارت برية، وقالوا: إن سقنقور ریگ ماہی يعيش في البر ومن نسل السمك، والله أعلم.

حلي: قوله: كلوه فإنه من صيد البحر: قلت: يحتمل أنهم كانوا غير محرمين، ومعنى صيد البحر: أي في حكمه في عدم اشتراط الذبح، والحديث ضعيف.

شيخ: قوله: كلوه فإنه من صيد البحر: فيه تفصيل: ذهب البعض إلى أن الجراد من صيد البحر، أكله حلال، =

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، سهر لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

وَأَبُو الْمُهَزِّمِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ.

وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ سهر لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصِيدَ الْجَرَادَ فَيَأْكُلَهُ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِ صَدَقَةً إِذَا اصْطَادَهُ أَوْ أَكَلَهُ.

سهر: قوله: غريب: [واتفقوا على تضعيفه لأجل المهزم.]

قوله: أهل العلم: قال محمد: إذا صاد الحلال الصيد فذبحه، فلا بأس بأن يأكل المحرم من لحمه، إن كان صيد من أجله أو لم يصد من أجله؛ لأن الحلال صاده وذبحه، وذلك له حلال، فخرج من حال الصيد، فلا بأس بأن يأكل المحرم منه، وأما الجراد فلا ينبغي للمحرم أن يصيده؛ فإن فعل كفّر، وتمرة خير من جرادة، كذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا كله قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا. (الموطأ)

شيخ = وصيده مباح للمحرم، ولا فدية عليه؛ لأنه من صيد البحر كالحوت، وأما فتوى عمر رضي الله عنه: تمرة خير من جرادة، فمتروك في مقابلة الحديث، وأما مذهب إمامنا أبي حنيفة رحمه الله فهو يجوز أكله لا اصطياده للمحرم. غاية ما في الباب: أن ما اصطاده المحرم فهو ميتة، وميتة الجرادة يجوز أكله، وأما الصدقة فتجب بالاصطياد لفتوى عمر رضي الله عنه، ولا دليل في الحديث على نفي الصدقة؛ لأن معنى قول النبي عليه السلام: إنه من صيد البحر يعني مشابهة بصيد البحر في أنه يجوز أكله بلا ذبحه، وليس معناه: أنه من صيد البحر خلقة، كيف! وهو مخالف لمشاهدتنا؛ لأنه يولد في البر والجبال.

فاعترض على هذا الجواب: بأنه لا يلائم ما قلتم في معنى صيد البحر ما ورد في رواية "ابن ماجه": أن صحابيًّا يقول: إني رأيت الحوت انتثر، فخرج الجراد من أنفه؛ فإنه صريح في أن خلقته من البحر، لا كما قلتم من المشابهة، أجيب بأنه يمكن أن يكون الجراد أن دخل في أنف الحوت من الخارج؛ فانتثر الحوت، فخرج الجراد، فزعم الناظر أنه خلق من أنفه. ثم اعترض بأنه لا يلائمه ما ورد في رواية "ابن ماجه": أن النبي عليه السلام دعا بهلاك الجـــراد، فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إنه أمّة عظيمة من الأمم، وإعدام الأمّة برأسها لا يناسب بشأنك، ولا يقتضيه العقل ولا النقل؛ فإنه عليه السلام قال: لولا الكلاب أمّة لأمرت بقتل الكلاب، فقال النبي عليه السلام: إنه من صيد البحر، فحاصل جواب النبي صلى الله عليه وسلم: أنه وإن هلك بدعائه ما على الأرض من الجراد، لكن لا يهلك نسله؛ فإن خلق الجراد من الحوت فيزيد نسله ولا ينقطع، فقيل في الجواب: إن معنى قوله عليه السلام على سبيل المجاز: إنه من صيد البحر، يعني يكثر وجوده في أطراف العالم حتى الجبال والبحار؛ فإن هلك طائفة فيحتمل أن تبقى أخرى في أنواع العالم، وهذا كما نقول في عرفنا: إن هذا الشيء كثير من كذا. =

(٢٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ

عرف شيخ

٨٤٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ: الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ،.....

عرف: **التعريف بالضبع ووجوب الجزاء بقتله:** قوله: باب إلخ: الضبع في الفارسية يقال لها: كفتار، وفي "الهندية": "بِجُّو"، [يقال له في الأردية: بجو.] والضبع حلال يؤكل عند الشافعي ﷺ، وذكر أرباب التذكرات أن الضبع من أخبث الحيوانات، ويقال: إنها تحفر حفرة تحت رأس الرجل النائم، فإذا يقع الرأس في الحفرة تقطعه، ونقول: إنها من السباع وذات أنياب، وقال الشوكاني: إنها ليست بذات ناب، بل لها فك (جبڑا). =

شيخ = قال شيخنا مدّ ظلّه: هذا ما قالوا، ولا يخفى ما فيه من التكليف والتكلّف والبعد، وتحويل النصوص عن ظواهرها، فالأولى عندي: أن لا تحوّل النصوص عن الظاهر، ويبيّن معنى الأحاديث على وجه لا يبقى شائبة البعد، فأقول: قوله ﷺ: إنه من صيد البحر، على ظاهره، يعني خلقته، لا حاجة إلى التأويل، وأما القول بأنه يخالف المشاهدة، فلا نسلّم؛ لأنا لا نقول: إن خلقته منحصرة في البحر، بل يخلق في البحار، ويعيش في البر أيضًا، فعلى هذا لا حاجة إلى تأويل معنى رؤية الصحابي، أو تأويل جواب النبي ﷺ، فهو متوسط، يخلق في البحار وفي الجبال وفي البر أيضًا، فمن حيث إنه من صيد البحر يحل للمحرم أكله بلا ذبح، ومن حيث إنه من خلق البر والجبال فتجب في اصطياده الفدية، فلذا قال عمر ﷺ: تمرة خير من جرادة، فلا نترك فتوى عمر ﷺ كما ترك البعض، ولا نؤوّل في النصوص.

قوله: باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم: ههنا مسألتان: وجوب الفدية على صائد الضبع، وهو مذهب أبي حنيفة ﷺ، وجواز أكل الضبع كما يوهمه ظاهر الحديث، وإليه ذهب الشافعي ﷺ، وعند إمامنا أبي حنيفة ﷺ لا يجوز أكله، والحديث يخالف أبا حنيفة ﷺ ظاهرًا، فدليلنا قول النبي ﷺ: نهي عن أكل كل ذي ناب ومخلب من السباع، وهو قاعدة كلية، ويدخل في جزئياته الضبع، وأيضًا سيجيء في "الترمذي" - إن شاء الله تعالى - في "أبواب الأطعمة": أن النبي ﷺ نهى عن أكل الضبع خاصّة، وشدّد فيه، فلما تعارضت الروايات وقاعدة الأصول تقتضي ترجيح عدم المبيح على المبيح؛ ولذا أخذ أبو حنيفة ﷺ بما ذكرنا، ويحمل حديث الباب على النسخ؛ لقول أهل الأصول: إذا تعارض المحرم والمبيح، ولم يعلم التاريخ، فالأولى بالتقديم المبيح، وبالتأخير المحرم؛ لما فيه التحرز عن تعدّد النسخ، ويمكن التطبيق بين الأحاديث بأن يقال: بأن حديث الباب ليس بمصرّح لمقصود الشافعي ﷺ؛ =

قَالَ: قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. حلي

عرف = أقول: كلامه لا يجدي شيئاً، وتمسك الشافعي رحمه الله بحديث الباب بلفظ الصيد، والصيد يطلق على ما يؤكل لحمه، ولا نسلم هذا؛ فإنه يطلق الصيد على صيد الأسد أيضاً.[ولنا استشهاد من الشعر:

صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذا ركبت فصيدي الأبطال]

نعم يرد علينا قول الراوي: "نعم"، ورفعه إلى النبي ﷺ، فالجواب أطول، وأطنبه الطحاوي في "مشكل الآثار" لما فيه من وجود على أوراق في الحصة المطبوعة، ولكن الأغلاط في النسخة المطبوعة كثيرة، [ومن الأغلاط ما في كتاب الحج عن الغير من عروة بن تميم، قال المحشي: ما وجدت عروة بن تميم، ولعله عروة آخر، وأقول: إنه عزرة بن تميم، وهو من رواة "النسائي".]

وحاصل ما ذكر الطحاوي: أنه روي عن يحيى بن سعيد القطان بإسناده أنه من وهم الراوي "ابن أبي عمار" في رفعه؛ فإنه كان يروي عن عمر رضي الله عنه موقوفاً برهة من الزمان، ثم بعده رفعه، وابن سعيد أول من صنف في الجرح والتعديل، وهو حنفي مذهباً بتصريح ابن خلكان، وأشار الترمذي إلى أن الحديث موقوف نقلاً عن يحيى بن سعيد، وأما فتوى عمر وجابر رضي الله عنهما فأخرجها مالك في موطئه، ثم في خارج الستة ما يخالفنا في حديث الباب، وهو زيادة: "أن في قتل الضبع شاة وتؤكل إلخ" بصيغة المؤنث، وإني متردد في أنه صيغة المذكر أو المؤنث.

ثم أقول: إن المرجع هو الشاة، أي تؤكل الشاة والقرينة عليه ما في "الترمذي" في المجلد الثاني عن خزيمة بن جزء قال: "سألت رسول الله ﷺ عن أكل الضبع، فقال: أوَ يأكل الضبع أحد؟ وسألته عن أكل الذئب، فقال: أو يأكل الذئب أحد إلخ، إلا أن سند هذا الحديث ضعيف من جانب عبد الكريم بن أبي أمية، وهو ابن أبي المخارق، وهو ضعيف، وأما عبد الكريم بن مالك فثقة، وأخطأ المولوي محمد حسن السنبهلي في حاشية "الهداية" حيث قال: إنه عبد الكريم ابن مالك، وهو ثقة، والحال أنه ابن أبي المخارق، وحديث الباب ما أعله الطحاوي عن يحيى بن سعيد رحمه الله. =

شيخ = الاحتمال كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، وهو أن يقال: إن مرجع ضمير "أقاله" قوله: "الضبع صيد" لا قوله: "آكلها". فالحاصل: أن النبي ﷺ لم يحكم بحلّة الضبع، بل قال: الضبع صيد، يعني تجب الفدية على صائدها المحرم؛ لأنه في حكم الصيد، ولما كان الصيد في العرف يتبادر منه الحلال، فاستنبط جابر بن عبد الله من قول النبي ﷺ: الضبع صيد أنها حلال أكله، وهذا اجتهاده، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ؛ لأن النبي ﷺ ما قال: حلال أكلها.

حلي: قوله: قال نعم: قلت: يحتمل أنه استنبط جواز الأكل من كونه صيدًا، مع أنه لا يستلزم، أما وجوب الجزاء فمتفق عليه.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ: رَوَى جَرِيْرُ ابْنُ حَازِمٍ هَذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ: «عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ ﷺ». وَحَدِيْثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَصَحُّ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ ضَبُعًا أَنَّ عَلَيْهِ الْجَزَاءَ.

(٢٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِغْتِسَالِ لِدُخُوْلِ مَكَّةَ

٨٤٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى، أَخْبَرَنِي هَارُوْنُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ لِدُخُوْلِ مَكَّةَ بِفَخٍّ. سهر قوت

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ. وَالصَّحِيْحُ مَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: «أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ لِدُخُوْلِ مَكَّةَ»، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ، يُسْتَحَبُّ الْاِغْتِسَالُ لِدُخُوْلِ مَكَّةَ.

سهر: قوله: بفخّ: بفتح الفاء والخاء المعجمة المشدّدة، موضع قريب مكة. (جامع الأصول)

قوت: قوله: بفخّ: بفتح الفاء وبالخاء المعجمة المشددة، موضع قريب من مكة، قال المحب الطبري: هو بين مكة ومنى. وفي "النهاية": إنه الذي دفن به عبد الله بن عمر. قال العراقي: ووقع في "سنن الدار قطني" بالجيم، والمعروف الأول.

عرف = مسألة أكل الضبع: ثم أقول: فتوى عمر ﷺ ليست في جواز أكلها، بل في جزاء قتله إياها، وأما فتوى جابر ﷺ، ففي أكلها كما في "موطأ مالك"، ومن أدلتنا ما رواه الزيلعي عن "مسند أحمد"، ووجدت سنده قوياً، وفيه: أن بعض المشايخ أفتى بحرمة الضبع بين يدي سعيد بن المسيب ﷺ، فلم ينكر عليه ابن المسيب، ورجح ابن قيم مسألة الأحناف من حرمة الضبع في "إعلام الموقعين". [اشتهر اسمه "إعلام الموقعين"، وهو المكتوب على المطبوع، وفي "كشف الظنون": إن اسمه إعلام الموقفين.] [قول الترمذي: "في هذا الباب حديث ابن جريج أصح" كنت أزعمه قول يحيى بن سعيد، حتى رأيت ما في "مشكل الآثار"، فعلمت أنه قول الترمذي.]

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيْفٌ فِي الْحَدِيْثِ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ ابْنُ الْمَدِيْنِيِّ وَغَيْرُهُمَا، وَلَا نَعْرِفُ هَذَا مَرْفُوْعًا إِلَّا مِنْ حَدِيْثِهِ.

(٣٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي دُخُوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخُرُوْجِهِ مِنْ أَسْفَلِهَا

عرف

٨٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(٣١) بَابُ مَا جَاءَ فِي دُخُوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ نَهَارًا

٨٤٨ - حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

عرف: **بيان أعلى مكة وأسفلها وبيان أدب الدخول**: قوله: باب إلخ: أعلى مكة جانبها الشرقي ويسمى بـ"كداء"، وأسفلها جانبها الغربي، ويسمى بـ"كدى"، وقال ابن همام: إن الأدب وهو استقبال في هذا الطريق أي طريقه عليه السلام.

* * * *

(٣٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الْيَدِ * عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

عرف

٨٤٩ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: أَيَرْفَعُ الرَّجُلُ يَدَيْهِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ؟ فَقَالَ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَفَكُنَّا نَفْعَلُهُ؟

سهر

قَالَ أَبُو عِيسَى: رَفْعُ الْيَدِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ.

أي كراهة

وَاسْمُ أَبِي قَزَعَةَ سُوَيْدُ بْنُ حُجَيْرٍ.(١)

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ: [الْيَدَيْنِ] بَدْلَ قَوْلِهِ: «الْيَدِ».

---

(١) وفي النسخة الهندية: " سويد بن حجر" بدل قوله: " سويد بن حجير".

سهر: قوله: أفكنّا نفعله: الهمزة للإنكار، وفي "المشكاة": فلم نكن نفعله، قال الطيبي: وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى هذا، وقال أحمد وسفيان الثوري: يرفع اليدين من رأى البيت ويدعو.

عرف: **حكم رفع اليدين عند رؤية البيت والمراد من رواية الطحاوي**: قوله: باب إلخ: قال بعض العلماء: يرفع يديه حين رؤية البيت، ولهم رواية عند الطحاوي إلا أنها ليست بقوية، وهذا الرفع عندنا مكروه، نقول: مراده أن يرفع عند استلام الحجر كما في الحديث أنه يرفعهما في ثمانية مواضع، ورفعهما عند الأشواط أي لاستلام الحجر ضروري في الشوط الأول والأخير، وفي سائر الأشواط مستحب.

* * * *

(٣٣) بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ الطَّوَافُ شيخ

٨٥٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ، ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِيْنِهِ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا. سهر سهر

ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَقَالَ: ﴿وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى﴾ (البقرة: ١٢٥) فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا أَظُنُّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾ (البقرة: ١٥٨). وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ جَابِرٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

سهر: قوله: فاستلم الحجر: [أي لمسه إما بالقبلة أو باليد. (القاموس)] هو افتعل من "السلام" بمعنى التحية، وأهل اليمين يسمّون ركن الأسود المحيّا، أي إن الناس يحيّونه بالسلام، وقيل: من السلام، وهي الحجارة، جمع سلمة - بكسر اللام - استلم الحجر إذا لمسه أو تناوله، كذا في "مجمع البحار".

قوله: فرمل ثلاثا: من رَمَل يَرمُل رملاً ورملانًا إذا أسرع في المشي، وهزّ منكبيه، وهو الذي شرع في عمرة القضاء؛ ليرى المشركون قوّتهم حيث قالوا: وهنتهم حمى يثرب، كذا في "المجمع".

شيخ: قوله: باب ما جاء كيف الطواف: حديث الباب بتمامه مذهب إمامنا أبي حنيفة رحمه الله، فالأولى بركعتي الطواف مقام إبراهيم عليه السلام، ثم مسجد الحرام كله، ثم الحرم.

* * * *

عرف شيخ
(٣٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّمَلِ مِنْ الحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ

٨٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَلَ مِنْ الحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ جَابِرٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا تَرَكَ الرَّمَلَ عَمْدًا فَقَدْ أَسَاءَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِذَا لَمْ يَرْمُلْ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَرْمُلْ فِيْمَا بَقِيَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ، وَلَا عَلَى مَنْ أَحْرَمَ مِنْهَا.

عرف: غرض رمل الصحابة وحكم الرمل اليوم: قوله: باب إلخ: كان ابتداء الرمل أنه ﷺ لما أتى مكة للعمرة عام القضاء وأراد الطواف، خرج الكفار مستكرهين طواف الصحابة، وكانوا ينظرون من أعلى الجبل، وقالوا: أضناهم حمى يثرب، فأمر النبي ﷺ أصحابه بالرمل، فكانوا يرملون في ثلاثة جوانب؛ لأنها كانت منظر الكفار، وأما الجانب الرابع فلم يكونوا فيه، وكانت الصحابة يمشون فيه، ثم صار حكم الرمل في الجوانب الأربعة.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما الرمل ليس بسنة، وإنما كان لغرض إظهار الجلادة والصحة في أعين كفار مكة، وارتفع الغرض، خلافاً لجمهور الأمة، ونقول: إن واقعة إظهار الجلادة كانت واقعة عمرة القضاء، وقد رمل النبي ﷺ في حجة الوداع بعد فتح مكة، فعلم أن الرمل سنة، والـــرمل سنة في كل طواف بعده سعي، وللقارن عندنا طوافان والرمل مرتين.

شيخ: قوله: باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر: فيه مذهبان، مذهبنا أن الرمل من الحجر إلى الحجر في أربعة جوانب، ومذهب البعض: أن الرمل من حجر الأسود إلى الركن اليماني في ثلاثة جوانب، فحديث الباب حجّة لهم عليهم.

* * * *

(٣٥) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِي دُوْنَ مَا سِوَاهُمَا

٨٥٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ﷺ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيَةُ لَا يَمُرُّ بِرُكْنٍ إِلَّا اسْتَلَمَهُ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ (سهر) يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ (عرف) الْيَمَانِيَ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُوْرًا. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنْ لَا يَسْتَلِمَ إِلَّا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ.

سهر: قوله: لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني: كذا جاء عن ابن عمر، رواه الشيخان، وبه قال الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة.

عرف: **حكم استلام الحجر الأسود والركن اليماني**: قوله: باب إلخ: استلام الحجر الأسود مستحب عند الكل، وأما استلام الركن اليماني، فمروي عن محمد بن الحسن ﷺ.

ضبط اليماني: قوله: الركن اليماني: ياء "اليماني" ليست بمشددة، بل عوض عن التنوين، وكان في الأصل يمانٍ.

وجه تخصيص الاستلام بالحجر الأسود والركن اليماني: وأما وجه تخصيص الاستلام بالحجر الأسود والركن اليماني دون الركن العراقي والشامي، فهو أن الأوليين باقيين على البناء الإبراهيمي بخلاف الآخرين، وكان بيت الله احترقت في زمان، فجمع القريش الأموال الطيبة لبناء بيت الله الكعبة، فبنوها وأخرجوا الحطيم؛ لأن الأموال الطيبة كانت قليلة، والحطيم على شكل نصف الدائرة، ودوران الحطيم ستة وثلاثون ذراعاً، وأبعدُ الحطيم عن بيت الله ستة أذرع.

وقال الشافعية: إن بناء البيت من الجانب المقابل أيضاً ضيق فيه شيء تضييق، ولذا جعل بعض سلاطين الشافعية موضعاً مرتفعاً من الأرض مسنماً في أصل جدار الكعبة؛ ليقع الطواف خارجها، ويسمى ذلك الموضع المرتفع بالشاذوران، وورد في حديث: أن الحجر الأسود بمنزلة يمين الله تعالى، فيبايع به كما يبايع على يد الرجل.

(٣٦) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ مُضْطَبِعًا

٨٥٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ (قوت) ابْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا (سهر قوت) وَعَلَيْهِ بُرْدٌ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَعَبْدُ الْحَمِيدِ هُوَ ابْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رضي الله عنه.

(٣٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

٨٥٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ (قوت) عَابِسِ ابْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يُقَبِّلُ الْحَجَرَ، وَيَقُولُ: إِنِّي أُقَبِّلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ (سهر) لَمْ أُقَبِّلْكَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما.

سهر: قوله: مضطبعا: الاضطباع: هو أن يأخذ الإزار أو البرد، فجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره، وسمّي بذلك؛ لإبداء الضبعين، والضبع - بسكون الباء - وسط العضد، ويقال للإبط: الضبع للمجاورة، قيل: إنما فعل ذلك إظهارًا للتشجع، كالرمل في الطواف. (الطيبي)

قوله: لم أقبلك: إنما قال ذلك؛ لئلا يغترّ الناس، أي بعض قريبي العهد بالإسلام الذين قد تألّفوا عبادة الأحجار وتعظيمها ورجاء نفعها وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمها، فخاف رضي الله عنه أن يراه بعضهم يقبله فيفتتن به. (الطيبي)

قوت: قوله: عن ابن يعلى: هو صفوان، كذا سماه ابن عساكر في "الأطراف" وتبعه عليه المزي.

قوله: مضطبعا: قال الشافعي: الاضطباع أن يشتمل بردائه على منكبه الأيسر ومن تحت منكبه الأيمن، فيكون منكبه الأيمن بارزًا. قوله: عابس بن ربيعة: بموحدة ثم سين مهملة.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عُمَرَ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.* وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَسْتَحِبُّوْنَ تَقْبِيْلَ الْحَجَرِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ، اسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ وَقَبَّلَ يَدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ اسْتَقْبَلَهُ إِذَا حَاذَى بِهِ وَكَبَّرَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ صَحِيْحٌ»: [حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ عَلَيْهِ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ زُوْحِمْتُ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: اجْعَلْ «أَرَأَيْتَ» بِالْيَمَنِ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.

قَالَ: وَهَـذَا هُوَ الزُّبَيْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ كُوْفِيٌّ، يُكْنَى أَبَا سَلَمَةَ، سَمِعَ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ. رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الأَئِمَّةِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.]

* * * *

(٣٨) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ

٨٥٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَأَتَى الْمَقَامَ فَقَرَأَ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (سهر) (البقرة: ١٢٥) فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ قَالَ: نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا وَقَرَأَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ (سهر) شَعَائِرِ اللهِ﴾ (عرف) (البقرة: ١٥٨).

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ، فَإِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا لَمْ يُجْزِهِ، وَيَبْدَأُ بِالصَّفَا.

سهر: قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى: هو الحجر الذي فيه أثر قدمه، وقيل: الحرم كله،. و"مصلى" أي مدعى عنده، وقيل: موضع صلاة، وتعقّب بأنه لا يصلى فيه، بل عنده. (مجمع البحار)

قوله: من شعائر الله: الشعائر جمع شعيرة، وقيل: هي جمع شعارة بالكسر، كذا في "المواهب". وقال الجوهري: الشعائر: أعمال الحج وكل ما جعل عَلَمًا لطاعة الله تعالى. وقال الزجاج: هي جميع متعبّدات الله التي أشعرها الله أي جعلها أعلامًا لنا، وهي كل ما كان من موقف أو مسعى أو مذبح. (العيني)

قال الطيبي: الابتداء بالصفا شرط، وعليه الجمهور، وعن بعضهم: به احتج من أوجب الترتيب في الوضوء على أنه لو بدأ بالمروة كان ذلك الشوط غير محسوب له، وفيه دليل على وجوب الطواف بين الصفا والمروة كما يجب الطواف بالبيت، وقال بعضهم: ليس بواجب، بل هو تطوّع؛ لقوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (البقرة: ١٥٨)، ورفع الجناح يدل على الإباحة، ويجب على تاركه الدم، ورد بأن الآية إنما أنزلت في الأنصار، كانوا يحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فقيل لهم: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾.

عرف: حكم من بدأ بالمروة قبل الصفا: قوله: باب إلخ: تفصيل الفروع في الفقه، ومن بدأ بالمروة قبل الصفا لا يعتبر الشوط الذي إلى الصفا.

المراد بالشعائر وبيان المذاهب في حكم السعي بين الصفا والمروة: قوله: شعائر الله إلخ: قال السيوطي رحمه الله: إن المراد بالشعائر العلامات (يادگاريں)، والسعي بين الصفا والمروة واجب عند أبي حنيفة رحمه الله، فرض عند الشافعي رحمه الله.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى رَجَعَ. فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ، فَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْهَا رَجَعَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى أَتَى بِلَادَهُ أَجْزَأَهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ تَرَكَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاجِبٌ، لَا يَجُوزُ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ.

(٣٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

عرف

٨٥٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْعَ وَمَشَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَأَوْهُ جَائِزًا.

٨٥٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ

عرف: **بيان المغايرة بين وجهي السعي في البخاري والترمذي**: قوله: باب إلخ: في رواية "البخاري" في كتاب الأنبياء: وجه السعي بين الصفا والمروة غير ما في هذا الحديث، وذلك قصة هاجر رضي الله عنها، وكانت هاجر رضي الله عنها تمشي من الصفا إلى الميل الأخضر، وتسعى من الميل إلى الميل الثاني؛ لغيبوبة إسماعيل عليه السلام عن نظرها، ثم تمشي من الميل إلى المروة، وجرت سنتها إلى قيام القيامة.

كَثِيْرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ﷺ يَمْشِي (شيخ) فِي الْمَسْعَى، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَمْشِي فِي الْمَسْعَى (بضم الجيم وسكون الميم) بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ (مكان السعي)، فَقَالَ: لَئِنْ سَعَيْتُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْعَى، وَلَئِنْ مَشَيْتُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْشِي، وَأَنَا شَيْخٌ (سهر شيخ) كَبِيْرٌ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَوَى سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ نَحْوَ هَذَا.

سهر: قوله: وأنا شيخ كبير: أراد بهذا بيان العذر في ترك السعي.

شيخ: قوله: يمشي في المسعى: أي موضع السعي بين الميلين الأخضرين.

قوله: وأنا شيخ كبير: له معنيان، الأول: أنه لما أنكر المعترض على ابن عمر ﷺ بأنك تمشي في المسعى، مع أن السعي سنة، رأيت النبي ﷺ يسعى، فقال ابن عمر ﷺ في الجواب: نعم! السعي سنة، ولكني رأيت النبي ﷺ سعى بين الميلين الأخضرين، ورأيته يمشي أحيانًا بيانًا لتعليم الجواز، أو للعذر، فلما علم أن السعي يسقط في الضرورة، وإني شيخ كبير، فلا أطيق السعي، وأمشي للعذر، فعلى هذا معنى قول ابن عمر ﷺ: رأيت النبي ﷺ يمشي بين الميلين الأخضرين ويسعى بينهما.

وأما الثاني فهو أن يقال: معناه رأيت النبي ﷺ يمشي ويسعى بين الصفا والمروة، فالسعي بين الميلين الأخضرين، والمشي خارجًا عنهما، فعلم أن كلا من الأمرين جائز بين الصفا والمروة؛ فإني أختار المشي؛ لمكان الضرورة بين جمع الصفا والمروة.

* * * *

(٤٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّوَافِ رَاكِبًا

عرف شيخ سهر

٨٥٨ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، عرف

سهر: قوله: في الطواف راكبًا: قال مالك وأبو حنيفة: إن طاف راكبًا لعذر أجزأه، ولا شيء عليه، وإن كان بغير عذر فعليه دم، قال أبو حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف. واعتذروا عن ركوب سيدنا رسول الله ﷺ بأن الناس كثروا عليه وغشوه، بحيث إن العواتق خرجن من البيوت، أو لأنه يستفتى، وروى أبو داود: "قدم النبي ﷺ بمكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته"، الحديث. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وفيه مقال. (العيني مختصرًا)

عرف: **بيان وجوب الطواف ماشياً عند أبي حنيفة رحمه الله إلا لعذر**: قوله: باب إلخ: المشي المقابل للركوب واجب عند أبي حنيفة رحمه الله، ولو ركب وترك الواجب لعذر فلا دم عليه، كما أن ستة واجبات لا دم على تركها بعذر، كما في هذا الشعر:

سعي وحلق ومشي عند طوفهما ... صدر وجمع وزور قبل الإمساء

من واجبات ولكن حيث ما تركت، وأما سوى هذه الستة، فتوهم عبارات البعض إلى الدم، وعبارات بعضهم إلى عدم وجوب الدم.

بيان أن ركوب النبي ﷺ كان لعذر وبيان العذر: قوله: على راحلته إلخ: ركوبه عليه السلام كان لعذر، والعذر في "مسلم": أنه ركب ليراه الناسُ ويسألوه، وفي "أبي داود": أنه عليه السلام كان مشتكيا، إلا أن في إسناد ما في "أبي داود" يزيد بن أبي زياد المتكلم فيه، وذكر البخاري في الترجمة أنه عليه السلام ركب لمرض، وقال الشارحون: إن بناء ترجمة البخاري على ما في "أبي داود"، والله أعلم.

شيخ: قوله: باب ما جاء في الطواف راكبًا: عند البعض تجب الفدية بالطواف راكبًا، وأما عندنا فلا تجب، بل الطواف راكبًا يكره، وجه الكراهة: أن فيه خوف تلوّث المسجد بالنجاسة بأن يبول الدابة، وقيل في وجه الكراهة: إن فيه خوف إيذاء الناس؛ لأنه مجمع عظيم، وفيه خوف أن تضرب الدابة أحدًا، فإن أمن من الوجهين فلا بأس، والنبي ﷺ كان مأمونًا من جهة ناقته من الأمرين، إما بعادتها أو بيان الوحي، ووجه طوافه ﷺ راكبًا: قيل في بعض الروايات: علالة طبيعته، وقيل: لأن كل أحد قريب وبعيد كان جاء؛ ليتعلم بأفعاله، ويسهل على الناس سؤال السائل وجوابه ﷺ وغير ذلك على موضع، هو أعلى من مجمع الناس، ويحتمل أن يكون جميع الأمور ملحوظًا له عليه السلام؛ لما لا تعارض في الأسباب.

فَإِذَا انْتَهَى (عرف) إِلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي الطُّفَيْلِ وَأُمِّ سَلَمَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَطُوْفَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

عرف: الرد على تمسك المالكية بحديث الباب على طهارة بول مأكول اللحم: قوله: انتهى إلى الركن إلخ: أي الحجر الأسود. وتمسك الموالك بهذا على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه وأزباله؛ فإنها لو لم تكن طاهرة لما أدخل النبي ﷺ ناقته في المسجد الحرام. وقال الحافظ في "الفتح": إن ناقة النبي ﷺ لعلها كانت مُدَرَّبَةً، لكن جواب الحافظ ليس بذاك القوي، وهناك بحث في تمسك الموالك بأن جوانب البيت في عهده ﷺ كانت مطافاً، ولم يكن ثمة بناء، وأما بناء الحائط وتحديد المسجد الحرام فمن عهد عمر ﷺ، كما في "البخاري" في "باب بنيان الكعبة"، فلم يكن المسجد الحرام حين طوافه ﷺ فرقّ استدلال المالكية.

ثم فيه نظر بأن القرآن العظيم يخبر بالمسجد الحرام ويسمي، فلا بد من كون المسجد الحرام في عهده ﷺ، فيبحث أن العرصة إذا كانت لا تعمير فيها، فهل تأخذ أحكام المسجد أم لا؟ فعاد نظر الموالك. فأقول: إنه يبحث في أن مطافه ﷺ كان خارج البيت متصلها أو منفصلاً عنها، والبحث بقدر الضرورة مر سابقاً.

بيان أطوفة النبي ﷺ بعد الهجرة والاختلاف في تخريج ثلاثة أطوفة في حجة الوداع: واعلم أن أطوفة النبي ﷺ بعد الهجرة ستة، طواف عمرة القضاء، وطواف فتح مكة بلا عمرة، وطواف في عمرة الجعرانة، وثلاثة أطوفة في حجة الوداع اتفاقاً، والاختلاف في النظر، فعندنا أولها: طواف العمرة، وثانيها: طواف الزيارة، وثالثها: طواف الوداع، وقال الشافعية: أولها طواف القدوم، وأما طواف العمرة فدخل في طواف الحج، وأما سوى هذه الستة فأشار إليها البخاري تمريضاً، ومن المعلوم أن البخاري إذا أتى في الترجمة بالتمريض، فلا يكون مختاره، وبات النبي ﷺ بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وطاف البيت في هذه الليالي ولكن عددها غير معلوم.

بيان كون أطوفته ﷺ راكبا وماشيا: وأما حال كونها راكباً أو ماشياً، ففي كتب السير: أن طواف عمرة القضاء وطواف الزيارة كانا في حال الركوب، ونقل الواقدي أن طواف فتح مكة أيضاً كان راكباً، ولكن الواقدي متكلم فيه، ويأتي في تصانيفه بالرطبة واليابسات وطواف عمرة جعرانة وطواف عمرة الحج في حجة الوداع والوداع كانت ماشياً.

* * * *

(٤١) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الطَّوَافِ

٨٥٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِينَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ حَدِيثٌ غَرِيبٌ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَوْلُهُ.

٨٦٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَانُوا يَعُدُّونَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَفْضَلَ مِنْ أَبِيهِ، وَلَهُ أَخٌ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا.

سهر: قوله: ذنوبه: [أي الصغائر؛ لأن الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة.]

قوت: قوله: من طاف بالبيت خمسين مرة: حكى المحب الطبري عن بعضهم: أن المراد بالمرة الشوطُ، وردَّه، وقال: المراد خمسون سبوعًا، وقد ورد كذلك في رواية الطبراني في "الأوسط"، قال: وليس المراد أن يأتي بها متوالية في آنٍ واحدٍ، وإنما المراد أن يوجد في صحيفة حسناته ولو في عمره كله.

عرف: **المراد من الحديث وبيان أفضل العبادة للآفاقي وعدد الأطوفة في الحج**: قوله: خمسين مرة إلخ: أي طواف النافلة لا الحج خمسين مرة، وقالوا: إن أعلى العبادات للآفاقي الطواف، فليكثره مهما أمكن، وأما في الحج فللمفرد ثلاثة أطوفة، وللقارن أربعة أطوفة، وللمتمتع ثلاثة أطوفة.

شيخ: قوله: من طاف بالبيت خمسين مرّة: المراد بالطواف إما الطواف المصطلح الشرعي الذي هو عبارة عن سبعة أشواط، فخمسين طوافًا ثلاث مائة وخمسين شوطًا، وإن أريد بالطواف الشوط، فخمسين شوطًا سبعة طواف، ويبقى حينئذ شوط زائد، فعليه أن ينضمّ إليه ستة أشواط أخرى حتى يتمّ الطواف.

عرف شيخ
(٤٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ[1] فِي الطَّوَافِ لِمَنْ يَطُوْفُ

٨٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ،

بموحدتين آخره هاء

(١) وفي نسخة: "بعد الصبح" بدل قوله: "بعد المغرب"، والصواب: "بعد الصبح".

عرف: حكم ركعتي الطواف واختلاف الأئمة في أدائهما في الأوقات المكروهة: قوله: باب إلخ: ركعتا الطواف واجبتان عندنا، ومع هذا لا يصح أداؤهما بعد العصر والصبح، كذا في "الهداية"، وقال: إنهما واجبتان لغيرهما، لا يصح أداؤهما في هذا الوقت المكروه، وأما الواجب لغيره فمر، وقال الشافعية: تصح صلاة الطواف في الوقت المكروه. =

شيخ: قوله: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح في الطواف لمن يطوف: مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا تجوز الصلاة بمكة أيضًا في الأوقات المكروهة نظرًا إلى حديث النهي، وجوّز الشافعي في الأوقات المنهي عنها؛ لحديث الباب؛ فإن حمل الأحاديث على التعارض فيرجح وقت التعارض حديث النهي؛ لكثرة الطرق والرواة والصحة، مع ترجيح قاعدة الأصول، وللنهي تقوية بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن لم يحمل على التعارض فيمكن الجمع بوجهين، الأول: كما اختاره الشافعي، يعني يخصص من النهي هذا، والثاني: ما اختاره أبو حنيفة، يعني يخصص أحاديث النهي عن هذا الحديث، وتخصيص إمامنا أبي حنيفة أولى وأوفق بالنسبة إلى تخصيص الشافعي؛ لما قدّمنا أن للنهي ترجيحًا على المبيح.

ويمكن بل الأولى أن يقال: إنه لا تعارض أولا بين الأحاديث؛ فإن عموم إجازة الصلاة في الأوقات المكروهة، لا يستفاد إلا إذا كان المخاطبون بقوله: "صلى أية ساعة شاء" المصلين، وليس كذلك، بل المخاطبون خدام الكعبة الشريفة، ووجهه: أن خدام بيت الله تعالى كانوا يسدّون بيت الله تعالى، وكانوا يمشون عقيب حاجاتهم، والناس كانوا يتضررون بفعلهم، فزجرهم النبي ﷺ بأنه ليس لكم أن تسدّوا أبواب بيت الله، وتمنعوا الناس عن الطواف والصلاة في المسجد الحرام، بل عليكم أن تفتحوا أبواب الكعبة الشريفة كل ساعة بليل ونهار، وللمصلّي وسعة في أن يصلي بليل أو نهار بعد خروج الأوقات المكروهة المنهية عنها أو لا، فليس فيه إجازة أداء الصلاة كل وقت، كما أنه يفهم من قول النبي ﷺ في باب الزكاة للمتصدّقين: أرضوا مصدّقكم وإن ظلمكم، قالوا: يا رسول الله، وإن ظلموا؟ قال: وإن ظلمتم، فلا يفهم منه أدنى عاقل أن النبي ﷺ أجاز الظلم وأباحه؛ لأنه عليه السلام كان قال للمتصدّقين =

سهر حلي
لَا تَمْنَعُوْا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ». وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي ذَرٍّ ﷺ

سهر: قوله: لا تمنعوا أحدًا: ولعلهم كانوا يمنعون بعض الناس عن الطواف أحيانًا. قال الطيبي: التقييد بالطواف ليس بقيد مانع، بل قوله: "أحدًا طاف" بمنزلة "أحدًا دخل المسجد الحرام"؛ لأن كل من دخله فهو يطوف بالبيت غالبًا، فهو كناية. (المرقاة)

قوله: وصلّى أية ساعة شاء: قال المظهر: فيه دليل على أن صلاة التطوع في أوقات الكراهة غير مكروهة بمكة لشرفها؛ لينال الناس من فضلها في جميع الأوقات، وبه قال الشافعي، وعند أبي حنيفة: حكمها حكم سائر البلاد في الكراهة، يعني لعموم العلة وشمولها، قال ابن الملك: والظاهر أن المراد بقوله: "وصلّى أيّة ساعة شاء" في الأوقات الغير المكروهة؛ توفيقًا بين النصوص. (المرقاة)

عرف = **الجواب عن حديث الباب وأدلة الأحناف**: وقال الشافعية: إن حديث: "صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار إلخ" عام، ونقول: إنه يخصص بأحاديث تدل على كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة، وقيل: إن حديث الباب لا يدل على مذهب الشافعية، بل مراده أن بني عبد مناف لا حقّ لهم بالمنع، كما مر نظيره من حديث: لا تمنعوا إماء الله من المساجد إلخ أي لا حق لكم في المنع، ولنا أثر الفاروق الأعظم ﷺ أخرجه الطحاوي، والبخاري في الترجمة، وللطرفين آثار، ويمكن لأحد من الأحناف أن يستدل بما في "البخاري": أن أم سلمة ﷺ كانت مريضة وقت طواف الوداع، فسألت النبي ﷺ: كيف تفعل؟ فقال: طوفي وراء الناس راكبة، فطافت و لم تصل حتى خرجت إلخ، ولعل عدم صلاتها كانت بأمره عليه السلام، ولكني هناك متردد في خروجها أنها خرجت من مكة أو حتى خرجت من المسجد الحرام، وعلى التقدير الثاني لا يكون الحديث المرفوع حجة لنا.

حلي: قوله: لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى: قلت: نهيٌ للمانعين لا إذنٌ للمصلين، والحجة لنا حديث عمر الآتي خصوصًا وإطلاق النهي عمومًا.

شيخ = أولاً: المتعدي في الصدقة كمانعها، وزجرهم ومنعهم عن التعدّي والظلم، ووعظهم وذكرهم، ثم قال للمتصدّقين: وإن ظلمتم، وكان غرض النبي ﷺ أنهم لا يظلمون عليكم إن شاء الله تعالى، لا في منعتهم وزجرهم، بل عليكم أن ترضوهم، فكذا فيما نحن فيه أن النبي ﷺ كان نهى أولاً عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها، ثم بعد ذلك أجاز الصلاة في جميع الأوقات سوى التي منع فيها أولاً.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهَ أَيْضًا.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَكَذَلِكَ إِنْ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ أَيْضًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَاحْتَجُّوْا بِحَدِيْثِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّهُ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّ، وَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى نَزَلَ بِذِي طُوًى (سهر) فَصَلَّى بَعْدَ مَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ.

سهر: قوله: بذي طوى: بفتح الطاء ويضم ويكسر وبنون وبترك، موضع بقرب مكة ينزل فيه أمراء الحاجّ، قال محمد: وبهذا نأخذ، ينبغي أن لا يصلّي ركعتَي الطواف - أي بعد صلاة الصبح، سواء طاف في وقت الكراهية أم لا، بأن طاف قبل الصبح مثلاً - حتى تطلع الشمس وتبيض، وكذا الحكم فيه بعد صلاة العصر، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

فإن قلت: يجوز الوتر بعد الفجر قبل صلاته وبعدها، فلم لا يجوز صلاة الطواف وهما واجبان؟ قلت: الفرق بينهما: أن الوتر واجب بإيجاب الله تعالى، وصلاة الطواف تجب بفعل الطائف، سواء يكون الطواف واجبًا عليه أم لا، فتأمّل فإنه موضع زلل، كذا في "الموطأ" وشرحه لعلي القاري.

* * * *

(٤٣) بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ

٨٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قِرَاءَةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بِسُوْرَتَيْ الْإِخْلَاصِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾

٨٦٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بِـ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عِمْرَانَ. وَحَدِيْثُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ فِي هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عِمْرَانَ ضَعِيْفٌ فِي الْحَدِيْثِ.

(٤٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الطَّوَافِ عُرْيَانًا (عرف)

٨٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أُثَيْعٍ (سهر قوت) قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ؟

سهر: قوله: أثيع: [بالمثلثة مصغرا، ويقال بتحتانية أوله، يأتي.]

قوت: قوله: أثيع: قال العراقي: اختلف في ضبطه، فقال الجمهور: هو بضم الياء المثناة من تحت وفتح المثلثة، بعدها ياء التصغير، وآخره عين مهملة. وقال أحمد بن حنبل: إنه المحفوظ. وقال ابن معين: إنه الصواب. =

عرف: **حكم ستر العورة في الحج وبيان الاعتراض والجواب عنه**: قوله: باب إلخ: ستر العورة في الحج واجب، وإن قيل: إن ستر العورة فرض في نفسه، فكيف يكون واجباً للحج؟ قلت: لا تنافي بينهما؛ فإنه قد يكون الشيء فرضاً في نفسه وواجباً للغير. =

قَالَ: بِأَرْبَعٍ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَلَا سهر يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا سهر يَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ، وَمَنْ لَا مُدَّةَ لَهُ فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

سهر: قوله: لا يطوف بالبيت عُريان: قال الطيبي: وإنما منع طواف العريان؛ لما كانت الجاهلية عليه. وعن طاوس: كان يطوف أحدهم بالبيت عريانًا، وإن طاف وهي عليه ضرب، وانتزعت منه؛ لأنهم قالوا: لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها، وقيل: تفاؤلاً؛ ليتعروا من الذنوب كما تعرّوا من الثياب.

قوله: لا يجتمع المسلمون والمشركون إلخ: قال الطيبي نقلاً عن النووي: هو من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾، والمراد بالمسجد الحرام حرم الله، فلا يمكّن مشرك من دخوله، ولو جاء في رسالة أو أمر مهم، بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به، ولو دخل خفيةً ومات، نبش وأخرج من الحرم.

قوت = وقال بعضهم: أُثيع بهمزة مضمومة مكان الياء. وقال شعبة: أثيل باللام مكان العين. قال ابن معين: وليس أحد يقوله إلا شعبة وحده. وقال أبان بن تغلب: نفيع، بالنون والفاء، وهو تصحيف. قال الذهبي: والأول أصح، وليس لزيد عند المصنف إلا هذا الحديث، و لم يرو عنه إلا أبو إسحاق السبيعي، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات".

عرف = فائدة في أن أثر ظنية الدليل وقطعيته إنما يظهر في داخل الحقيقة لا في خارجها: واعلم أن دلالة ظنية الدليل على الوجوب وقطعية الدليل على الفرضية إنما يظهر في دواخل الحقيقة، لا في خارج الحقيقة من الأحكام والشروط؛ فإنهم لا يبحثون في الأحكام والشروط ظناً وقطعاً، والموانع أيضاً من باب الأحكام والشروط، فعلى هذا ما زدنا على نص آية السرقة من عشرة دراهم بأخبار الآحاد، فلا إشكال فيه، بل عشرة دراهم شرط قطع اليد، وكذلك المهر في النكاح من عشرة دراهم زيادة على نص آية تدل على أن يكون النكاح بمال، فهذه الزيادة بأخبار الآحاد زيادة الحكم [فإن حديث عشرة في المهر والسرقة حديث حسن، كما سيأتي.]؛ لأن المهر حكم فلا إشكال، وقال صاحب "الهداية": إن "أخروهن من حيث أخرهن الله إلخ" خبر مشهور، وجعله مبنى مسكة المحاذاة، أقول: إنه ليس بمشهور بل ليس بمرفوع أيضاً، بل أثر، وقد علمت بالاستقراء أن الواجبات الداخلية ليست إلا في الحج والصلاة، هذا عندنا، وأما عند الشافعية ففي الحج فقط.

٨٦٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَهُ، وَقَالَا: «زَيْدُ بْنُ يُثَيْعٍ»، وَهَذَا أَصَحُّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَشُعْبَةُ وَهِمَ فِيهِ، فَقَالَ: «زَيْدُ بْنُ أُثَيْلٍ».

أي من أثيل

شيخ

(٤٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي دُخُوْلِ الْكَعْبَةِ

٨٦٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِي، وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ

كناية عن السرور

طَيِّبُ النَّفْسِ، فَرَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ حَزِينٌ.

فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ، وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ

تعني استفسرت وجه الحزن

أَتْعَبْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي». قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

شيخ: قوله: باب ما جاء في دخول الكعبة: دخولها سنة من غير المؤكدات، وأما الدخول كدخول اليوم فحرام، كما قال فقهاؤنا؛ لأن الله تعالى لعن الراشي والمرتشي، والأمر في اليوم على الرشوة.

* * * *

عرف شيخ
(٤٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

٨٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنْ بِلَالٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ: لَمْ يُصَلِّ سهر وَلَكِنَّهُ كَبَّرَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ ﷺ.

سهر: قوله: لم يصل ولكنه كبر: وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال؛ لأنه مثبت ومعه زيادة علم فوجب ترجيحه، والمراد الصلاة المعهودة، ويؤيده قول ابن عمر: نسيت أن أسأله كم صلى. قاله الطيبي.

عرف: دخول النبي ﷺ الكعبةَ والصلاة فيها: قوله: باب إلخ: إنه عليه السلام دخل في الكعبة في فتح مكة، وخرب الأصنام، وفي كتب السير: أنه عليه السلام كان يشير بأصبعه إلى الأصنام ويقرأ: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ (الإسراء:٨١)، وكانت تنكب الأصنام بأنفسها، ثم محا التماثيل على جدران الكعبة، فقال النبي ﷺ لعلي كرم الله وجهه: أن يبلَّ الثوب ويمحو التصاوير، فقال علي ﷺ للنبي ﷺ: ضع قدميك على كتفي وامحها، فقال عليه السلام: إنك لا تستطيع أن تحملني، بل ضع قدميك على كتفي.

وقال زيد بن ثابت ﷺ: لما نزل قطعة ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ (النساء: ٩٥)، وكان فخذه عليه السلام على فخذي، فخشيت أن ترض فخذي، ولا كانت تحمل النبي ﷺ ناقة إلا ناقته القصواء. =

شيخ: قوله: باب ما جاء في الصلاة في الكعبة: جائزة نوافلها وفرائضها إلى أيّ جدار توجّه، وبلال وابن عباس ﷺ اختلفا في صلاة النبي ﷺ في الكعبة، فنحن نرجّح قول بلال ﷺ؛ لأنه مثبت، ويخبر عن شيء رآه علمه وتيقّن بوقوعه، وأما الناهي فيخبر عن عدم رؤيته فعل النبي ﷺ، وعدم رؤيته ليس دليلاً على عدم الفعل في الوقوع، إلا إذا كان النهي ناشئًا عن دليل، وأيّ دليل هناك لابن عباس ﷺ؟

ووجه الخلاف أن النبي ﷺ لما دخل الكعبة، ودخل معه بلال وابن عباس ﷺ، فسدّ الباب؛ لئلا يزدحم الناس في الدخول، وأظلم النهار، فرأى بلال ﷺ أن النبي ﷺ جعل العمود بين العمودين، فكبر، فصلّى بقربه معه ﷺ، ولم ير ابن عباس ﷺ فعل النبي ﷺ؛ لبعده والظلمة، بل سمع "الله أكبر"، ففي قول ابن عباس ﷺ أيضًا قرينة لنا على أن النبي ﷺ صلّى.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ بِلَالٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا يَرَوْنَ بِالصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ بَأْسًا. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ النَّافِلَةِ فِي الْكَعْبَةِ، وَكَرِهَ أَنْ يُصَلَّى الْمَكْتُوْبَةُ (عرف) فِي الْكَعْبَةِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (عرف): لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى الْمَكْتُوْبَةُ وَالتَّطَوُّعُ فِي الْكَعْبَةِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ النَّافِلَةِ وَالْمَكْتُوْبَةِ فِي الطَّهَارَةِ وَالْقِبْلَةِ سَوَاءٌ.

عرف = وفي بعض الروايات: أنه ﷺ دخل الكعبة في حجة الوداع، لكن البعض الآخر تخالفها، كما أشار البخاري إلى اختلاف الرواة، وكان التوفيق بين الروايتين ممكناً، لكن المحدثين لم يتوجهوا إلى التوفيق، وأما الصلاة في الكعبة، فروى بلال ﷺ أنه ﷺ صلى في عام فتح مكة، وروى ابن عباس ﷺ بأنه ﷺ لم يصلِّ، بل كبَّر وسبَّح في جوانبه.

ورجح المحدثون رواية بلال ﷺ على رواية ابن عباس ﷺ؛ لأنه مثبت، والمثبت مقدم كما صرح البخاري في أبواب الزكاة، وكان التوفيق بين روايتهما ممكناً بالحمل على الواقعتين، لكن المحدثين لم يتوجهوا إلى التوفيق، بل إلى الترجيح، وقال البخاري: إن ابن عباس ﷺ أيضاً مثبت لشيء آخر أي التكبيرات.

قوله: المكتوبة في الكعبة إلخ: لأن في داخل الكعبة تكون بعض أجزاء الكعبة مستقبلة إليها، وبعضها مستدبرة إليها.

مذهب الشافعي ﷺ في الصلاة نحو باب الكعبة وعلى سقفها والاختلاف في من بنى الكعبة وفي عدد بنائها:

قوله: وقال الشافعي لا بأس إلخ: مذهب الشافعي ﷺ عدم جواز الصلاة متوجهاً إلى باب الكعبة، أو على سقف الكعبة بدون السترة؛ فإن الكعبة عنده البناء لا الهواء، ولم يفرق بين المكتوبة والنافلة. قيل: باني الكعبة إبراهيم ﷺ، وقيل: آدم ﷺ، ورفعت إلى السماء في طوفان نوح ﷺ حذاء هذا البناء.

أقول: ثبت في حديث "البخاري" أن في حذاء كعبتنا كعبة الملائكة في السماء الرابعة المسمى بـ"البيت المعمور"، ويسجد فيها كل يوم سبعون ألف ملك، وأما بناء الكعبة فقيل: بنيت الكعبة اثنين وعشرين مرة، وقيل: ست مرات، وأما البناء في الحال فبناء حجاج الثقفي مبير ثقيف؛ فإن ابن الزبير كان بناها على ما تمنى النبي ﷺ حين سمع الحديث عن خالته عائشة ﷺ، فهدم حجاج المبير بناءه ﷺ، وحكي أن الرشيد سأل مالك بن أنس ﷺ أن يبني الكعبة على ما كان بناء ابن الزبير ﷺ ومتمنى النبي ﷺ فما أجاز له مالك ﷺ لسد الذرائع.

* * * *

(٤٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْرِ الْكَعْبَةِ شيخ

٨٦٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ لَهُ: حَدِّثْنِي بِمَا كَانَتْ تُفْضِي إِلَيْكَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ، يَعْنِي عَائِشَةَ رضي الله عنها.

فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا: «لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُوْ سهر عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ». فَلَمَّا مَلَكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما هَدَمَهَا وَجَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: حديثو عهد: أي بالإضافة، والحديث ضد القديم، أراد قرب عهدهم بالكفر والخروج منه إلى الإسلام، وإنه لم يتمكّن الدين في قلوبهم، فلو هدمت ربما نفروا منه. (المجمع)

شيخ: قوله: باب ما جاء في كسر الكعبة: اعلم أن بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام كان على بابين، فلما بنيت ثانيًا بنيت أيضًا على باب واحد، فلما ملك ابن زبير رضي الله عنهما هَدَمها، وجعل لها بابين؛ لحديث النبي ﷺ، فلما تسلط عليها حجّاج بن يوسف وجاء زمان إمارته هدَمها، فجعل لها بابًا واحدًا على ما كان قبل بناء ابن زبير رضي الله عنهما، فلما جاء خلافة هارون الرشيد، استفتى مالك بن أنس رحمه الله لبناء الكعبة حسب بناء إبراهيم وولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، فلم يجوّز؛ لئلا يجترئ الناس على هدم الكعبة؛ صونًا لحرمتها، أدام الله تعالى بناءها.

* * * *

(٤٨) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْحِجْرِ

٨٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ،* عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ، وَقَالَ: «صَلِّي فِي (سهر) الْحِجْرِ إِنْ أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْ الْبَيْتِ، وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوهُ (سهر) حِيْنَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ، (لقصور النفقة) فَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْبَيْتِ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَعَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ هُوَ عَلْقَمَةُ بْنُ بِلَالٍ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ بَدْلَ قَوْلِهِ: «عَنْ أَبِيهِ»: [عَنْ أُمِّهِ]، وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي: [عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَبِيهِ] هَذَا، وَقَدْ رَدَّ الشَّيْخُ بَشَّار عَوَّاد عَلَى زِيَادَةِ «عَنْ أَبِيهِ».

سهر: قوله: في الحجر: وهو بالكسر، اسم للحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي، وحكي فتح الحاء: كله من البيت، أو ستة أذرع منه، أو سبعة أذرع، أقوال. (مجمع البحار)

قوله: استقصروه: أي اقتصروا على هذا القدر؛ لقصور النفقة.

عرف: معنى الحجر وبيان غرض المصنف وحكم صلاة إلى مستقبل الحطيم: قوله: باب إلخ: الحجر بالكسر الحطيم، وغرض المصنف بيان أن الصلاة في الحطيم متوجهاً إلى الكعبة توجب ثواب الصلاة في الكعبة أم لا؟ فقال الفقهاء الأربعة: من صلى مستقبل الحطيم بلا استقبال جزء من البيت صلاته غير صحيحة؛ فإن استقبال البيت في الصلاة ثابت بالقرآن أي النص القاطع، وجزئية الحطيم من البيت ثابتة بأخبار الآحاد، فلا تصح الصلاة هذه. مرجع هذه المسألة: أقول: إن مرجع هذه المسألة مسألة عدم جواز الزيادة بخبر الواحد، وهذه المسألة مسألة الأحناف، وينكر عليها غيرنا، ثم أخذ بها ههنا، ثم قال الفقهاء بالأخذ بما هو أحوط في الصلاة والطواف.

(٤٩) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ

٨٧٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَزَلَ (قوت) الْحَجَرُ (سهر) الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ (قوت عرف حلي سهر) خَطَايَا بَنِي آدَمَ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم.

سهر: قوله: الحجر الأسود: شیخ عبد الحق در ترجمہ مشکوۃ گفت کہ در ایں حدیث امتحان ایمان مراد است، اگر کامل الایمان است قبول می کند آں را بے تردد و بے تأویل، وضعیف الایمان متردّد گردد وکافر منکر می شود.

قوله: خطايا بني آدم: قال الطيبي: لعل هذا الحديث جار مجرى التمثيل والمبالغة في تعظيم شأن الحجر، وتفظيع أمر الخطايا والذنوب، والله تعالى أعلم بالصواب.

قوت: قوله: نزل الحجر الأسود من الجنة: زاد الأزرقي: "مع آدم عليه الصلاة والسلام".

قوله: فسودته خطايا بني آدم: قال المحب الطبري: قيل: كيف سودته خطايا أهل الشرك، ولم يبيضه توحيد أهل الإيمان؟ والجواب عنه من ثلاثة أوجه، الأول: ما ورد عنه أنه طمس نوره ليستر زينته عن الظَّلَمَة، قال: وكأنه لما تغيرت صفته التي هي زينة له بالسواد، كان ذلك السواد له كالحجاب المانع له من الرؤية، وإن رؤي جرمه؛ إذ يجوز أن يطلق عليه أنه غير مرئي، كما يطلق على المرأة المستترة بثوب أنها غير مرئية.

والثاني: أجاب به ابن حبيب فقال: لو شاء الله كان ذلك، وقد أجرى الله العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ والبياض ينصبغ، ولا يصبغ. والثالث: وهو منقاس أن يقال: بقاؤه أسود إنما كان للاعتبار، ليُعلم أن الخطايا إذا أثرت في الحجر فتأثيرها في القلوب أعظم.

عرف: أصل مقام إبراهيم: قوله: باب إلخ: مقام إبراهيم أصله ما قيل: إنه كان حجر بنى إبراهيم الكعبة قائماً عليه، وقالوا: إنه كان يرتفع وينخفض حسب الضرورة عند البناء، ثم نادى إبراهيم عليه السلام بعد بناء الكعبة قائماً على ذلك الحجر: يا أيها الذين في أصلاب أبائكم وأرحام أمهاتكم! حجوا البيت، فسمع كل من كان حجه مقدراً وأجاب نداءه، وكان أكثر مجيبي النداء أهل اليمن، كذا ذكره المفسرون.

الاعتراض والدفع عنه: قوله: فسودته خطايا إلخ: قيل: سودته خطاياهم، وكيف لا تبيضه حسناتهم؟ =

حلي: قوله: فسودته خطايا بني آدم: قلت: كما تلبست القراءة عليه ﷺ بإخلال بعض المصلين في الطهارة.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٨٧١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَجَاءٍ أَبِي يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ مُسَافِعًا الْحَاجِبَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنهما يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ (سهر) يَاقُوْتَتَانِ مِنْ يَاقُوْتِ الْجَنَّةِ، طَمَسَ (قوت) اللهُ نُوْرَهُمَا، وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُوْرَهُمَا لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (يعني الحجر الأسود)».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما مَوْقُوْفًا قَوْلُهُ، وَفِيْهِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَيْضًا، وَهُوَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

سهر: قوله: المقام: [یعنی مقام ابراهیم وآں سنگیست که در آں اثر پاہائے اوست علیہ السلام.]

قوت: قوله: طمس الله نورهما: قال ابن العربي: يحتمل أن يكون ذلك؛ لأن الخلق لا يحتملونه، كما أطفأ حرَّ النار حين أخرجها إلى الخلق من جهنم بغسلها في البحر مرتين.

قال العراقي: ويدل على ذلك قول ابن عباس في الحجر: ولولا ذلك ما استطاع أحد أن ينظر إليه.

عرف = أقول: إن الاعتراض من الجاهل الغبي والنتيجة للأخس الأرذل، وقيل: إنا لم نجد من التواريخ أن الحجر الأسود كان أبيض في حال ما.

أقول: إن مبدء التاريخ من الإسلاميين، والتاريخ ليس بمتصل إلى آدم عليه السلام، وأيضاً لما أخبر الحديث القوي المسند بأنه "سودته الخطايا"، فما رتبة التاريخ في مقابلة الحديث؟ ومن ينتظر إلى ثبوته بالتاريخ؟ والحال أن مدار التاريخ على الحكايات بلا أسانيد، وبناء الأحاديث على الأسانيد مع نقدها.

* * * *

(٥٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُرُوْجِ إِلَى مِنًى وَالْمُقَامِ بِهَا

عرف

بضم الميم من الإقامة

٨٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَجْلَحِ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَإِسْمَاعِيْلُ ابْنُ مُسْلِمٍ قَدْ تُكُلِّمَ فِيْهِ.*

بالجيم آخره مهملة

٨٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَجْلَحِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَنَسٍ رضي الله عنهما.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ: قَالَ يَحْيَى: قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعِ الْحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ إِلَّا خَمْسَةَ أَشْيَاءَ وَعَدَّهَا، وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيْثُ فِيْمَا عَدَّ شُعْبَةُ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «قَدْ تُكُلِّمَ فِيْهِ»: [مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ].

سهر: قوله: ثم غدا: [من الغدو، وهو المشي أول النهار.]

عرف: تحقيق الكلمة "منى" وبيان الخروج إلى منى يوم التروية: قوله: باب إلخ: لفظ "منى" منصرف أو غير منصرف، يسن الخروج إلى منى يوم التروية، ويصلي ظهر يوم التروية وعصرها وعشائيها وصبح التاسع في منى، ثم يرتحل إلى عرفات.

(٥١) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ

موضع الإناخة للإبل

٨٧٤ - حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ (قوت) يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلَا نَبْنِي لَكَ بِنَاءً يُظِلُّكَ بِمِنًى؟ (سهر حلي قوت) قَالَ: «لَا، مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ». (وتسكن فيه)

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي: [هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.] وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ: [هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.]

سهر: قوله: لا منى: قال: "لا"؛ لأن "منى" ليس مختصا بأحد، إنما هو موضع العبادة من الرمي وذبح الهدي والحلق ونحوها، فلو أجيز البناء فيها لكثرت الأبنية وتضيق المكان، وهذا مثل الشوارع ومقاعد الأسواق، وعند أبي حنيفة: أرض الحرم موقوفة، فلا يجوز أن يملكها أحد. (الطيبي)

قوت: قوله: عن يوسف بن ماهك: بفتح الهاء، وقيل: بكسرها.

قوله: عن أمه مسيكة: لم يرو عنها إلا ابنها، وليس لها إلا هذا الحديث.

قوله: مُناخ: بضم الميم، موضع الإناخة.

حلي: قوله: منى مناخ من سبق: قلت: فيه تأييد لمذهب أبي حنيفة في أن أرض الحرم موقوفة.

* * * *

(٥٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ بِمِنًى عرف

٨٧٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ ﷺ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى، آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ رَكْعَتَيْنِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ بِمِنًى لِأَهْلِ مَكَّةَ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَقْصُرُوا الصَّلَاةَ بِمِنًى إِلَّا مَنْ كَانَ بِمِنًى مُسَافِرًا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ جُرَيْجٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا بَأْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَقْصُرُوا الصَّلَاةَ بِمِنًى، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكٍ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ.

عرف: اختلاف الأئمة في قصر الصلاة بمنى: قوله: باب إلخ: التقصير عند مالك ﷺ ليس للسفر، بل من النسك، وقال أبو حنيفة ﷺ: إن القصر للسفر، فلا قصر لأهل مكة عند أبي حنيفة ﷺ خلاف مالك ﷺ، واختار ابن تيمية قول مالك ﷺ، وقال: لم يثبت أمره ﷺ أهل مكة بالإتمام، وقد كان أمرهم حين جاء لعمرة القضاء، لكنه ما أتى بما يكون حجة علينا، ونقول: إن عدم الذكر لا يوجب النفي في الواقع.

* * * *

(٥٣) بَابُ[عرف] مَا جَاءَ فِي الْوُقُوْفِ بِعَرَفَاتٍ وَالدُّعَاءِ فِيْهَا

٨٧٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ: أَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ[سهر] الْأَنْصَارِيُّ وَنَحْنُ وُقُوْفٌ بِالْمَوْقِفِ - مَكَانًا يُبَاعِدُهُ[سهر] عَمْرٌو - فَقَالَ: إِنِّي رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَيْكُمْ يَقُوْلُ: «كُوْنُوْا[قوت] عَلَى[سهر] مَشَاعِرِكُمْ، فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيْمَ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَالشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ مِرْبَعٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ. وَابْنُ[سهر] مِرْبَعٍ اسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ مِرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ. وَإِنَّمَا يُعْرَفُ لَهُ هَذَا الْحَدِيْثُ الْوَاحِدُ.

سهر: قوله: مربع: [بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة.] قوله: يباعده عمرو: أي يباعده من موقف الإمام يعني يجعله بعيدًا؛ لوصفه إياه بالبعد، والمباعدة بمعنى التبعيد. (مجمع البحار)

قوله: على مشاعركم: المشاعر جمع مشعر، يريد بها مواضع النسك، سمّيت بذلك؛ لأنها معالم العبادات. وقوله: "فإنكم على إرث من إرث إبراهيم" علة للأمر بالاستقرار والتثبيت على الوقوف في مواقفهم القديمة، علل ذلك بأن موقفهم موقف إبراهيم ورثوه منه، ولم يخطؤوا في الوقوف فيه عن سنته؛ فإن عرفة كلها موقف، والواقف بأيّ جزء منها آت بسنته متبع لطريقته، وإن بعُد موقفه عن موقف النبي ﷺ، قاله الطيبي.

قوله: وابن مربع: بكسر الميم وسكون الراء، وبعدها موحدة مفتوحة، ذكره في "التقريب" في زيد بن مربع، وقال: قيل: اسمه يزيد.

قوت: قوله: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم: قال الخطابي: يريد: قِفُوا بعرفة، خارج الحرم، فإن إبراهيم عليه السلام جعلها مشعرًا، وموقفًا للحاج. والمشاعر: المعالم، واحدها مشعر.

عرف: **حكم وقوف عرفات وبيان وقته والعمل فيه وتعيين موقف النبي ﷺ بعرفات**: قوله: باب إلخ: وقوف عرفات عندنا أعظم ركن من أركان الحج، حتى لو فات لا يتلافاه شيء إلا القضاء عاماً مقبلاً، والطواف أيضاً ركن، =

٨٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ كَانَ عَلَى دِيْنِهَا - وَهُمُ الْحُمْسُ (سهر) - يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ (قوت عرف)، يَقُوْلُوْنَ: نَحْنُ قَطِيْنُ اللهِ، وَكَانَ مَنْ سِوَاهُمْ يَقِفُوْنَ بِعَرَفَةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ (البقرة: ١٩٩)

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ: أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ كَانُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مِنَ الحَرَمِ، وَعَرَفَاتٌ خَارِجٌ مِنَ الحَرَمِ، فَأَهْلُ مَكَّةَ كَانُوْا يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَيَقُوْلُوْنَ: نَحْنُ قَطِيْنُ اللهِ، يَعْنِي سُكَّانَ اللهِ، وَمَنْ سِوَى أَهْلِ مَكَّةَ كَانُوْا يَقِفُوْنَ بِعَرَفَاتٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾. وَ«الْحُمْسُ» (سهر) هُمْ أَهْلُ الْحَرَمِ. (يعني من عرفات)

سهر: قوله: قطين الله: في "القاموس": قطن قطونًا: أقام، وفلانا: خدمه، فهو قاطن، الجمع قطان وقاطنة وقطين، وفي "الجامع": قطن بالمكان إذا أقام فيه فهو قاطن، والجمع قطان وقطين، وقطين الله على حذف المضاف أي سكن بيت الله. قوله: والحمس: بضم مهملة وسكون ميم فمهملة، قال في "القاموس": الحمس: الأمكنة الصلبة، جمع أحمس، ولقب به قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية؛ لتحمّسهم في دينهم أو لالتجائهم بالحمساء، وهي الكعبة.

قوت: قوله: الحمس: بضم الحاء المهملة ثم ميم ساكنة، وآخره سين مهملة.

عرف = لكنه له تلافٍ لو فات، ووقت وقوف عرفات بعد زوال شمس يوم عرفة إلى صبح يوم النحر، فمن وقف في جزء من أجزاء هذا الوقت أجزأه، وإلا فلا، ويخطب الإمام خطبة طويلة، ويلبي الناس وقتاً فوقتاً، أو يدعون بالمأثورات، والعرفات في الحل والمزدلفة في الحرم، وكان ينبغي لمن تعرض لأسرار الحج أن يبني كلامه على أثر علي رضي الله عنه، وعرفات قريب من وادي نعمان التي فيها نشرت الأرواح لآدم عليه السلام، وتعرض العلماء إلى تعيين موقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فأول من عين هو القاضي بدر الدين أبو عبد الله الشبلي الحنفي رحمه الله تلميذ الذهبي. معنى الحمس لغة: قوله: وهم الحمس إلخ: التفسير المذكور في الحديث ليس التفسير اللغوي، بل الحمس في اللغة جمع أحمس بمعنى الشجاع.

(٥٤) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ عرف

٨٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: «هَذِهِ عَرَفَةُ، وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ».

ثُمَّ أَفَاضَ حِينَ غَرَبَتْ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَجَعَلَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ عَلَى هَيْئَتِهِ، سهر قوت عرف إشارة إلى تلك الوادي

وَالنَّاسُ يَضْرِبُوْنَ يَمِيْنًا وَشِمَالًا، يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ وَيَقُوْلُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ السَّكِيْنَةَ»، قوت قوت

ثُمَّ أَتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهِمْ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيْعًا.

سهر: قوله: على هيئته: [أي حال كونه ﷺ على هيئته.]

قوت: قوله: على هينته: بكسر الهاء ثم مثناة تحتية ساكنة ثم نون، أي على عادته في السكون والرفق، قاله أبو موسى المديني. وفي رواية غير المصنف: "على هيئته" بفتح الهاء والهمزة مكان النون، أي على هيئته في سيره المعتاد.

قوله: والناس يضربون: زاد أبو داود: "الإبل يمينًا وشمالاً".

قوله: يلتفت إليهم: وفي رواية "أبي داود": "لا يلتفت" بزيادة "لا". قال المحب الطبري: قال بعضهم: رواية "الترمذي" بإسقاط "لا" أصح، وقد تكررت هناك على بعض الرواة من قوله: "شمالاً".

قوله: عليكم السكينة: بالنصب على الإغراء.

عرف: **العرفات والمزدلفة كلها موقف وحكم من وقف بعرنة أو محسر**: قوله: باب إلخ: العرفات كلها موقف إلا وادي عرنة، والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر، ثم بحث ابن الهمام رحمه الله في من قام بعرنة أو محسر: أأجزأه أم لا؟ فقال: إنه مجزئ مع ارتكاب الكراهة تحريماً.

قوله: على هيئته: في نسخة: "على هينته"، وكلا اللفظين في نسخ "الهداية".

فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى قُزَحَ، وَوَقَفَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «هَذَا قُزَحُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»، ثُمَّ أَفَاضَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ، فَقَرَعَ نَاقَتَهُ فَخَبَّتْ حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِيَ فَوَقَفَ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى الْمَنْحَرَ فَقَالَ: «هَذَا الْمَنْحَرُ، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ».

سهر: قوله: قزح: هو القرن الذي يقف الإمام عنده بالمزدلفة، ومنع من الصرف؛ للعدل والعلمية. (مجمع البحار)
قوله: جمع: بلا لام، مزدلفة؛ لأن آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام لما أهبطا اجتمعا فيه.
قوله: إلى وادي مُحسّر: بضم ميم وكسر سين مشددة؛ لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيى، كذا في "المجمع" و "الطيبي"، وقال في "الدر المختار": وهو وادٍ بين منًى ومزدلفة، فلو وقف به لم يجز على المشهور.

قوت: قوله: قُزح: بضم القاف وفتح الزاء وحاء مهملة، اسم جبل بالمزدلفة.
قوله: محسر: بضم الميم وفتح الحاء وتشديد السِّين المهملة وكسرها. قوله: فقرع ناقته: أي ضربها بمقرعة.
قوله: فخبت حتى جاوز الوادي: قيل: الحكمة في ذلك؛ أنه فعله لسعة الموضع، وقيل: لأنَّ الأودية مأوى الشياطين. وقيل: لأنه كان موقفًا للنصارى، فأحب الإسراع فيه مخالفةً لهم، وقيل: لأن رجلاً اصطاد فيه صيدًا، فنزلت نار فأحرقته، فكان إسراعه لمكان العذاب، كما أسرع في ديار ثمود.
قوله: ثم أتى الجمرة: قال في "النِّهاية": سميت جمرة؛ لأنها تُرمى بالجمار، وهي الأحجار الصغار، وقيل: لأنها مجمع الحصى التي ترمى بها، من الجمرة: وهي اجتماع القبيلة على من ناوَأها، وقيل: سميت به من قولهم: "أجمر" إذا أسرع، ومنه الحديث: إن آدم رمى بمنى، فأجمر إبليس بين يديه

عرف: **خسف أصحاب الفيل في محسر ووجه عدم وقوف أهل الجاهلية بعرفة**: قوله: إلى وادي محسّر: خسف فيه أصحاب الفيل، قالوا: إن أبرهة ملك اليمن بنى الكعبة اليمانية في مقابلة بيت الله الكعبة المكية، فتغوط رجل من قريش في الكعبة اليمانية، فغضب أبرهة وأراد أن يكسر بيت الله ويهدمها، فجاء ونزل بأصحابه في وادي محسّر، فقضى عليهم أمر الله.
ورأيت في "مشكل الآثار" رواية تدل على أن وجه عدم وقوف أهل الجاهلية بعرفة أنهم كانوا يعتقدون من وقف به يطير به الجنات.

وَاسْتَفْتَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ، أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «حُجِّي عَنْ أَبِيكِ».

قَالَ: وَلَوَى عُنُقَ الْفَضْلِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ ﷺ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً، فَلَمْ آمَنْ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا». فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ، قَالَ: «احْلِقْ أو قَصِّرْ، وَلَا حَرَجَ»، قَالَ: وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: «ارْمِ، وَلَا حَرَجَ».

عرف: **اسم هذه المسألة في الفقه**: قوله: أن أحج عنه إلخ: هذه المسألة تسمى في الفقه بـ"مسألة المعضوب"، وفي حديث الباب في بعض الألفاظ: "إن أبي لا يثبت على الراحلة"، قال أبو حنيفة ﷺ: من عنده الزاد والراحلة، ويمكن له الثبات على الراحلة ثم عجز وتمادى عجزه، فعليه الإحجاج أو الوصية، ثم إن قدر بعد العجز بطل إحجاجه ويحج بنفسه.

بيان أربعة نسك في يوم النحر واختلاف الأئمة في حكم ترتيبها: قوله: احلق ولا حرج: واعلم أن في يوم النحر أربعة نسك رمي ونحر وحلق وطواف على ترتيب ما ذكرت، والترتيب في الثلاثة الأول هذه واجب [عند أبي حنيفة وصاحبيه] والأسئلة المذكورة في الأحاديث في سوء الترتيب سبعة، وأما الفروع الفقهية فكثيرة، ثم مذهب الشافعي وصاحبي أبي حنيفة عدم الجزاء في سوء الترتيب، وتمسكوا بحديث الباب، وعند أحمد ﷺ لو أساء الترتيب عمداً فجزاء، وإن كان سهواً فلا جزاء، وعند أبي حنيفة ﷺ جزاء بلا فرق عمد وسهو، وعند مالك ﷺ أيضاً جزاء في بعض الجزئيات كما يدل موطؤه. =

حلي: قوله: حجي عن أبيك: قلت: هو بإطلاقه حجة للحنفية. قوله: احلق أو قصر ولا حرج: قلت: أي لا إثم، ولو حمل على الجناية يحتمل الخصوص؛ فإنه واقعة حال، والمقدم هو الكلي.

شيخ: قوله: احلق أو قصر ولا حرج: يؤدى في يوم النحر أربعة أفعال، الأول: رمي الجمرة العقبة، ثم بعد ذلك الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف، والترتيب بينهما واجب عند أبي حنيفة، ويلزم الدم بالترك، وعند الشافعي سنة، لا يلزم شيء بالترك، وفي قوله ﷺ: لا حرج، لا دليل للشافعي علينا؛ لأن معنى الحرج: الإثم، قاله صاحب "القاموس"، فمعناه: لا إثم عليك؛ لأنك جاهل، والجهل عذر، يعني في ابتداء الإسلام، =

.....

عرف = ثم الطواف فلا شيء في تقديمه أو تأخيره؛ فإنه عبادة في كل حال، وأما الثلاثة الباقية فالنحر لازم على القارن والمتمتع، فيكون ترتيبه واجباً في حقهما، وأما المفرد بالحج فالنحر ليس بواجب في حقه، ولم يبق في حقه وجوب الترتيب إلا في الرمي والحلق، وأما الصور الواردة في الأحاديث في سوء الترتيب فسبعة [قال ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام": إن السائل كان يقول للنبي ﷺ: وإني لم أشعر إلخ، أي كان السائلون جاهلين عن المسألة] وليس فيها ذكر أن السائل كان قارناً أو متمتعاً أو مفرداً، فلو حملناها على المفرد، لا تكون الجناية فيها عند أبي حنيفة رحمه الله إلا في صورة؛ فإنها لا مناص فيها من الجناية وجزائها وإن حملت على المفرد أيضاً؛ لأنها مشتملة على سوء الترتيب في الحلق، فعلينا جوابها، فنقول: قد بوب الطحاوي على المسألة لأبي حنيفة رحمه الله، وقال: ابن عباس رضي الله عنهما راوي حديث المرفوع: "لا حرج"، وفتواه بإهراق الدم والجزاء، فيكون مراد الحديث المرفوع: "لا حرج" نفي الحرج في أحكام الآخرة، أي نفي الإثم مع وجوب الجزاء، ومر الحافظ على فتوى ابن عباس رضي الله عنهما، فأعلّها في موضع، وسكت في موضع.

وأقول: إن فتواه قوية السند بلا ريب، ثم أتى الطحاوي بقرائن أن النفي في "لا حرج" نفي الإثم، بأنه عليه السلام لما كثر عليه تساؤل الناس جلس، وقال: إنما الحرج في تعرض عرض الأخ المسلم، كما في "معاني الآثار" و"أبي داود"، وأشار الطحاوي إلى الجواب في موضع آخر، حيث قال: إن الشريعة الغراء إذا أجازت عمل شيء في الصلاة لا يجعل ذلك العمل مفسدا للصلاة ومضراً لها، بخلاف الحج؛ فإن الشيء ربما يكون مجازاً في الحج، ومع ذلك يكون ذلك العمل مضراً للحج في أحكام الدنيا لا في أحكام الآخرة، مثل أن نص القرآن أجاز الحلق لعذر للمحرم، وأوجب عليه الجزاء لآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً...﴾ (البقرة:١٩٦) وكذلك المحصر يجب عليه القضاء عاماً مقبلاً، مع أن الخروج عن الإحرام مجاز له، وكلام الطحاوي هذا قوي في الجواب، فحاصل الجواب: أن لفظ "لا حرج" لا ينفي الجزاء بل الإثم، وأما نفي الإثم فلأن السائلين كانوا غير عالمين بالمسألة، كما صرحوا في أسئلتهم: "وإني لم أشعر"، كما ذكره ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام".

شيخ = فلا بحث في الحديث عن وجوب الصدقة وعدمها، بل الحديث ساكت عنهما، مع أنه روي في رواية ابن عباس رضي الله عنهما بعد تلك الجملة: "إنما الحرج في أذى الناس"، ففي تلك الجملة معنى الحرج عند الشافعي الإثم، فكذا فيما نحن عندنا، مع أن ابن عباس راوي الحديث أفتى بوجوب الفدية، وفعل الراوي بيان لمرويّه، كما هو مقرر في الأصول، ولو سلّم عدم وجوب الفدية من قوله عليه السلام: لا حرج، كما فهم الشافعي، ففي زمان النبي ﷺ، لا الآن لأن زمان النبي عليه السلام كان زمان ابتداء الإسلام، وكان الجهل معتبرًا، وأما في زماننا فلا.

قَالَ: ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ فَقَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَوْلَا سهر أَنْ يَغْلِبَكُمْ عَلَيْهِ النَّاسُ لَنَزَعْتُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ عَلِيٍّ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ. وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ مِثْلَ هَذَا. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَدْ رَأَوْا أَنْ يُجْمَعَ عرف بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ.

سهر: قوله: لولا أن يغلبكم عليه الناس لنزعت: أي لولا خوفي اعتقاد الناس ذلك من المناسك وازدحامهم عليه، بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستسقاء، لاستسقيت معكم؛ لكثرة فضيلته وفضل شرب زمزم. (مجمع البحار)

عرف: **شروط الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة عند الإمام أبي حنيفة** ﷺ: قوله: يجمع بين الظهر والعصر إلخ: قال أبو حنيفة ﷺ: إن لجمع الظهر والعصر بعرفة وجمع العشائين بمزدلفة شروطاً، أما جمع العصرين فيشترط له الإمام والإحرام والعرفات، وأما جمع العشائين فله الإحرام والمزدلفة ولا يشترط الإمام، وأما جمع العصرين فبأذان وإقامتين، وجمع العشائين بأذان وإقامة، وروي عن زفر ﷺ إقامتان في العشائين أيضاً، واختاره الطحاوي وابن الهمام ﷺ، وهو مذهب الشافعي ﷺ.

وجه مذهب أبي حنيفة ﷺ: وأما وجه مذهب أبي حنيفة ﷺ فهو أن ابن عمر ﷺ يروي مثل مذهب أبي حنيفة ﷺ، وأما جابر بن عبد الله ﷺ فيروي موافقاً للجمهور.

وجه الفرق بين إقامة واحدة بمزدلفة وإقامتين بعرفة عند الإمام أبي حنيفة ﷺ: وأما وجه الفرق بين إقامة بمزدلفة وإقامتين بعرفة عند أبي حنيفة ﷺ، فذكروا أن العصر يقدم عن وقته، فيحتاج إلى اطلاع جديد، وأما في تأخير العشاء الأولى فتأخيرها معلوم لا يحتاج إلى الاطلاع، وعندي أن وجه الفرق هو التفقه بأن وقت الظهر للعصر مستعار للعصر ليس وقته أصالة، وأما في المغرب فلا استعارة، بل هذا الوقت وقت المغرب أصالة في هذا اليوم خاصةً، فيكون الإقامة الواحدة كافية؛ لأن المغرب واقعة في وقتها في ذلك اليوم، وهذا الوجه يؤيده مسائل أبي حنيفة ﷺ.

منها أن تقديم العصر بعرفة ليس بواجب وتأخير المغرب إلى العشاء واجب، ومن صلى المغرب في الوقت المتعارف يجب الإعادة عليه إلى طلوع الصبح، ولو لم يعدها وطلع الصبح عادت الصلاة صحيحة، =

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي رَحْلِهِ وَلَمْ يَشْهَدْ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ، إِنْ شَاءَ جَمَعَ هُوَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِثْلَ مَا صَنَعَ الْإِمَامُ. وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ هُوَ ابْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهما.

(٥٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ

٨٧٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَبِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْضَعَ (قوت) فِي وَادِي مُحَسِّرٍ. وَزَادَ فِيْهِ بِشْرٌ: «وَأَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ، وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِيْنَةِ». وَزَادَ فِيْهِ أَبُو نُعَيْمٍ: «وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوْا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ (سهر) وَقَالَ: «لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا».

وَفِي الْبَابِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ جَابِرٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: بمثل حصى الخذف: بفتح الخاء المعجمة وسكون الذال المعجمة: رميك حصاة أو نواة تأخذها بين إصبعيك.

قوت: قوله: أوضع: أي أسرع السير، ومفعوله محذوف أي راحلته.

عرف = وأما وجه الوجه فهو أن تقديم العصر كان لصرف الوقت جميعه بعد أدائها في استماع الخطبة والوقوف بعرفة، وأما تأخير المغرب فلا داعي فيه، بل ذلك الوقت وقت المغرب في هذا اليوم، وأما الأحاديث في تعدد الأذان والإقامة في الجمع بمزدلفة، فستة متعارضة صحاح، ذكرها العيني في "العمدة"، والواقعة واقعة واحدة.

* * * *

عرف شيخ

(٥٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

٨٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما صَلَّى بِجَمْعٍ، فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ سهر، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ.

٨٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: قَالَ يَحْيَى: وَالصَّوَابُ حَدِيْثُ سُفْيَانَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي أَيُّوْبَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَجَابِرٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهم.

سهر: قوله: بإقامة: [يعني لم يكرر الأذان واكتفى بإقامة.]

عرف: **حديث الباب مستدل أبي حنيفة رحمه الله وتأويل النووي فيه والرد عليه والتأويل:** قوله: باب إلخ: حديث الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث أبي حنيفة رحمه الله، وتأول فيه النووي بأن المراد بإقامة إقامة، ولكن التأويل غير ظاهر، ويمكن لنا أن نتأول في حديث جابر رضي الله عنه بأن تعدد الإقامة إنما هو عند الفصل بين المغرب والعشاء بالأكل ونحوه، كما هو مذكور في فقهنا من تعدد الإقامتين عند الفصل، كذا في "الهداية".

شيخ: قوله: باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة: الجمع جمعان: في العرفات، بأن يقدم العصر ويجمعها إلى الظهر. وجمع في المزدلفة، بأن يؤخّر المغرب إلى وقت العشاء فيجمعهما، إما متّصلاً أو منفصلاً، ففي الجمع الأول يقيم إقامتين عندنا، وفي الجمع الثاني يكتفي بالإقامة الأولى، ووجه الفرق: أن العشاء في وقته فلا يفرد بالإقامة إعلاما، بخلاف العصر في العرفات؛ لأنه مقدّم عن وقته، فيفرد بالإقامة إعلامًا، كذا قال في "الهداية". ويشكل أنه روي في رواية: أنه ﷺ صلّى بالمزدلفة بأذان وإقامتين، فيعارض حديث الباب، فيمكن التطبيق بأن يقال: إن صلّاهما متصلين بغير مكث بينهما فتكفي الإقامة الواحدة، وإن صلّاهما بمكث بينهما، يصلي بإقامتين، والله أعلم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ بِرِوَايَةِ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ. وَحَدِيْثُ سُفْيَانَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

قَالَ: وَرَوَى إِسْرَائِيْلُ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَخَالِدٍ ابْنَيْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ. وَحَدِيْثُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ هُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ أَيْضًا، رَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ.

وَأَمَّا أَبُو إِسْحَاقَ فَإِنَّما رَوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ وَخَالِدٍ ابْنَيْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ لَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْمَغْرِبِ دُوْنَ جَمْعٍ، فَإِذَا أَتَى جَمْعًا - وَهُوَ الْمُزْدَلِفَةُ - جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَمْ يَتَطَوَّعْ فِيْمَا بَيْنَهُمَا، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَذَهَبُوْا إِلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَإِنْ شَاءَ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ تَعَشَّى وَوَضَعَ ثِيَابَهُ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، يُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَيُقِيْمُ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يُقِيْمُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

سهر: قوله: لا يصلي صلاة المغرب: قال في "الهداية": ومن صلّى المغرب في الطريق لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر، وقال أبو يوسف رحمه الله: يجزئه، وقد أساء، وعلى هذا الخلاف إذا صلى بعرفات.

* * * *

(٥٧) بَابُ مَا جَاءَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بِجَمْعٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ

عرف

٨٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ رضي الله عنه: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ - وَهُوَ بِعَرَفَةَ - فَسَأَلُوْهُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى: «الحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ. أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ». قَالَ مُحَمَّدٌ: وَزَادَ يَحْيَى: «وَأَرْدَفَ رَجُلًا فَنَادَى بِهِ».

سهر سهر سهر قوت

٨٨٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

سهر: قوله: الحج عرفة: يعني إدراك الحج على إدراك وقوف عرفة في وقتها؛ فإن أخر الوقوف بها أحد حتى خرج وقتها فقد فاته الحج، بخلاف سائر الأحكام؛ فإن بالتأخير فيها لا يفوت الحج.

قوله: ليلة جمع: [وهي ليلة العاشرة من ذي الحجة.]

قوله: قبل طلوع الفجر: أي فجر يوم النحر فقد أدرك الحج، أي سلم من فوته، قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامّة، قال القاري: ولا أعرف خلافًا عن أحد من الأئمة.

قوت: قوله: الحج عرفة: قال الخطابي: أي معظم الحج هو الوقوف بعرفة كقوله: "الندم توبة" أي هو مقصودها الأعظم. وقال المحب الطبري: معناه أنّ ثواب الحج متعلق بفوات وقته، وغيره من الأركان وقته ممتد.

عرف: **ظاهر الحديث موافق للشافعي** رحمه الله: قوله: باب إلخ: ظاهر الحديث هذا موافق للشافعي رحمه الله في ركنية الوقوف بمزدلفة؛ لأن نسق الوقوفين في حديث الباب واحد، وأما وقوف عرفة فركن اتفاقا؛ فإنه توراث العمل به وإن كان ثابتاً بخبر الواحد.

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: وَهَذَا أَجْوَدُ حَدِيْثٍ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. (قوت)

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ ﷺ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، وَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ إِنْ جَاءَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ، وَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ نَحْوَ حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: وَسَمِعْتُ الْجَارُوْدَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُوْلُ...، وَرَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ، فَقَالَ: «هَذَا الْحَدِيْثُ أُمُّ الْمَنَاسِكِ».

٨٨٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ وَإِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَزَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ ابْنِ لَامٍ الطَّائِيِّ ﷺ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِالْمُزْدَلِفَةِ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّءٍ (قوت عرف)، أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي (ماندہ کردم) وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللهِ، مَا تَرَكْتُ (قوت) مِنْ جَبَلٍ[1] إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟

---

(١) وفي نسخة: "حبل" بالحاء المهملة، أي من رمل، وإن كان من الحجارة فهو بالجيم.

قوت: قوله: وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري: أي من حديث أهل الكوفة، وذلك لأنَّ أهل الكوفة يكثر فيهم التدليس والاختلاف، وهذا الحديث سالم من ذلك؛ فإنَّ الثوري سمعه من بكير، وسمعه بكير من عبد الرَّحمن، وسمعه عبد الرَّحمن من النَّبي ﷺ، ولم تختلف رواته في إسناده، وقام الإجماع على العمل به.
قوله: من جبلي طيء: اسمها أجأ وسلمى، ذكره الجوهري في "الصحاح" وغير واحد.
قوله: ما تركت من جبل: قال العراقي: المشهور في الرواية فتح الحاء المهملة وسكون الموحدة، وهو ما طال =

عرف: قوله: من جبلي طيء: وهو سلمى وأجأ، وطيّء على وزن سيّد.

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا (عرف) هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى يَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى (سهر) تَفَثَهُ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.*

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ»: [قَالَ: قَوْلُهُ: «تَفَثَهُ» يَعْنِي نُسُكَهُ، قَوْلُهُ: «مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ» إِذَا كَانَ مِنْ رَمْلٍ يُقَالُ لَهُ: حَبْلٌ، وَإِذَا كَانَ مِنْ حِجَارَةٍ يُقَالُ لَهُ: جَبَلٌ.]

سهر: قوله: وقضى تفثه: التفث: ما يفعله المحرم إذا حلّ، كقصّ الشارب والأظفار وحلق العانة، وقيل: إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقًا. (الدر)

قوت = من الرمل، وروي بالجيم وفتح الباء. قال الترمذي في بعض النسخ قوله: "ما تركت من حبل إلا وقفت عليه" إذا كان من رمل يقال له: حبْل، وإذا كان من حجارة يقال له: جبل، وليس هذا في روايتنا.

عرف: قوله: صلاتنا هذه: أي صلاة الصبح بمزدلفة.

* * * *

(٥٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيمِ الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ

عرف

أي الصبيان والنساء

٨٨٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَقَلٍ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَأَسْمَاءَ وَالْفَضْلِ رضي الله عنهم.

قوت

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَقَلٍ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ» حَدِيثٌ صَحِيحٌ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُشَاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ»، وَهَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ، أَخْطَأَ فِيهِ مُشَاشٌ، وَزَادَ فِيهِ: «عَنِ الْفَضْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما».

قوت: قوله: في ثقل: بفتح الثاء المثلثه والقاف: متاع المسافر وحشمه.

قوله: عن مشاش: بضم الميم وتكرير الشين المعجمة.

عرف: حكم وقوف مزدلفة وبيان وقته وتقديم الضعفاء إلى منى بعذر واختلاف الأئمة في وقت الرمي:

قوله: باب إلخ: وقوف مزدلفة واجب، ووقته من الليل إلى طلوع الشمس، وإن قدموا الضعفة إلى منى بالليل جاز، ولا شيء على فوت وقوف مزدلفة بعذر، وأما العذر ووجه تقديم الضعفة إلى منى، فهو أن يفرغوا من الرمي قبل ازدحام الناس، ووقت الرمي بعد طلوع الصبح عند أبي حنيفة رحمه الله إلى طلوع الذكاء، وهذا وقت الإجزاء، وأما وقت السنة فبعد طلوع الشمس، ولا يجوز عندنا أن يرمي الضعفة قبل طلوع الصبح.

وإن قيل: كان غرض التقديم الاحتراس من الازدحام، وإذا رموا بعد الصبح يأتي سائر الناس أيضاً، نقول: إنهم يفرغون من الرمي قبل أن يأتي الناس ويزدحموا، وقال الشافعي رحمه الله: يجوز الرمي بالليل، ولنا ما في "الطحاوي" عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً، وللشافعي رحمه الله ما في "البخاري" عمل صحابية، ثم رفعها، وقولها: "كنا نفعل هكذا في عهد رسول الله ﷺ"، ولنا قولي.

وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ: «عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ».*

٨٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ المَسْعُوْدِيِّ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ وَقَالَ: «لَا تَرْمُوْا الجَمْرَةَ حلي كمنير حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يَتَقَدَّمَ الضَّعَفَةُ مِنَ المُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ يَصِيْرُوْنَ إِلَى مِنًى، وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِحَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّهُمْ لَا يَرْمُوْنَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنْ يَرْمُوْا بِلَيْلٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ»: [وَمُشَاشٌ بَصْرِيٌّ، وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ.]

حلي: قوله: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس: قلت: فيه دليل الحنفية.

* * * *

(٥٩) بَابٌ * عرف

٨٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ. قوت

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا يَرْمِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي: [بَابُ مَا جَاءَ فِي رَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ ضُحًى].

قوت: **قوله:** يرمي يوم النحر ضحى: **قال العراقي:** في الرواية فيه بالتنوين على أنه مصروف.

عرف: وقت رمي الجمار واختلاف الأئمة فيه: قوله: باب: وقت رمي الجمار، فأما رمي يوم النحر أي عاشر ذي الحجة فبعد طلوع الشمس إلى الزوال، ويجزئ بعد الصبح إلى طلوع اليوم الثاني، وقال الشافعي رحمه الله: يجزئ بعد نصف الليل.

وأما رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر فظاهر الرواية لنا أن يرمي بعد زوال الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، وأما وقت الجواز فمن طلوع الفجر إلى طلوع الفجر [هذه رواية شاذة، ولا بد من تسليمها، وإلا فلا جواب من حديث سيأتي عن قريب.] وأما رمي يوم الثالث عشر فمن طلوع الشمس إلى غروبها، والمسنون بعد زوالها إلى غروبها، وتفصيل المسائل والفروع يطلب من كتب الفقه.

* * * *

(٦٠) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ

٨٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ ﵁. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَإِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَنْتَظِرُوْنَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يُفِيْضُوْنَ.

٨٨٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ يَقُوْلُ: كُنَّا وُقُوْفًا بِجَمْعٍ (جمع واقف)، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا لَا يُفِيْضُوْنَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ: أَشْرِقْ ثَبِيْرُ (سهر قوت قوت)، وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَالَفَهُمْ. فَأَفَاضَ عُمَرُ ﵁ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: أشرق: من الإشراق، "ثبير": بفتح مثلثة وكسر موحدة، منادى، أي ليطلع عليك الشمس كي نفيض، وكانوا لا يفيضون إلا بعد ظهور نور الشمس على الجبال، فخالفهم النبي ﷺ فأفاض قبل الطلوع، وهو جبل عظيم بمزدلفة يسار الذاهب إلى منى، وبمكة خمسة جبال تسمّى بـــ"ثبير"، كذا في "مجمع البحار".

قوت: قوله: أشرق: بهمزة قطع، أمر من أشرق، إذا دخل في شروق الشمس.

قوله: ثبير: بفتح المثلثة وكسر الموحدة، منادى مبني على الضم، جبل بالمزدلفة على يسار الذاهب إلى منى.

* * * *

(٦١) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْجِمَارَ الَّتِي تُرْمَى مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ

سهر
عزيزه
أي صغارا

٨٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَرْمِي الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ. سهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أُمِّـهِ - وَهِيَ أُمُّ جُنْدَبٍ الْأَزْدِيَّةُ - وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ تَكُوْنَ الْجِمَارُ الَّتِي تُرْمَى بِهَا مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ.

(٦٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّمْيِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ

٨٩١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

سهر: قوله: الجمار: جمع جمرة بمعنى الحصى.

قوله: الخذف: بالخاء المعجمة، هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتَيك وترمي بها، كذا في "الطيبي".

* * * *

(٦٣) بَابُ[عرف] مَا جَاءَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا *

٨٩٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَى[سهر] الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَقُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأُمِّ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْجِمَارِ.**

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ: [بَابُ مَاجَاءَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا].

** وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْجِمَارِ»: [وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي إِلَى الْجِمَارِ.]

سهر: قوله: رمى الجمرة يوم النحر راكبًا: قال الطيبي: فيه دلالة على ما قال الشافعي وموافقوه: إنه يستحب لمن وصل منى راكبًا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، ولو رماها ماشيًا جاز، كذا قاله الطيبي.

عرف: **بيان أفضلية المشي أو الركوب في الرمي**: قوله: باب إلخ: الرمي الذي بعده رمي، الأفضل فيه المشي؛ لأن بعده دعاءً، والذي لا رمي بعده فالأفضل فيه الركوب، ذكر في "البحر": أن أبا يوسف ﷺ كان مريضاً، فأتاه بعض أصحابه عيادة، ففتح أبو يوسف ﷺ عينيه ونظر إليه وسأله: كيف الرمي أفضل ماشياً أو راكباً؟ قال: راكباً، قال: لا، قال: ماشياً، قال: لا، وقال: كل رمي بعده رمي الأفضل فيه المشي، وكل رمي لا رمي بعده فالأفضل فيه الركوب، فقال: خرجت من عنده، فما بلغت الباب إلا أدركتني جارية تقول: قد ارتحل الإمام ﷺ.

وَوَجْهُ الْحَدِيْثِ عِنْدَنَا: أَنَّهُ رَكِبَ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ لِيُقْتَدَى بِهِ فِي فِعْلِهِ، وَكِلَا الْحَدِيْثَيْنِ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

٨٩٣ - حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ مَشَى إِلَيْهِ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَرْكَبُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَمْشِي فِي الْأَيَّامِ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَكَأَنَّ مَنْ قَالَ هَذَا إِنَّمَا أَرَادَ اتِّبَاعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي فِعْلِهِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ رَكِبَ يَوْمَ النَّحْرِ حَيْثُ ذَهَبَ يَرْمِي الْجِمَارَ، وَلَا يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ إِلَّا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. سهر

سهر: قوله: جمرة العقبة: وهي حد منى من الجانب الغربي من جهة مكة، ويقال لها: الجمرة الكبرى، والجمرة: الحصاة، وهنا اسم لجمع الحصى. (العيني)

وفي "الدر المختار": وجاز الرمي كله راكبًا، ولكنه في الأوليَين - أي الأولى والوسطى- ماشيًا أفضل؛ لأنه لا يقف [أي عندهما] إلا في الأخيرة أي العقبة؛ لأنه ينصرف، والراكب أقدر عليه.

* * * *

(٦٤) بَابُ كَيْفَ تُرْمَى الْجِمَارُ عرف

٨٩٤ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: لَمَّا أَتَى عَبْدُ اللهِ ﷺ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ سهر وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ، وَجَعَلَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، مِنْ هَهُنَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. سهر

٨٩٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وجَابِرٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَخْتَارُونَ أَنْ يَرْمِيَ الرَّجُلُ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

سهر: قوله: استبطن الوادي: أي قصد بطن الوادي ووقف في وسطه، قال محمد في "الموطأ": أفضل ذلك أن يرمي من بطن الوادي، ومن حيثما رمى فهو جائز، وهو قول أبي حنيفة والعامّة.

قوله: سورة البقرة: خصّها بالذكر؛ لما فيها من أحكام الحج.

عرف: بيان كيفية رمي الجمار والتعارض في الروايتين لابن مسعود ﷺ وإعلال حديث الترمذي: قوله: باب إلخ: يرمي الجمرة الأولى والوسطى مستقبل القبلة، ويقوم جانب الشرق من الجمرتين، وأما في العقبة فيرمي مستقبل الجمرة، ويجعل البيت عن يساره.

وفي حديث الباب استقبال القبلة عند رمي العقبة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود ﷺ: أن يستقبل الجمرة ويجعل البيت عن يساره، خلاف حديث الباب، وكلا الحديثين عن ابن مسعود ﷺ، فأعلّ الحافظ حديث الباب وحسنه الترمذي، ولا بد من إعلال حديث الترمذي، ولا احتياج إلى التأويل.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَرْمِيَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي رَمَى مِنْ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَطْنِ الْوَادِي.

٨٩٦ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا (سهر) جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ». قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(٦٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ طَرْدِ النَّاسِ عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

٨٩٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَيْمَنَ (قوت) بْنِ نَابِلٍ، عَنْ قُدَامَةَ (قوت) بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي الْجِمَارَ عَلَى نَاقَتِهِ، لَيْسَ (سهر) ضَرْبٌ وَلَا طَرْدٌ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ رضي الله عنه.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ هُوَ ثِقَةٌ (بالنون والموجدة) عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

سهر: قوله: إنما جعل رمي الجمار إلخ: قال محمد: أخبرنا مالك، أخبرنا نافع عن ابن عمر: أنه كان عند الجمرتين الأوليين يقف وقوفًا طويلاً، يكبر الله ويسبّحه، ولا يقف عند العقبة [أي لضيق المقام] وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.
قوله: ليس ضرب ولا طرد إلخ: يعني نبود زدن ونراندن، يعني مردم را از پيش ميراندە باشند چنانچه پيش امراء مى كنند، "ولا إليك إليك": يعني نبود گفتن يكسو شو ودور شو، كذا في ترجمة الشيخ.

قوت: قوله: أيمن بن نابل: بموحدة قبل اللام، وليس له عند المصنف إلا هذا الحديث.
قوله: قدامة: هو العامري، ليس له في الكتب إلا هذا الحديث.

(٦٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِشْتِرَاكِ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ عرف

٨٩٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ. عرف حلي

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، يَرَوْنَ الْجَزُوْرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ.

وَرُوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْجَزُوْرَ عَنْ عَشَرَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ، وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيْثِ. وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ.

عرف: **المراد من البدنة وبيان مذهب الأئمة الأربعة ومذهب إسحاق بن راهويه في الاشتراك في الناقة:** قوله: باب إلخ: البدنة عندنا تعم البقر والجزور، وقال الشافعية: إنها مختصة بالجزور، ومذهب الأئمة الأربعة اشتراك السبعة في الناقة، وعند إسحاق بن راهويه ﷺ يجوز اشتراك عشرة في ناقة، وله أيضاً حديث في هذا الباب، وأجاب أتباع الأئمة الأربعة بأنها واقعة حال، ولا نعلم تفصيلها، فليؤخذ بالضابطة العامة، والرواية تدل على أن الواقعة واقعة السفر، ولا أضحية على المسافر، فيكون الذبح ذبح تبرع أو يكون الذبح للأكل، أو يقال: إن اشتراك عشرة رجال لعله كان في زمان ثم استقر الأمر على سبعة رجال في الناقة، ومرَّ الحافظ على حديث ابن عباس ﷺ متمسك إسحاق، وأشار إلى الإعلال، لكنه لم يفصح بالإعلال.

الطريق المستحب في ذكاة البقرة والناقة: قوله: نحرنا إلخ: أطلق النحر على ذبح البقرة، وليس هذا أصل استعماله، والمستحب في البقرة الذبح، وفيما هو طويل عنقه مثل الناقة والبط النحر.

حلي: قوله: البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة: قلت: فيه حجة الجمهور.

٨٩٩ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي الْجَزُوْرِ عَشَرَةً. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَهُوَ حَدِيْثُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ.

سهر: قوله: علباء: [بالعين المهملة المكسورة والموحدة الممدودة.]

قوله: وفي الجزور عشرة: قال المظهر: عمل به إسحاق بن راهويه، وقال غيره: إنه منسوخ بما هو من قوله: "البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة". والأظهر أن يقال: معارض بالرواية الصحيحة، وأما ما ورد في البدنة: "سبعة أو عشرة" فهو شاك، وغيره جازم بالسبعة، قاله علي في "المرقاة".

حلي: قوله: وفي الجزور عشرة: قلت: غريب، ثم ليس فيه تصريح بإذن النبي ﷺ.

شيخ: قوله: فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة: هذا خلاف ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن حكم الإبل مثل حكم البقرة، فالجواب إما أن يقال بنسخ رواية ابن عباس ﷺ، لكن دعوى النسخ لا يصحّ بدون علم التاريخ، ودونه خرط القتاد، فتدبر، أو يقال: إنه متروك بالإجماع، أو يقال: إنه ضعيف غريب، كما قال الترمذي. ورواية جابر ﷺ صحيح فلا يعارضه، فنعمل عليه، أو يقال: إن ابن عباس لا يبيّن حكم الذبح، بل يقول: إنا كنا في سفر من الأسفار، فلما نحرت البقرات والجزور، فاشتركنا في البقرة سبعة سبعة، وفي الجزور عشرة عشرة؛ للأكل والحصص والتقسيم.

* * * *

عرف شيخ سهر
(٦٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِشْعَارِ الْبُدْنِ

٩٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَلَّدَ نَعْلَيْنِ وَأَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي الشِّقِّ الْأَيْمَنِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ. وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو حَسَّانَ الْأَعْرَجُ اسْمُهُ مُسْلِمٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، يَرَوْنَ الْإِشْعَارَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

سهر: قوله: إشعار البدن: الإشعار: أن يضرب في صفحة سنامها اليمنى بحديدة حتى يتلطّخ بالدم ظاهرًا. والتقليد: وهو تعليق نعل أو جلد؛ ليكون علامة الهدي، كذا ذكره العيني في "شرح البخاري".

عرف: معنى الإشعار وحكمه: قوله: باب إلخ: الإشعار هو الكشط برمح في سنام البعير، وقيل: إن الإشعار سنة الملة الإبراهيمية، والإشعار سنة عند الجمهور، ونسب إلى أبي حنيفة رحمه الله كراهته وأنه مثلَة.

شيخ: قوله: باب ما جاء في إشعار البُدن: المشهور من مذهبنا أنه يكره الإشعار، والحديث يخالفه، فأجيب بأنه إنما يكره؛ لأنه مُثلة، وقد نُهي عنها، وأما إشعار النبي ﷺ فكان قبل النسخ، ولكنه ليس بسديد؛ لأن إشعاره عليه السلام كان بعد نسخ المثلة؛ لأنه أشعر في حجّة الوداع، ونسخ المثلة كان في غزوة خيبر، فلا يصحّ دعوى النسخ، وأجاب البعض بأنه ﷺ وإن أشعر بعد نسخ المثلة لكن للضرورة، وهي أن المشركين كانوا لا يتركون الجزور ما لم يعلموا أنها بُدنة، فأشعر النبي ﷺ بهذه الضرورة، وأما اليوم فهو من قبيل رفع الحكم برفع العلة.

وقال الديوبندي مدّ ظلّه: لم يقل أبو حنيفة بكراهة الإشعار، ووقع المتأخّرون في نقل مذهبه في الغلط، فجميع الاعتراضات على المتأخّرين، لا على إمامنا أبي حنيفة رحمه الله، كما نقل مذهبه أنه قال: صلاة الاستسقاء ليست بسنّة، مع أنه يقول بسنيتها، فأحسن الأجوبة ما أجاب الطحاوي رحمه الله: أن أبا حنيفة رحمه الله لا يكره الإشعار مثل إشعاره عليه السلام، بل قائل بسنيته، بل قال: يكره إشعار جهّال زمانه، بأن يضربوه بقناة، ويقطعون اللحم، فيفضي إلى المثلة وتهلكة البدنة، وأما إشعاره عليه السلام هو خراش في الجلد فقط، حتى يخرج الدم لا قطع اللحم.

قَالَ: سَمِعْتُ يُوْسُفَ بْنَ عِيْسَى يَقُوْلُ: سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُوْلُ حِيْنَ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ قَالَ: لَا تَنْظُرُوْا إِلَى قَوْلِ أَهْلِ الرَّأْيِ فِي هَذَا، فَإِنَّ الْإِشْعَارَ سُنَّةٌ، وَقَوْلَهُمْ بِدْعَةٌ.

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا السَّائِبِ يَقُوْلُ: كُنَّا عِنْدَ وَكِيْعٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ: أَشْعَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَيَقُوْلُ أَبُو حَنِيْفَةَ: هُوَ مُثْلَةٌ، قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الْإِشْعَارُ مُثْلَةٌ.

سهر: قوله: إلى قول أهل الرأي: لا شكّ أن أبا حنيفة كره الإشعار، فقيل: كره لأنه مثلة، وإنما فعله النبي ﷺ؛ لأن المشركين كانوا لا يمتنعون من تعرّضه إلا بهذا، وقيل: إنما كره إشعار أهل زمانه؛ لأنهم كانوا يبالغون فيه فيخاف منه السراية، وقيل: إنما كره إيثاره على التقليد. (التقرير)

قال العيني: قال الطحاوي، الذي هو أعلم الناس بمذهب أبي حنيفة: إن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعار ولا كونه سنة، وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاكها؛ لسراية الجرح، لا سيما في حرّ الحجاز مع الطعن بالسنان أو الشفرة، فأراد سدّ الباب على العامّة؛ لأنهم لا يراعون الحد في ذلك، وأما من وقف على الحد، فقطع الجلد دون اللحم فلا يكرهه، انتهى كلام العيني، والله تعالى أعلم بالصواب.

قوله: مثلة: مثلت بالقتيل: جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئًا من أطرافه، والاسم مثلة. (الدر النثير للسيوطي)

عرف: **بيان إطلاق الكلمة "أهل الرأي" ووجه كراهة الإشعار عند الإمام أبي حنيفة** رحمه الله: قوله: أهل الرأي: لفظ "أهل الرأي" ليس للتوهين، بل يطلق على الفقيه، وسمى أبو عمر كتابه "الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار مما تضمنه الموطأ في معاني الرأي والآثار"، وأطلق ابن تيمية في تصانيفه على الفقهاء، إلا أن أول إطلاق هذا اللفظ على أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله؛ فإنه أول من دوّن الفقه، ومحمد بن حسن رحمه الله أول من أفرز الفقه من الحديث، بخلاف غيره من مالك وأبي يوسف وغيرهما؛ فإنهم كانوا يجمعون بين الأحاديث والآثار والفقه، ثم يستعمل لفظ "أهل الرأي" في كل فقيه، ثم إن أعلم الناس بمذهب أبي حنيفة رحمه الله - وهو الإمام الطحاوي رحمه الله - نقل: إنما كرهه أبو حنيفة؛ فإن أهل عصره كانوا يتعدون في الإشعار ويتجاوزون عن حد السنة.

بيان تأدب وكيع مع الإمام ووجه غضبه وبيان مذهبه: قوله: بدعة: لم يصرح وكيع بأن هذا قول أبي حنيفة رحمه الله، وإذا ذكر قوله لم يقله بدعة، إلا أنه لم يرض به، وأما غضب وكيع فإنما كان على هذا الرجل، حيث عارض =

حلي: قوله: ويقول أبو حنيفة هو مثلة: قلت: هذا مما لم أظفر فيه على دليل شافٍ.

قَالَ: فَرَأَيْتُ وَكِيْعًا غَضِبَ غَضَبًا شَدِيْدًا، وَقَالَ: أَقُوْلُ لَكَ: «قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ»، وَتَقُوْلُ: «قَالَ إِبْرَاهِيْمُ»! مَا أَحَقَّكَ بِأَنْ تُحْبَسَ، ثُمَّ لَا تَخْرُجَ حَتَّى تَنْزِعَ عَنْ قَوْلِكَ هَذَا!

(٦٨) بَابٌ

٩٠١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْيَمَانِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ. قوت

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ. وَرُوِيَ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما اشْتَرَى مِنْ قُدَيْدٍ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَهَذَا أَصَحُّ.

قوت: قوله: قديد: مصغر.

عرف = السنة بقول إبراهيم صورة، كما أمر أبو يوسف رحمه الله بقتل رجل عارض قول النبي ﷺ بقوله، حيث قال أبو يوسف رحمه الله: إنه ﷺ كان يحب الدباء، فقال رجل: إني لا أحب، كما في "تكملة الطوري"، نقول: إن وكيعاً حنفي، كان يفتي بمذهب أبي حنيفة رحمه الله كما في "عقود الجواهر"، ومثله في "كتاب الضعفاء" لأبي الفتح الأزدي إمام الجرح والتعديل، وكان وكيع شيخ أحمد بن حنبل تلميذ أبي حنيفة، وفي "الميزان" للشعراني: قال وكيع: لو لم ألق ثلاثة رجال: ابن المبارك وأبا حنيفة والثوري، لكنت من عوام الناس، فعلم أن وكيعاً ممن يعتقد في حق أبي حنيفة رحمه الله.

* * * *

(٦٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْلِيْدِ الْهَدْيِ لِلْمُقِيْمِ

عرف سهر

من غير أن يتلبس بالإحرام

٩٠٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ لَمْ يُحْرِمْ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ.

سهر

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا: إِذَا قَلَّدَ الرَّجُلُ الْهَدْيَ وَهُوَ يُرِيْدُ الْحَجَّ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيْبِ حَتَّى يُحْرِمَ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا قَلَّدَ الرَّجُلُ الْهَدْيَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْرِمِ.

أي قاله ابن عباس رضي الله عنهما

سهر: قوله: في تقليد الهدي: الهدي: ما يهدى إلى الكعبة من النعم لتنحر به، وتقليدها أن يجعل في رقابها شيء كالقلادة من لحاء الشجرة أو الصوف ونحو ذلك؛ ليعلم أنها هدي. قال الطيبي: والقلائد جمعه، وهو ما يعلق، البدنة: ناقة أو بقرة، كذا في "المجمع".

قوله: فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ ثم لم يحرم: قال محمد: وبهذا نأخذ، وإنما يحرم على الذي يتوجّه مع هديه يريد مكة، وقد ساق بدنة وقلدها، وهذا يكون محرمًا حين يتوجّه مع بدنته المقلّدة بما أراد من حج أو عمرة، فأما إذا كان مقيمًا في أهله لم يكن محرمًا و لم يحرم عليه شيء حل له، وهو قول أبي حنيفة. (الموطأ لمحمد رحمه الله)

عرف: بيان استحباب سوق الهدي لمن يكون مقيماً في بيته والاختلاف في إجراء أحكام المحرم عليه: قوله: باب إلخ: سوق الهدي لمن يكون مقيماً في بيته لأن يذبح في منى مستحب وقربة، ثم هل يجري عليه أحكام المحرم أم لا؟ فمختلف فيه، بعض السلف إلى أنه في حكم المحرم ما لم يذبح هديه، خلاف الفقهاء الأربعة، وابن عباس من ذلك البعض.

* * * *

(٧٠) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي تَقْلِيْدِ الْغَنَمِ

٩٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كُلَّهَا غَنَمًا، ثُمَّ لَا يُحْرِمُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، يَرَوْنَ (حلي) تَقْلِيْدَ الْغَنَمِ.

(٧١) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ إِذَا عَطِبَ الْهَدْيُ مَا يُصْنَعُ بِهِ (كفرح، هلك)

٩٠٤ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ (قوت) نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ

قوت: قوله: عن ناجية: ليس له في الكتب إلا هذا الحديث، وكان اسمه ذكوان فسماه النَّبي ﷺ ناجية، حين نجا من قريش، واسم أبيه جندب، وقيل: كعب.

عرف: حكم تقليد الغنم: قوله: باب إلخ: تقليد الغنم ليس بمذكور في كتبنا نفياً وإثباتاً، وأما ما في كتبنا من نفي تقليد الغنم، فمراده نفي التقليد بالنعل لا من الخيط. فأقول: لما لم يكن التقليد بالخيط مذكوراً، وصح في الحديث، فلا بد من جوازه، وفي بعض ألفاظ حديث الباب: الوبر الأحمر.

معنى العطب واختلاف الأئمة في حكم عطب الهدي إذا كان نفلا أو واجبا ومحمل حديث الباب: قوله: باب إلخ: العطب: الهلاك، قال أبو حنيفة رحمه الله: إن كان الهدي نفلاً فيذبحه ويلطخ نعلها بدمها؛ ليعلمه الفقراء ويأكلوه، ولا يجوز للمهدي أكله، وإن كان الهدي واجباً فعلى المهدي بدله، ويفعل بهذا المعطوب ما يشاء، ويجوز له أكله، وقال الشافعي رحمه الله: الهدي الذي لا يجوز أكله للمهدي لا يجوز لرفقائه أيضاً، وله حديث الباب، ونحمله على أنه نهي لسد الذرائع.

حلي: قوله: يرون تقليد الغنم: قلت: فيه ما قلت في الحاشية السابقة.

بِمَا عَطِبَ مِنْ الهَدْيِ؟ قَالَ: «انْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا فَيَأْكُلُوْهَا». وَفِي الْبَابِ عَنْ ذُؤَيْبٍ أَبِي قَبِيْصَةَ الْخُزَاعِيِّ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ نَاجِيَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ إِذَا عَطِبَ: لَا يَأْكُلُ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِهِ، وَيُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُوْنَهُ، وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَقَالُوْا: إِنْ أَكَلَ مِنْهُ شَيْئًا غَرِمَ مقْدَارَ مَا أَكَلَ مِنْهُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أَكَلَ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ شَيْئًا فَقَدْ ضَمِنَ.

سهر: قوله: بما عطب من الهدي: أي قرب هلاكها حتى خيف عليها الموت، أو امتنع عليها السير.

قوله: ثم اغمس نعلها في دمها: وفائدة ذلك إعلام الناس أنه هدي، فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء. (شرح الموطأ لعلي القاري) "قال محمد: وبهذا نأخذ، كل هدي تطوّع عطب في الطريق، صنع به كما صنع" أي ابن عمر، وثبت عنه ﷺ "وخلى" أي وترك "بينه وبين الناس" أي الفقراء "يأكلونه، ولا يعجبنا" أي ولا يجوز عندنا "أن يأكل" أي صاحب الهدي "منه" ولو تطوّعًا "إلا من كان محتاجًا إليه" أي مضطرًّا إليه.

واعلم أن هدي التطوّع إذا بلغ الحرم يجوز لصاحبه وغيره من الأغنياء؛ لأن القربة فيه بالإراقة إنما يكون في الحرم، وفي غيره التصدّق، والله سبحانه أعلم. (الموطأ وشرحه للقاري)

* * * *

(٧٢) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي رُكُوْبِ الْبَدَنَةِ

٩٠٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوْقُ بَدَنَةً، فَقَالَ لَهُ: «ارْكَبْهَا (سهر حلي)». فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: «ارْكَبْهَا وَيْحَكَ - أَوْ - وَيْلَكَ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي رُكُوْبِ الْبَدَنَةِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَرْكَبُ مَا لَمْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ.

سهر: قوله: اركبها: فيه دليل على أن من ساق بدنة هديًا جاز له ركوبها غير مضرّ بها، وله الحمل عليها، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد، وذهب قوم إلى أنه لا يركبها إلا أن يضطرّ إليه؛ لقوله ﷺ: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. (رواه مسلم)

هذا هو قول أبي حنيفة، كذا قاله الطيبي، ويمكن أن يكون هذا السائق قد أعيى واضطرّ إلى الركوب، ولذا راجعه ﷺ مرارًا، حتى قال في آخره: اركبها ويحك أو ويلك، والله تعالى أعلم بالصواب.

عرف: **اختلاف الأئمة في جواز ركوب البدنة**: قوله: باب إلخ: يجوز الركوب عند أبي حنيفة رحمه الله عند الاضطرار، وعند الشافعي رحمه الله عند الحاجة، والاضطرار أشد من الحاجة، ثم الاضطرار والحاجة موكولان إلى رأي من ابتلي بهما، وظاهر حديث الباب للشافعي رحمه الله، ولكن في "مسلم" تصريح: "إذا ألجئت" فيؤيدنا.

حلي: قوله: اركبها: قلت: واقعة حال، ويمكن أن يكون الرجل مضطرًّا.

* * * *

(٧٣) بَابُ مَا جَاءَ بِأَيِّ جَانِبِ الرَّأْسِ يَبْدَأُ فِي الْحَلْقِ

عرف

٩٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: لَمَّا رَمَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْجَمْرَةَ نَحَرَ نُسُكَهُ، ثُمَّ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ شِقَّهُ الْأَيْسَرَ فَحَلَقَهُ، فَقَالَ: «اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ».

عرف: جمع نسيكة: ذبيحة. الشعر. للتبرك

٩٠٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

عرف: بيان بداية الحلق من اليمين والاعتراض على أبي حنيفة ﷺ والجواب عنه: قوله: باب إلخ: الجمهور إلى أنه يبدأ من اليمين ونسب إلى أبي حنيفة ﷺ أن يبدأ من اليسار، وهذه الرواية عن أبي حنيفة ﷺ أخذها النووي، واعترض على أبي حنيفة ﷺ، وقال: إنه خالف النص، ونقل بعض من يتصدى إلى الطعن في حق أبي حنيفة حكاية، وهي أن أبا حنيفة لما ذهب حاجاً ففرغ عن حجته وأراد الحلق، فاستدبر القبلة، قال الحالق: استقبلها، ثم بدأ أبو حنيفة باليسار، قال الحالق: ابدأ باليمين، ثم بعد الحلق أخذ أبو حنيفة أن يقوم، وما دفن الأشعار، قال الحالق: ادفنها، فقال أبو حنيفة: أخذت ثلاثة مسائل من الحالق.

أقول: إن هذه الحكاية ثبوتها لا يعلم، وبعد فرض تسليمها تدل على جلالة قدره وقبوله الشيء ممن دونه إذا وقع ذهول، وأقول: قد ثبت الروايتان عن أبي حنيفة: التيامن والتياسر، كما في "غاية السروجي"، وأيضاً يمكن للمجتهد أن يبحث أن التيامن المذكور في الحديث يمين الحالق أو المحلوق.

ضبط حسان: قوله: حسان: إن اشتق من الحسن فمنصرف، وإن اشتق من الحس فغير منصرف.

بيان أخذ التبركات: قوله: اقسمه بين الناس: أي للتبرك، وهذا يدل على أخذ التبركات، وتبركاته كثيرة، منها البردة العباسية، هذه البردة أعطى النبي ﷺ كعب بن الزهير حين قرأ قصيدة "بانت سعاد" في حضرته ﷺ، واشتراها العباسيون.

* * * *

(٧٤) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيْرِ

٩٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: حَلَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ» مَرَّةً (عرف) أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِيْنَ» (سهر).

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ أُمِّ الْحُصَيْنِ وَمَارِبَ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي مَرْيَمَ وَحُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم.

سهر: قوله: والمقصّرين: في الحديث دلالة على أن كلاً من الحلق والتقصير يجزئه، وأن التحليق أفضل؛ لأنه أبلغ في العبادة وأدلّ على صدق النية في التذلّل؛ لتركه الزينة، وكان هذا في حجة الوداع، وقيل: في عمرة الحديبية. (مجمع البحار)

عرف: **الاختلاف في قدر حلق رأس المحرم**: قوله: باب إلخ: الاختلاف في قدر حلق رأس المحرم مثل الاختلاف في مسحه في الوضوء، وبحث ابن الهمام في الحلق، وقال: ليس بين المسح والحلق جامع به يقاس الحلق على المسح، وإنه قياس شبه لا قياس علة، والمقبول قياس العلة، وأطنب الكلام وهو من تفرداته.

أقول: زعم الشيخ أن في قدر حلق الرأس قياساً، والحال أنه لا قياس في هذا، بل ههنا أصل مختلف فيه، وهو أنه كم يجب أداء حصة المحل إذا أمر الشارع بالفعل المتعدي المتعلق بالمحل لصدق قول: إنه امتثل الأمر الشرعي، فقال الشافعي رحمه الله: يكفي بعض المحل، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجب القدر المعتد به أي ربع المحل، وقال مالك بالاستيعاب، فكأن الاحتمالات ثلاثة، ذهب ذاهب إلى كل واحد منها، وما ذكرت أشار إليه ابن رشد في القواعد، وأخذ أبو حنيفة بربع الشيء في مواضع، [ويؤيده على ما في حديث: والوصية بالثلث، والثلث كثير؛ فإنه يدل على أن القدر المعتد به ما دون الثلث] منها ما في المسألة، ومنها مسألة بطلان الصلاة بكشف العضو، ومنها نجاسة الثوب، ومنها قطع أذان الأضحية، ومسائل أخر، فمدار الاختلاف في مسألة الباب أصولية لا ما زعم الشيخ، ثم اختار مسألة مالك.

شرح الحديث: قوله: مرة أو مرتين: دعاؤه عليه السلام للمحلقين مرتين وللمقصرين مرة ثابت في واقعتين: إحداهما في عام الحديبية، وثانيتهما في حجة الوداع.

قَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَخْتَارُوْنَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، وَإِنْ قَصَّرَ يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

أي أبو عيسى

(٧٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْقِ لِلنِّسَاءِ

عرف

٩٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْجُرَشِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا.

قوت

٩١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ خِلَاسٍ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: «عَنْ عَلِيٍّ ﷺ».

بكسر المعجمة وخفة اللام

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَلِيٍّ ﷺ فِيْهِ اضْطِرَابٌ. وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا يَرَوْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَلْقًا، وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَيْهَا التَّقْصِيْرَ.

قوت: قوله: حدثنا محمد بن موسى الجرشي: بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة.

عرف: بيان حرمة الحلق للنساء والإشكال والجواب عنه: قوله: باب إلخ: الحلق للنسوان حرام عند كافة العلماء، ولا يجوز لهن عند التحلل إلا القصر قدر ما يلف حول أنملة، وههنا إشكال قوي لم يتوجه إليه أحد، وهو ما في "مسلم": إن بعض أزواج النبي ﷺ قصر الأشعار، وجعلت مثل الوفرة إلخ، وما حله النووي والقاضي عياض المازري والقرطبي وأبو عبد الله المالكي الأُبِّيُّ، وسألت مولانا مد ظله العالي عن حل الإشكال وقال: لعلها قلت الأشعار حالة الشيب، وعندي أن قصر بعض أزواج النبي ﷺ إنما كان عند التحلل من الإحرام، لا في غيره من الأوقات، ولي في هذا الجواب قرائن، وأشكل من حديث "مسلم" ما أخرجه الزيلعي في "التخريج": =

(٧٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ أَوْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ

عرف

٩١١ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ: «اذْبَحْ، وَلَا حَرَجَ»، وَسَأَلَهُ آخَرُ فَقَالَ: نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ارْمِ، وَلَا حَرَجَ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ.

سهر: قوله: اذبح ولا حرج: اعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: الرمي والذبح والحلق والطواف، واختلفوا في أن هذا الترتيب سنة أو واجب، فذهب جماعة منهم الإمام أبو حنيفة ومالك إلى الوجوب، وقالوا: المراد بنفي الحرج رفع الإثم للجهل والنسيان، ولكن الدم واجب. وقال الطيبي: ويدلّ على هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما روى مثل هذا الحديث وأوجب الدم، فلولا أنه فهم ذلك وعلم أنه المراد لما أمر بخلافه، كذا في "اللمعات".

عرف = أن ابن عباس ويزيد بن الأصم لما دفنا ميمونة رضي الله عنها في القبر وجدا إلخ. [حديث الباب تصدى بعض المحدثين إلى الكلام فيه، ولا وجه فيه للكلام، وأما خلاس بن عمرو فكان جلادا في عهد علي رضي الله عنه، وشهد معه الحروب.] قوله: باب إلخ: تفصيل المسألة مر سابقاً، كلا السؤالين لو حملناهما على المفرد فلا جزاء عند أبي حنيفة أيضاً ولا جناية.

* * * *

(٧٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الطِّيْبِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ قَبْلَ الزِّيَارَةِ

عرف سهر

٩١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ، بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ. وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄.

حلي

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﵂ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، يَرَوْنَ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَذَبَحَ وَحَلَقَ أَوْ قَصَّرَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيْبَ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ.

سهر: قوله: الطيب عند الإحلال قبل الزيارة: وعليه الحنفية، كما في "الهداية"، وقد حلّ له كل شيء إلا النساء، وقال مالك: إلا الطيب أيضًا؛ لأنه من دواعي الجماع، ولنا قوله ﷺ: حل له كل شيء إلا النساء، وهو مقدّم على القياس، وأيضًا حديث الباب حجة واضحة لنا، واستدل به محمد ﵀ في "الموطأ".

قوله: وهو قول أهل الكوفة: ليس المراد منه الإمام أبا حنيفة ﵀؛ لأن قوله: "حل له كل شيء إلا النساء" فقط، كما مر. والله تعالى أعلم بالصواب.

عرف: **جواز الطيب قبل طواف الزيارة**: قوله: باب إلخ: المحلل عندنا اثنان: الحلق وطواف الزيارة، هذا هو المشهور في عامة كتبنا، وقال صاحب "الهداية": إن المحلل هو الحلق فقط، لكن أثره في تحليل النساء موقوف على طواف الزيارة، والوجه يؤيد قول "الهداية"، بأن المحلل إنما يكون ما كان محظوراً، والطواف ليس بمحظور في الإحرام، وفي "قاضي خان" رواية شاذة عن أبي حنيفة: أن الطيب أيضاً في حكم النساء، أي لا يحل إلا بعد طواف الزيارة. =

حلي: قوله: طيبت رسول الله ﷺ قبل أن يحرم: قلت: فيه دليل الحنفية على المالكية.

(٧٨) بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ عرف

٩١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ الْفَضْلِ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْحَاجَّ سهر لَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

سهر: قوله: الحاج لا يقطع التلبية: قال في "الهداية": ويقطع التلبية مع أول حصاة؛ لما روينا عن ابن مسعود، وروى جابر أيضاً: أن النبي ﷺ قطع التلبية عند أول حصاة رمى بها جمرة العقبة.

عرف = أقول: تحمل الرواية الشاذة على الكراهة على وفاق ما في "ابن ماجه"؛ فإن فيه أيضاً: حلال كل شيء في ما بعد الحلق إلا النساء والطيب. وأقول: لا بد من تسليم الرواية الشاذة أيضاً، وإلا فلا جواب عن حديث ابن ماجه، وأيضاً نسب الترمذي إلينا هذا القول، أي عدم حل الطيب بعد الحلق قبل طواف الزيارة.

وقت قطع التلبية للحاج والمعتمر وبيان النكتة: قوله: باب إلخ: يقطع الحاج التلبية عند رمي الجمرة العقبة، ويقطع المعتمر عند استلام الحجر؛ فإن العمرة الإحرام وطواف البيت والسعي والحلق، وإن قيل في محل النكات: إن التلبية شعار الحج، فإذا انقطعت ختم الحج، فإذا ختم الحج لا يكون الترتيب بعده واجباً، أي في الأشياء الأربعة، خلاف ما قال أبو حنيفة؛ فإنه يقول بوجوب الترتيب، وقال صاحباه والجمهور بالسنية، فتفيد النكتة الجمهور، قلت: إن هذا الاستنباط إنما هو مني، ولا يكون حجة على الأئمة.

* * * *

(٧٩) بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ

٩١٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما - قَالَ: يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ - أَنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا: لَا يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا انْتَهَى إِلَى بُيُوْتِ مَكَّةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ. وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

عرف شيخ سهر

(٨٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ بِاللَّيْلِ

٩١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ.

سهر: قوله: طواف الزيارة بالليل: اعلم أن وقت طواف الزيارة أيام النحر؛ لأن الله تعالى قد عطف الطواف على الذبح، قال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (الحج: ٢٨)، ثم قال: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾ فكان وقتهما واحدًا، وأول وقته بعد طلوع الفجر من يوم النحر؛ لأن ما قبله من الليل وقت الوقوف بعرفة، والطواف مرتّب عليه، وأفضل هذه الأيام أولها كما في التضحية، ويكره تأخيره عن هذه الأيام؛ لما بيّنا أنه موقت بها؛ فإن أخّره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة رحمه الله، كذا في "الهداية".

عرف: وقت طواف الزيارة والتعارض بين حديث الصحيحين وحديث الباب والدفع عنه: قوله: باب إلخ: قال أبو حنيفة رحمه الله: يطوف للزيارة عاشر ذي الحجة، ولو أخره إلى غروب شمس الثاني عشر من ذي الحجة فلا جناية، ولو أخره إلى ما بعده فجناية، وأما طوافه عليه السلام ففي الصحيحين أنه عليه السلام طاف بعد الزوال، =

شيخ: قوله: باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل: علم من ظاهر الحديث أن النبي ﷺ طاف بالبيت بالليل، =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنْ يُؤَخِّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ، وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ أَنْ يَزُوْرَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَوَسَّعَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُؤَخَّرَ وَلَوْ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ مِنًى.

عرف = وصلى الظهر بمنى أو مكة على اختلاف الروايتين، وفي حديث الباب أنه أخره إلى الليل، فإما يسقط حديث الباب لخلافه حديث الصحيحين، وإما أن يوجه في حديث "الترمذي" بأن المراد من "أخر إلى الليل" أنه طاف في النصف الثاني من النهار، ويدل على هذا التوجيه ما أخرجه أبو داود وأحمد في مسنده.

وأقول: يمكن أن يقال في حديث الباب بأن هذا الطواف ليس طواف الزيارة، بل طواف نفل، وصح أطوفته عليه السلام في الأيام التي أقام بمنى، كما أخرجه البخاري إلا أنه مرَّضه، وقد صح بسند صحيح قوي.

بيان تمسك الشافعية على صحة اقتداء المفترض خلف المتنفل والجواب عنه: وتمسك الشافعية بالرواية: "أنه عليه السلام صلى الظهر بمكة ومنى" على صحة اقتداء المفترض خلف المتنفل، وقالوا بالجمع بين حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه صلى بمنى إلخ"، وحديث جابر رضي الله عنه: "أنه صلى بمكة إلخ" فتكون صلاته بمنى نفلاً. أقول: إن المحدثين أكثرهم إلى الترجيح، فرجحوا حديث جابر رضي الله عنه على حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأيضاً يمكن أن يقال: إنه عليه السلام صلى بمنى مقتدياً خلف رجل مع أصحابه رضي الله عنهم.

شيخ = ويخالفه ما جاء في رواية أخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الزيارة بعد رمي الجمرة العقبة يوم النحر، بأن طاف ثم رجع ثم صلّى الظهر بعد الرجوع بمنى، فيمكن التطبيق بأنه عليه السلام طاف طوافين، طواف الفرض، وهو المسمّى بالزيارة، والإفاضة نهارًا قبل الظهر كما جاء في رواية أخرى، ولم يُعلم راوي الحديث، ثم طاف بالبيت ليلاً طواف النافلة، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الزيارة الآن، فهذا ظنّه، وموجبه عدم علمه بطواف قبل ذلك، أو يقال: إن له معنى آخر، يعني أجاز التأخير إلى الليل لا أنه أخّر بنفسه، فالإسناد مجازي، والمراد حينئذ إما بعد يوم الثالث عشر التي هي آخر أوقات الطواف، وهو بعيد ظاهرًا، وإما ليلة يوم الطواف، يعني ليلة يوم الحادي عشر، وهو قريب، فعلى هذا الشق معنى التأخير إليه يعني إلى الوقت المستحب والأفضل، فالأداء يتحقّق إلى ليلة الثالث عشر.

* * * *

(٨١) بَابُ مَا جَاءَ فِي نُزُوْلِ الْأَبْطَحِ عرف

٩١٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَنْزِلُوْنَ الْأَبْطَحَ. سهر وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي رَافِعٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ. إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.

وَقَدْ اسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ نُزُوْلَ الْأَبْطَحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَوْا ذَلِكَ وَاجِبًا إِلَّا مَنْ أَحَبَّ ذَلِكَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: عرف وَنُزُوْلُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

سهر: قوله: ينزلون الأبطح: قال بعض العلماء: كان نزوله ﷺ بالمحصّب - وهو الأبطح - شكرا لله تعالى على الظهور بعد الإخفاء، وعلى إظهار دين الله تعالى بعد ما أراد المشركون من إخفائه، وإذا تقرّر أن نزول المحصب لا تعلق له بالمناسك فهل يستحب لكل أحد أن ينزل فيه إذا مرّ به؟ ويحتمل أن يقال باستحبابه مطلقًا، ويحتمل أن يقال باستحبابه؛ للجمع الكثير، وإظهار العبادة فيه؛ إظهارًا لشكر الله تعالى على ردّ كيد الكفار وإبطال ما أرادوه، والله أعلم. =

عرف: **معنى الأبطح وبيان استحباب نزول الأبطح**: قوله: باب إلخ: الأبطح في اللغة (دامن كوه)، وكذلك البطحاء، ثم صار علما بالغلبة للمحصَّب، ويقال لها: خيف بني كنانة أيضاً، والتحصيب - أي النزول بالمحصب - مستحب، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا استحباب، بل كان نزوله عليه السلام اتفاقاً، وهذا هو الموضع الذي قام فيه بنو هاشم بعد ما أخرج قريش آل هاشم من مكة، وقال قريش لأبي طالب: ادفع إلينا ابن أخيك محمداً، وخذ عنا بدله مالاً كثيراً، فلم يقبل أبو طالب.

تأويل قول الترمذي رحمه الله: قوله: قال الشافعي إلخ: في كتب الشافعية استحباب التحصيب، وأما ما ذكر الترمذي، فلعله رواية عن الشافعي رحمه الله، ولا بد منه؛ فإن الترمذي من أوثق ناقلي مذهب الشافعي رحمه الله.

٩١٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: لَيْسَ التَّحْصِيْبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: التَّحْصِيْبُ: نُزُوْلُ الْأَبْطَحِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(٨٢) بَابٌ *

٩١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: إِنَّمَا نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْأَبْطَحَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٩١٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ نَحْوَهُ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ: [بَابُ مَنْ نَزَلَ الْأَبْطَحَ].

سهر = وقال الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري: التحصيب مستحب عند جميع العلماء، وقال شيخنا زين الدين: وفيه نظر؛ لأن الترمذي حكى استحبابه عن بعض أهل العلم، وحكى النووي استحبابه عن مذهب الشافعي ومالك والجمهور، وهذا هو الصواب، وقد كان من أهل العلم من لا يستحبّه، فكانت أسماء وعروة بن الزبير لا يحصّبان، حكاه ابن عبد البر، كذا في "العيني".

قوله: ليس التحصيب بشيء: قال الشيخ في "اللمعات": قال بعضهم، وهو قول ابن عمر ﷺ: إن التحصيب من سنن الحج وتمام مناسكه؛ لأنه ﷺ قال: إنا نازلون غدًا إن شاء الله تعالى بخيف بني كنانة حيث تقاسموا - يعني قريشًا - على الكفر، وتعاهدوا على أن لا يخالطوا بني هاشم وبني عبد المطلب، ولا يناكحوهم ولا يواصلوهم ولا يبايعوهم حتى يسلّموا محمدًا إليهم، فقصد النبي ﷺ أن يظهر شعائر الإسلام في مكان أظهروا شعائر الكفر ويؤدي شكر نعمة الله وفضله عليه.

قوله: هو منزل نزله رسول الله ﷺ: وفي "الهداية": الأصحّ أن نزوله ﷺ بالمحصّب كان قصدًا؛ بإراءة للمشركين لطف صنع الله تعالى به، فصار سنة كالرمل في الطواف، انتهى ملخصًا.

(٨٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي حَجِّ الصَّبِيِّ

عرف شيخ

٩٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ الْكُوْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ». وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. حَدِيْثُ جَابِرٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

٩٢١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ الْبَاهِلِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا.

سهر: قوله: قال نعم: وفي "العيني": قال شيخنا زين الدين: والصحيح عند أصحاب الشافعي رحمه الله أنه يحرم عنه الولي الذي يلي ماله، وهو أبوه أو جده أو الوصيّ أو القيّم من جهة القاضي أو القاضي، قالوا: وأما الأم فلا يصحّ إحرامها عنه، إلا أن تكون وصية أو قيمة من جهة القاضي، وأجابوا عن قوله: "ولك أجر" أن المراد أن ذلك بسبب حملها له وتجنيبها إياه ما يفعله المحرم. =

عرف: حكم حج الصبي والرقيق وبيان سهو النووي: قوله: باب إلخ: حج الصبي والرقيق صحيح عندنا بلا ريب، إلا أنه لا يكفي عن حجة الإسلام إذا وجب عليهما الحج، وسها النووي حين نسب عدم صحة حجهما إلى أبي حنيفة رحمه الله، والحال أنه يقول بأنه لا ينوب عن حجة الإسلام، كما قال غيره أيضاً، قال الفقهاء: إن الولي يأمر الصبي أن يتجرد عن ثيابه المخيطة، ويحرم ويلبي عنه الولي، ويكفه من الجنايات.

شيخ: قوله: باب ما جاء في حجّ الصبي: وصورته: أن يلبسه ثياب الإحرام، أو يكون عريانًا؛ فإنه صبي، وستر العورة ليس بلازم في حقّه، أو يلبسه المخيط، ولا يجب الدم عليه بلبس المخيط، والصبي إذا بلغ في حالة الإحرام انقلب إحرامه بالفريضة فيجزئ؛ لعدم لزومه الإحرام الأول، بخلاف الرقيق المحرم إذا أعتق فلا ينقلب إحرامه بإحرام الفريضة ما لم يجدد؛ للزوم الإحرام الأول، هذا هو الفرق بينهما.

٩٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ ﷺ قَالَ: حَجَّ بِي أَبِي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا حَجَّ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا أَدْرَكَ، لَا تُجْزِئُ عَنْهُ تِلْكَ الْحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَكَذَلِكَ الْمَمْلُوْكُ إِذَا حَجَّ فِي رِقِّهِ ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا وَجَدَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيْلًا، وَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ مَا حَجَّ فِي حَالِ رِقِّهِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

أي يبلغ

٩٢٣ - حَدَّثَنَا* مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ نُمَيْرٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكُنَّا نُلَبِّي عَنْ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنْ الصِّبْيَانِ.

حلي قوت عرف

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ قَبْلَ رَقْمِ (٩٢٣): [بَابٌ].

سهر = وفي "الدر المختار": فلو أحرم صبيّ عاقل أو أحرم عنه أبوه صار محرمًا، وينبغي أن يجرده قبله ويلبسه إزارًا ورداءً مبسوطين وظاهره أن إحرامه عنه مع عقله صحيح، فمع عدمه أولى.

قوت: قوله: نُلبي عن النساء: حمله المحب الطبري على أنّ المراد رفع الصوت بالتلبية، لا مطلق التلبية، مجازًا.

عرف: بيان التأويل في حديث الباب وحكمه: قوله: نلبي عن النساء: لم يقل أحد بأن ينوبوا عن تلبيتهن، فيتأول في الحديث بأنا نجهر وهن يسررن، ولكن حديث الباب معلول.

حلي: قوله: فكنا نلبّي عن النساء: قلت: أي نجهر، لا أن النساء لا يلبّين.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا، بَلْ هِيَ تُلَبِّي،* وَيُكْرَهُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ.

(٨٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَجِّ عَنِ الشَّيْخِ الكَبِيْرِ وَالْمَيِّتِ عرف

٩٢٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيْرِ. قَالَ: «حُجِّي عَنْهُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَبُرَيْدَةَ وَحُصَيْنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبِي رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِيِّ وَسَوْدَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.**

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «تُلَبِّي»: [عَنْ نَفْسِهَا].

** وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ صَحِيْحٌ»: [وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَوْفٍ الْمَدَنِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.] غَيْرَ أَنَّ الْكَلِمَةَ «الْمَدَنِيِّ» تَغَيَّرَتْ إِلَى «الْمُزَنِيِّ» فِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد.

عرف: **حكم عجز الشيخ عن الحج وبيان اختلاف الأئمة في شرط استطاعة البدن**: قوله: باب إلخ: إن عجز الشيخ عن الحج يأمر الغير يحج عنه، ولو مات يوصي بالحج عنه، والشرائط مذكورة في الفقه، وأما استطاعة البدن شرط أم لا؟ ثم الشرط هل لنفس الوجوب كما قال أبو حنيفة، أو لوجوب الأداء كما قال صاحباه؟ =

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَيْضًا عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ، فَقَالَ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعَهُ مِنْ الفَضْلِ وَغَيْرِهِ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ رَوَى هَذَا فَأَرْسَلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ حَدِيْثٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُوْلُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، يَرَوْنَ[سهر] أَنْ يُحَجَّ عَنْ الْمَيِّتِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ، حُجَّ عَنْهُ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُحَجَّ عَنْ الحَيِّ إِذَا كَانَ كَبِيْرًا أَوْ[سهر] بِحَالٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَحُجَّ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ.

سهر: قوله: يرون أن يحجّ عن الميت: قال الفقيه علاء الدين في "الدر المختار": حج الفرض يقبل النيابة عند العجز فقط، لكن بشرط دوام العجز إلى الموت؛ لأنه فرض العمر حتى يلزم الإعادة بزوال العذر، وبشرط نية الحج عنه أي عن الآمر، فيقول: أحرمت عن فلان، ولبيّت عن فلان، ولو نسي اسمه فنوى عن الآمر صحّ، وتكفي نية القلب، هذا أي اشتراط دوام العجز إلى الموت إذا كان العجز كالحبس والمرض يرجى زواله، وإن لم يكن كذلك كالعمي والزمانة سقط الفرض بحج الغير عنه، فلا إعادة مطلقًا، سواء استمرّ ذلك العذر به أم لا، ولو أحجّ وهو صحيح، ثم عجز واستمرّ لم يجزه؛ لفقد الشرط.

قوله: أو بحال إلخ: قال محمد رحمه الله: وبهذا نأخذ، لا بأس بالحج عن الميت، وعن المرأة والرجل إذا بلغا من الكبر ما لا يستطيعان أن يحجّا، وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا. (الموطأ لمحمد رحمه الله)

عرف = فمذكورة في الكتب، وأما الحديث فلا بد فيه من جانب أبي حنيفة تسليم أنه كان قادراً على الحج – مثل ثباته على الدابة – ثم فقد القدرة.

(٨٥) بَابٌ مِنْهُ شيخ

٩٢٥ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِيِّ رضي الله عنه: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ». سهر

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَإِنَّمَا ذُكِرَتْ الْعُمْرَةُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ أَنْ يَعْتَمِرَ الرَّجُلُ عَنْ غَيْرِهِ. وَأَبُو رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِيُّ اسْمُهُ لَقِيْطُ بْنُ عَامِرٍ.

٩٢٦ - حَدَّثَنَا* مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ،** عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حسنٌ صَحِيْحٌ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي قَبْلَ رَقْمِ: (٩٢٦): [بَابٌ].

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ»: [قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ...].

سهر: قوله: ولا الظعن: بفتح ظاء وسكون عين وحركتها: الراحلة، أي لا يقوى على السير، ولا على الركوب من كبر السنّ. (مجمع البحار)

شيخ: قوله: باب منه: الحج عن الغير يجوز عندنا بشرط العجز الدائمي إلى أن يدركه الموت، وإلا فينقلب الفرض عليه، وأما حجّ التطوّع فيجوز النيابة فيه بلا شرح مذكور، وإن أوصى الميت بالحجّ عنه وترك مالاً فيجب عنه على الموصى له حتمًا مقضيًّا، وأما بغير الوصية فيسقط الفرض إن شاء الله تعالى، كذا قال الإمام محمد رحمه الله.

عرف شيخ
(٨٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لَا

٩٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ العُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ حلي
قَالَ: «لَا، وَأَنْ يَعْتَمِرُوْا[1] هُوَ أَفْضَلُ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا: الْعُمْرَةُ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، وَكَانَ يُقَالُ: هُمَا حَجَّانِ، الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ، وَالْحَجُّ الأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَخَّصَ فِي تَرْكِهَا، وَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ
سهر — أي واجبة ثابتة بالسنة

---

(١) وفي نسخة: "وأن تعتمروا" بدل قوله: "وأن يعتمروا".

سهر: قوله: العمرة ليست بواجبة: قال الحنفية: العمرة سنة، وينبغي أن يأتي بها عقيب الفراغ من أفعال الحجّ، واحتجّوا بحديث الباب، كذا في "العيني".

قوله: قال الشافعي العمرة سنة إلخ: قال العيني: قال شيخنا زين الدين: ما حكاه الترمذي عن الشافعي رحمه الله لا يريد به أنها ليست بواجبة، بدليل قوله: "لا نعلم أحدًا رخّص في تركها"؛ لأن السنة التي يراد بها خلاف الواجب يرخّص في تركها قطعًا، والسنة تطلق ويراد بها الطريقة وغير سنة الرسول ﷺ.

عرف: **حكم العمرة**: قوله: باب إلخ: في عامة كتبنا أنها سنة مؤكدة، وفي "البدائع" وفي "الدر المختار" قول الوجوب أيضاً، واختار الشيخ ابن الهمام رحمه الله السنية في "الفتح"، والوجوب اختاره البخاري، والأدلة قوية، ولكنها منحطة من أن يأتي بها البخاري، وقال أصحابنا الذين قالوا بالسنية: إن الآية لا تدل على الوجوب؛ =

حلي: قوله: أن النبي ﷺ سئل عن العمرة أواجبة هي قال لا: قلت: فيه حجة الحنفية.

شيخ: قوله: باب ما جاء في العمرة إلخ: عند الجمهور سنّة مؤكدة، وعندنا واجب في رواية، وسنة في أخرى، وعند الشوافع فرض.

ثَابِتٌ بِأَنَّهَا تَطَوُّعٌ. قَالَ:* وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،** وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ، أي في كونها تطوعا

وَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يُوْجِبُهَا.***

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ: [قَالَ الشَّافِعِيُّ] بَدْلَ قَوْلِهِ: «قَالَ».

** وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ»: [بِإِسْنَادٍ].

*** وَقَعَ فِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي بَعْدَ هَذَا: [قَالَ أَبُو عِيْسَى: كُلُّهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ.]

عرف = فإن معنى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (البقرة: ١٩٦) ليس ما زعم، بل تعرض الآية إلى مسألة أن القضاء واجب؛ لأن العمرة والحج يلزمان بالشروع.

أقول: إن مراد الآية الصحيح: آتوا الحج والعمرة تامين، واحتج ابن الهمام على السنية بحديث الباب، وفي سنده حجاج بن أرطاة، وهو متكلم فيه، وقال ابن دقيق العيد: لم أجد تصحيح الترمذي حديث الباب إلا في نسخة الكروخي لا غيره.

* * * *

(٨٧) بَابٌ مِنْهُ

٩٢٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «دَخَلَتْ العُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ: أَنْ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا لَا يَعْتَمِرُوْنَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذَلِكَ، قَالَ: «دَخَلَتْ العُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» يَعْنِي: لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، .....

عرف: **اختلاف الأئمة في مراد الحديث**: قوله: دخلت العمرة في الحج إلخ: قال الشافعية: إن أفعال عمرة القارن تدخل في أفعال حجه، ولا فرق إلا في النية، وفي أن القارن والمتمتع يجب عليه الدم بخلاف المفرد، وقال كافة الأحناف: مراد حديث الباب ردّ زعم الجاهلية، أي عدم جواز العمرة في أشهر الحج. وأقول: إن مراده ليس ما قال عامة الناس، بل مراد الحديث بيان انضمام العمرة بالحج وربطها به، من حيث القران والتمتع.

بيان نوعي الميقات للحج وحكم تقديم الإحرام على الميقات: قوله: أشهر الحج إلخ: قالوا: إن للحج ميقاتين: زماني ومكاني، وتقديم الإحرام على الميقات الزماني مكروه، خلاف الميقات المكاني؛ فإن التقديم عليها مستحب عند أبي حنيفة رحمه الله خلاف الجمهور. =

شيخ: قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة: معناه كما قال الشافعي رحمه الله، ونقله الترمذي، يعني دخل وقته في وقته، لا كما اعتقد أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحرام من أفجر الفجور، ومن خرافاتهم: إذا صحّ الدبر، وعفى الأثر، وانسلخ صفر، دخلت العمرة لمن اعتمر. واستدلّ بعض الشوافع على وحدانية السعي والطواف لهما بهذا الحديث، يعني دخل أفعالها في أفعاله، وليس بسديد، والسديد ما قال الشافعي، لا كما قال الشوافع.

وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

عرف

وَأَشْهُرُ الْحُرُمِ: رَجَبٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ. هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ.

عرف = تعرض المفسرين إلى البحث في الكلمة "الأشهر" بلفظ الجمع في الآية: ثم تعرض المفسرون إلى أن المذكور في الآية "الأشهر" بلفظ الجمع، والحال أن الميقات الزماني لا يزيد على شهرين وبعض الثالث، وإن قيل بإطلاق الجمع على ما فوق الواحد، نقول: إنه خلاف ما عليه جمهور أهل العربية، وإن قيل بالتخصيص نقول: إن في الآية يلزم أن يكون استثناء لا تخصيصاً، نعم تصدق الآية على ما قال مالك صدق شيء؛ فإنه قال بجواز الأضحية إلى آخر ذي الحجة.

ثم في عامة كتبنا: أن أيام الحج عشر ليالي ذي الحجة مع الشهرين السابقين، وإن قيل: إن أكثر أفعال الحج يكون في اليوم العاشر من ذي الحجة، قلت: إن مدار الحج على وقوف عرفة، وذلك دون صبح الليلة العاشرة.

حكم أشهر الحرم: قوله: وأشهر الحرم رجب إلخ: كان الحرب في ما قبل الإسلام حراماً في أربعة أشهر، وكذلك في بدء الإسلام، ثم نسخت الحرمة، وقال ابن تيمية وتلميذه [ابن القيم رحمهما الله]: إن بدء الجهاد من المسلمين الآن أيضاً غير جائز، مثل ما كان في ملة إبراهيم عليه السلام غير جائز.

* * * *

(٨٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ فَضْلِ الْعُمْرَةِ

٩٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ (سهر) مَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ (سهر) لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(٨٩) بابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيْمِ (سهر)

٩٣٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُعْمِرَ (سهر) عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيْمِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: تكفّر ما بينهما: من الذنوب دون الكبائر، كما في قوله عليه السلام: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. (العيني)

قوله: المبرور: [أي الخالية عن منافيه، أو المقبول.]

قوله: التنعيم: [موضع على ثلاثة أميال من مكة.]

قوله: أن يُعمر: بضم الياء، من الإعمار أي أن يعمرها، كذا في "العيني".

عرف: **بيان أفضلية العمرة من التنعيم**: قوله: باب إلخ: من أراد العمرة من مكة فيخرج لإحرام العمرة إلى الحل؛ ليتحقق نوع سفر، والأفضل عندنا من التنعيم لأمره عليه السلام عائشة رضي الله عنها أن تعتمر من التنعيم، وما قال الشافعية من التنعيم.

* * * *

(٩٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ الجِعِرَّانَةِ (عرف)

٩٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَرِّشٍ (قوت سهر) الْكَعْبِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ (سهر) الجِعِرَّانَةِ لَيْلًا مُعْتَمِرًا، فَدَخَلَ مَكَّةَ لَيْلًا فَقَضَى عُمْرَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ بِالْجِعِرَّانَةِ (سهر) كَبَائِتٍ. فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْسُ مِنْ الغَدِ، خَرَجَ فِي بَطْنِ (سهر) سَرِفَ (عرف) حَتَّى جَاءَ مَعَ الطَّرِيْقِ طَرِيْقِ جَمْعٍ بِبَطْنِ سَرِفَ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ خَفِيَتْ عُمْرَتُهُ عَلَى النَّاسِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَلَا نَعْرِفُ لِمُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيْثِ.

سهر: قوله: محرش: [بضم الميم وفتح المهملة وشدة الراء وفي آخره معجمة.]

قوله: من الجعرانة: فيها لغتان: إحداهما: كسر الجيم وسكون العين المهملة وفتح الراء المخفّفة. والثانية: كسر العين وتشديد الراء، وإلى التخفيف ذهب الأصمعي، وصوّبه الخطابي، وهي ما بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب. (العيني) قوله: كبائت: [مثل شب گزارنده در آنجا.]

قوله: سرف: [بكسر الراء موضع على نحو ثمانية أميال من مكة.]

قوت: قوله: عن محرش: بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وكسر الراء المشددة وشين معجمة على المشهور، وقيل بكسر الميم، وخاء معجمة ساكنة، وفتح الراء.

عرف: **دخول النبي ﷺ عام فتح مكة بغير إحرام وبيان عمرته:** قوله: باب إلخ: ودخل النبي ﷺ عام فتح مكة بلا إحرام، وهذا من خصوصيته عليه السلام، وأما عمرته عليه السلام فيثبتها بعض الصحابة، وينفيها بعضهم لوقوعها بالليل. **اختلاف النسخ:** قوله: حتى جاء مع الطريق إلخ: في بعض الكتب لفظ: "حتى جامع الطريق"، وفي بعضها: "جاء مع الطريق"، ولعل "جامع" تصحيف.

(٩١) بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ رَجَبٍ عرف

٩٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: فِي أَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: فِي رَجَبٍ.

قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: مَا اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ سهر - تَعْنِي ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما - وَمَا اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ عرف قَطُّ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ: حَبِيْبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ.

٩٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ سهر أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: إلا وهو معه: أي حاضر معه، وقالت ذلك مبالغةً في نسبته إلى النسيان، ولم تنكر عائشة إلا قوله: "إحداهن في رجب". (العيني)

قوله: اعتمر أربعا: وفي "المشكاة" عن أنس قال: "اعتمر رسول الله ﷺ أربع عمر كلهنّ في ذي القعدة، إلا التي كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حُنَين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته"، متفق عليه.

وفي "العيني": قال ابن حبان في صحيحه: إن عمرة الجعرانة كانت في شوال، قال المحب الطبري: ولم ينقل ذلك أحد غيره فيما علمت، والمشهور أنها في ذي القعدة، وأما العمرة التي مع حجته كانت أفعالها في ذي الحجة، وأما إحرامها فالصحيح أنه كان في ذي القعدة، انتهى مختصراً.

عرف: **ضبط رجب**: قوله: باب إلخ: قال التفتازاني: إن الرجب معدول من الراجب، وقال: رأيت في "أصول البزدوي" لفخر الإسلام بقلمه لفظ رجب بنصب "رجب" بلا تنوين حال الجر، فدل على عدم انصرافه.

قوله: رجب قط: هذا رجب منصرف؛ لأنه نكّر ههنا؛ لأنه في حيز العموم.

(٩٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ ذِي الْقَعْدَةِ

٩٣٤ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ السَّلُوْلِيُّ الْكُوْفِيُّ عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ البَرَاءِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ

(٩٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ

٩٣٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ ابْنِ أُمِّ مَعْقِلٍ، عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً». سهر وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَوَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ ﷺ. سهر قوت

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَيُقَالُ: هَرِمُ بْنُ خَنْبَشٍ، قَالَ بَيَانٌ وَجَابِرٌ: «عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَهْبِ ابْنِ خَنْبَشٍ»، وَقَالَ دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ:(١) «عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ هَرِمِ بْنِ خَنْبَشٍ»، وَوَهْبٌ أَصَحُّ. وَحَدِيْثُ أُمِّ مَعْقِلٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: قَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً. قَالَ إِسْحَاقُ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ».

---

(١) وفي النسخة الهندية: "عن الأودي".

سهر: قوله: تعدل حجة: وفي رواية: معي. (شرح الموطأ)

قوله: وهب بن خنبش: بمعجمة ونون وموحدة ومعجمة، وزن جعفر، الطائي صحابي نزيل الكوفة. (التقريب)

قوت: قوله: وهب بن خنبش: بفتح الخاء المعجمة، وسكون النون، وفتح الموحدة، وشين معجمة.

(٩٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَيُكْسَرُ أَوْ يَعْرُجُ

عرف سهر

٩٣٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى». فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، فَقَالَا: صَدَقَ.

سهر حلي شيخ

سهر: قوله: في الذي يهلّ بالحج: قال محمد: بلغنا عن عبد الله بن مسعـــود: أنه جعل المحصر بالوجع كالمحصر بالعدو. (الموطأ) قوله: من كسر: کسے کہ شکستہ شود بلفظ مجہول یعنی پائے او، "أو عرج" - بكسر راء - بلفظ معلوم پا لنگ شود، "فقد حلّ" پس بتحقیق حلال شد یعنی بایدش کہ از احرام برآید، "وعليه الحج من قابل" ومراد است حج از سال آئندہ، ایں حدیث ہم دلالت دارد بر آنکہ احصار بغیر عدو ہم می باشد چنانچہ مذہب ابی حنیفہ است، و تقلید باشتراط تکلف است. (ترجمہ)

عرف: **معنى العرج وبيان الاختلاف في معنى الإحصار وحكمه:** قوله: باب إلخ: عرج إن كان من باب علم، فمعناه لنگ شدن، وإن كان من ضرب، فمعناه بتكلف لنگ شدن.

اختلفوا في الإحصار، قال العراقيون: إنه عام من كونه بالعدو أو المرض أو انقطاع النفقة، وعند الحجازيين مختص بالعدو، ثم حكم الإحصار عندنا أن يرسل هدياً ليذبح في الحرم، وليس وقت ذبحه موقتاً، إلا أنه يوقت بمن أرسل معه؛ ليحل في ذلك الوقت المقدر بينهما، ويقضي عاماً مقبلاً، وإن لم يهد فلا يمكن له الخروج وإن كثرت الجنايات، وحكم الإحصار عند الحجازيين أن يذبح الدم، وأما الحصر بالمرض أو انقطاع النفقة عندهم، فحكمه أنه لا يجوز له التحلل إلا أن كان اشترط عند الإحرام.

ثم اختلف المفسرون الحنفية والشافعية أيضاً، حتى أن قال بعض الحنفية: إن الحصر في العدو، والإحصار في المرض وغيره، لكنه يرد عليهم لفظ إحصار القران، مع أن الواقعة واقعة الحبس بالعدو، ووافقنا البخاري في أن الإحصار عام، وحديث الباب لنا.

حلي: قوله: من كسر أو عرج فقد حل: قلت: فيه حجة الحنفية في كون الإحصار بعدو وغيره من غير اشتراط.

شيخ: قوله: من كسر أو عرج فقد حل: حجة على الشافعي رحمه الله من أبي حنيفة رحمه الله حيث لم يجز الإحصار بالمرض.

٩٣٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ. قَالَ: «وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ...».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَهَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الحَجَّاجِ الصَّوَّافِ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيْثِ.

وَرَوَى مَعْمَرٌ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ الحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الْحَدِيْثَ. وَحَجَّاجُ الصَّوَّافُ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيْثِهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَافِعٍ. وَحَجَّاجٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ: رِوَايَةُ مَعْمَرٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ أَصَحُّ.

٩٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ الحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

* * * *

(٩٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ عرف شيخ

٩٣٩ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ، أَفَأَشْتَرِطُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». حلي

قَالَتْ: كَيْفَ أَقُوْلُ؟ قَالَ: «قُوْلِي: لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، مَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ* حَيْثُ تَحْبِسُنِي».

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَسْمَاءَ وَعَائِشَةَ ﷺ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةُ كَلِمَةِ [لَبَّيْكَ] قَبْلَ قَوْلِهِ: «مَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ».

عرف: **اختلاف الأئمة في الاشتراط في الحج وحكم المحصر في العمرة**: قوله: باب إلخ: أي يشترط عند الإحرام: اللهم إن عوقتني عارضة فأحلل، وهذا سبيل الإحلال عند الحجازيين، وقال العراقيون: إنه ﷺ قال لضباعة ﷺ لتسلية نفسها. ولا أثر للاشتراط إلا هذا، وضباعة هذه بنت عم رسول الله ﷺ أي ضباعة بنت زبير بن عبد المطلب لا ابن العوام، ووافقنا البخاري؛ فإنه لم يخرج حديث ضباعة في الاشتراط في الحج مع كونه أصرح فيه، وأخرجه في النكاح، وهذه عادته أي عدم إخراجه الحديث في باب إذا كان صريحاً فيه، وإخراجه في موضع آخر، وما نبه أحد على هذه العادة، ونظيره أنه أخرج حديث الركعتين بعد الوتر جالساً، ولم يبوب الترجمة عليهما، ولم يخرجه في أبواب الوتر، بل في السنتين قبل الفجر. ولنا ما قال ابن عمر ﷺ: لا معنى للاشتراط في الحج، وقال العراقيون: إن المحصر المعتمر عليه قضاء، وقال الحجازيون: لا قضاء.

حلي: قوله: قال: نعم: قلت: محمول على الندب.

شيخ: قوله: باب ما جاء في الاشتراط في الحج: عند إمامنا الشرط وعدمه سواء، وإن حل فعليه الحج والعمرة من قابل، وهذا هو مذهب ابن عمر وابن مسعود ﷺ، وأما عند الشافعي فيعتمر، ويخرج بلا وجوب الدم، وأما الجواب في اشتراط الشرط فهو تطييب القلب، بأن يحل وقت الإحصار بلا تردد، وأما لو كان لم يشترط من أول الأمر، فيختلج في صدره اختلاجًا في التحليل وقت الإحصار، ولا يطيب نفسه بنقض عمله بعد ما شرع فيه.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَرَوْنَ الْاِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ، وَيَقُوْلُوْنَ: إِنْ اشْتَرَطَ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ فَلَهُ أَنْ يَحِلَّ وَيَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْاِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ، وَقَالُوْا: إِنْ اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ، وَيَرَوْنَهُ كَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ.

(٩٦) بَابٌ مِنْهُ

٩٤٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه: أَنَّهُ (حلي) كَانَ يُنْكِرُ الْاِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُوْلُ: أَلَيْسَ (سهر) حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ؟ قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: أليس حسبكم سنة نبيكم: أي ليس يكفيكم سنة رسول الله ﷺ أنه لم يشترط؛ لأن معنى الحسب الكفايـــة، وحسبكم مرفوع؛ لأنه اسم "ليس" وسنة نبيكم كلام إضافي خبر "ليس"، وذهب بعض التابعين ومالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصحّ الاشتراط، وحملوا الحديث على أنه قضية عين، وأن ذلك مخصـــوص بضباعة، كذا في "العيني".

حلي: قوله: أنه كان ينكر الاشتراط في الحج: قلت: فيه حجة الحنفية.

* * * *

(٩٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

عرف

أي بعد طواف الزيارة

٩٤١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ فِي أَيَّامِ مِنًى، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَلَا، إِذًا».

سهر

بالمهملة وتحتيتين مصغرا

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَافَتْ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ ثُمَّ حَاضَتْ، فَإِنَّهَا تَنْفِرُ وَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

٩٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ، وَرَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

سهر

سهر: قوله: قد أفاضت: أي طافت طواف الزيارة، قوله: "فلا إذًا" أي قال النبي ﷺ، أي فلا حبس علينا حينئذٍ، كذا في "العيني". قوله: ورخص لهن: أي للنساء اللاتي حضن بعد أن طفن طواف الزيارة أن يتركن طواف الوداع. (العيني)

عرف: **حكم المرأة التي تحيض قبل الإفاضة أو بعدها**: قوله: باب إلخ: أي بعد طواف الزيارة وهو واجب، ويسقط بهذا العذر، وأما لو طمثت قبل طواف الزيارة الفريضة، تنتظر إلى أن طهرت وطافت.

في "فتاوى ابن تيمية": أنه سأله رجل عن امرأة طمثت قبل الطواف، قال في الجواب: يقال لتلك المرأة: قال أبو حنيفة: إنها تهرق الدم وتحلل.

(٩٨) بَابُ مَا جَاءَ مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنَ الْمَنَاسِكِ عرف

٩٤٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ - وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيُّ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: حِضْتُ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: والْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَا خَلَا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا.

٩٤٤ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ الْجَزَرِيُّ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما رَفَعَ الْحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوْفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

عرف: وجه منع الحائض عن الطواف واستحباب الاغتسال لها عند الإحرام واختلاف الأئمة في حكم الحائض القارنة: قوله: باب إلخ: لا تمنع من الحج إلا الطواف، وأما السعي فمترتب على الطواف، ويستحب لها الاغتسال عند الإحرام للنظافة، قال شارح "الوقاية": إن النهي عن طواف الحائض بسبب المسجد الحرام، والحق أن الدخيل هو الطواف، بأنه يشترط له الطهارة، ولا دخل للمسجد الحرام، والحائضة إن كانت قارنة فعند الشافعي دخلت أفعال العمرة في الحج، فتأتي بالمناسك وتنتظر الطواف، وأما عندنا فترفض العمرة إلى الحج وتقضيها بعده.

اختلاف العلماء في حجة عائشة رضي الله عنها: واختلف العلماء في حجة عائشة الصديقة رضي الله عنها، قلنا: إنها كانت مفردة، وقضت العمرة بعد الحج لأنها رفضتها إلى الحج بسبب الحيض، وقالت الشافعية: إنها كانت قارنة، والعمرة التي أدتها بعد الحج كانت لتطييب الخاطر، أي لتقع العمرة مستقلة.

(٩٩) بَابُ ما جَاءَ مَنْ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

عرف

٩٤٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوْفِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُغِيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ،(١) عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنِ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ».

سهر

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ﷺ: خَرِرْتَ مِنْ يَدَيْكَ، سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَمْ تُخْبِرْنَا بِهِ.

سهر قوت عرف

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ

---

(١) وفي النسخة الهندية: "السلماني".

سهر: قوله: فليكن آخر عهده بالبيت: قال مالك: أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يصدرن أحد من الحاجّ أي من الآفاقي حتى يطوف بالبيت أي طواف الصدر المسمّى بـ"طواف الوداع"؛ فإن آخر النسك أي الواجبة الطواف بالبيت، والأفضل تأخيره إلى حين خروجه، ولو قدّمه جاز عندنا خلافًا للشافعي، قال محمد: وبهذا نأخذ، طواف الصدر واجب على الحاجّ أي من أهل الآفاق، ومن تركه فعليه دم، إلا الحائض والنفساء؛ فإنها أي كل واحدة منهما تنفر ولا تطوف، وهو قول أبي حنيفة ﷺ والعامّة من فقهائنا. (الموطأ وشرحه للقاري)

قوله: خررت من يديك: أي سقطت إلى الأرض من سبب يديك أي جنايتها، كذا في "المجمع". فإن قلت: كان عمر ﷺ يرى ذلك برأيه واجتهاده، فلم غضب عليه؟ قلت: غضبه على أنه كان ينبغي له أن يبلغ هذا الحديث عند أداء المناسك؛ لكي يرى الناس ذلك سنة، ولم يسنده إلى اجتهاد عمر ورأيه. (التقرير)

قوت: قوله: خررت من يديك: بكسر الراء، أي: سقطت، كناية عن الخجل.

عرف: **بيان عدم طواف الوداع للمعتمر وحكم حديث الباب ومسامحة الترمذي في ترجمة الباب**: قوله: باب إلخ: اتفقوا على أن طواف الوداع ليس للمعتمر، فما تمشى الترمذي في ترجمة هذا الباب إلا على ظاهر حديث الباب، والحال أن الحديث ليس بذاك القوي من حجاج بن أرطاة، وكان الأولى له باب "من حج فليكن آخر عهده بالبيت" =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ مِثْلَ هَذَا. وَقَدْ خُوْلِفَ الْحَجَّاجُ فِي بَعْضِ هَذَا الْإِسْنَادِ.

(١٠٠) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوْفُ طَوَافًا وَاحِدًا

عرف

٩٤٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،.....

عرف = بلا ذكر العمرة، وحديث الباب أخرجه أبو داود بسند غير حجاج بن أرطاة، وليس فيه ذكر العمرة أصلاً.

وجه هذا القول: قوله: خررت من يديك إلخ: كان عمر يأمر بطواف الوداع للحاج، ولم يكن عنده نص على هذا، فلما سمعه عن هذا الرجل، قال له هذا القول بسبب أنه ما كان أخبره بهذا.

المذاهب في طواف القارن وبيان الاختلاف في تخريج أطوفة النبي ﷺ الثلاثة: قوله: باب إلخ: مذهبنا أن القارن يطوف طوافين وسعيين خلاف الشافعية؛ فإنهم قالوا بالتداخل، وللقارن عندنا أربعة أطوفة: طواف العمرة، وطواف القدوم وهو سنة، وطواف الزيارة وهو فرض، وطواف الوداع وهو واجب، واتفقوا على أن أطوفته عليه السلام في حجة الوداع كانت ثلاثة، وتتابع الروايات على هذا، والخلاف في التخريج وأول أطوفته يوم دخل مكة لرابع من ذي الحجة، والثاني لعاشر ذي الحجة، والثالث للرابع عشر من ذي الحجة، ولم يثبت طواف نفل بين الرابع والعاشر، نعم، ثبتت بعد العاشر إلى الرابع عشر برواية قوية عندي. [وكان ظاهر حديث الباب يخالف المذهبين؛ فإنه يدل على طوافه عليه السلام في حجة الوداع طوافا واحدا، والحال أن ثلاثة أطوفة ثابتة، فيحتاج أهل المذهبين إلى الشرح، فشرح الشافعية.]

ثم شرح الشافعية في أطوفته عليه السلام بما يوافقهم في مسألة تداخل أفعال العمرة في الحج، فقالوا: إن الأول طواف القدوم، والثاني طواف واحد عن الحج والعمرة، والثالث طواف الوداع، فمراد حديث الباب أنه طاف طوافاً يجزئ عن النسكين الحج والعمرة. وأما على مذهبنا فنقول: إن الأول للعمرة، ودخل فيه طواف القدوم، والثاني للزيارة، والثالث للوداع، ولكني ما وجدت أحداً قال بإدراج طواف القدوم في طواف العمرة، إلا أنهم قالوا: إنه لو ترك طواف القدوم لا شيء عليه؛ لأنه ترك سنة، وفي عبارة في "معاني الآثار" أنه عليه السلام لم يطف طواف القدوم.

الجواب عن الحديث الوارد علينا: أقول: إن أحسن ما يجاب عن الحديث الوارد علينا ما ذكره مولانا مد ظله العالي: أن المراد أنه عليه السلام طاف لهما طوافاً واحداً أنه طاف للإحلال عن الحج والعمرة واحداً، وهكذا المسألة عندنا، أي الإحرام والإحلال للقارن واحد عن النسكين، ويشير إلى ما قال مولانا دام ظله العالي حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي: "حتى يحل منهما إلخ"، وفي سنده عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو من رواة "مسلم"، وقال الأكثرون: إنه من رواة معلقات "البخاري". أقول: وفي كتاب التفسير مرفوعاً أخرج له موصولاً في أبواب الجمعة في موضع واحد، فأكتفي على جواب مولانا، ولا أذكر جواب غيره، لقلة الجدوى فيه. =

.....

عرف = **بيان دقيقة وأدلة الأحناف**: وههنا دقيقة: وهو أن رواية جابر ﷺ موقوفة؛ فإنه وإن ارتضى فعله ﷺ، لكنه يروي ما خرّج بنفسه من فعله ﷺ، وأما ابن عمر ﷺ فحديثه قولي مرفوع، فإذاً صارت حديث جابر ﷺ موقوفاً، فلنا أيضاً موقوفات، منها ما أخرجه في "معـــاني الآثار" بأسانيد قوية من ابن مسعود ﷺ ومجاهد وعلي ﷺ، وفيه: القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، وفي بعض الأسانيد حجاج وهو الأعور لا ابن أرطاة، ومر الحافظ على ما في "الطحاوي"، وقال: إن الآثار صالحة للاحتجاج إذا ضم بعضها إلى بعض، وقال: أمثلها ما فيه عبد الرحمن بن أذينة.

وأقول: أمثلها ما فيه أبو نصر السلمي، وقال البيهقي: إن أبا نصر مجهول، وأخذه الحافظ في "تعجيل المنفعة" ونقل توثيقه من العجلي، وأما أنا فوجدته في "طبقات ابن سعد"، وأنه من أصحاب علي، فالحاصل أن ما فيه أبا نصر أعلى مما فيه ابن أذينة. واختلفوا في تعدد سعيه ﷺ، وقال الشاه ولي الله ﷺ في "شرح الموطأ" بما حاصله: إن اختلاف الصحابة في طوافه ﷺ في التخريج، وما اختلفوا فيما شاهدوه بأعينهم من أفعاله ﷺ، وعُدّ من هذه الأفعال السعي أيضاً، وقال: لم يثبت تعدد سعيه ﷺ أصلاً لرواية جابر ﷺ.

أقول: لا بد من تعدد سعي النبي ﷺ؛ فإنه كان قارناً على مختارنا، فأخرج الزيلعي روايتين لتعدد السعي إلا أنهما ضعيفتان، وفي سند أحدهما رجل ما حسنه أحد إلا ابن حبان، ثم تصدى ابن الهمام فحسن الرواية، ومر القسطلاني على ما في "فتح القدير"، وقال: إن الاستدلال في مقابلة الصحيحين بما ليس على رسمهما خارج من الإنصاف.

رواية القائلين بتعدد السعي للقارن: وأما إثبات تعدد السعي فأول من أتى به هو القاضي ثناء الله ﷺ في "منار الأحكام"، وذكر بعض كلامه في "التفسير المظهري"، وتمسك على التعدد بوجه صحيح، وقال: وإن لم يصرح أحد بتعدد السعي ولكنه لازم، وطريق لزومه أن في بعض الروايات ذكر سعيه ﷺ راكباً، وفي بعضها ماشياً كما في "مسلم"، فيكون السعي اثنين: الأول راجلاً، وهو بعد طوافه للقدوم عند الشافعية، وطوافه للقدوم والعمرة عندنا طاف طوافاً واحداً راجلاً، كما في "مسلم"، وأخرجه أبو داود أيضاً في الحديث الطويل عن جابر ﷺ، وفيه: حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة إلخ، فهذا المذكور شأن المشي راجلاً صراحة.

وأما الطواف الثاني راكباً فأخرجه مسلم عن جابر ﷺ: طاف في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجن؛ ليراه الناس إلخ، باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، ولكني لا أعلم تاريخ هذا السعي الثاني أنه كان قبل يوم النحر أو بعده؟ والأليق بمسائل الأحناف أن يكون يوم النحر؛ فإن السعي يكون بعد الطواف، وما طاف النبي ﷺ بعد طوافه للعمرة أو القدوم على اختلاف المذهبين إلا هذا الطواف أي يوم النحر، ولما مرَّ ابن حزم على ما في "مسلم" تأول بتأويلين، وقال بأن مراد "حتى انصبت قدماه": [أنه انصبت قدماه] وهو على راحلته، والنزول والصعود إنما هو نزول الناقة وصعودها.

أقول: إن هذا التأويل غير مقبول؛ فإن ألفاظ الحديث وتبادرها يخالفه، وأيضاً: من كان راكباً لا يسعى بين الميلين الأخضرين بل يمشي، وعندي قرائن كثيرة تدل على خلاف قول ابن حزم، منها ما في "الدارقطني" عن =

.....

عرف = حبيبة بنت أبي تجرات [في أكثر الكتب: أبي تجرات، وقال صاحب "القاموس": "أبي تجرى، وقال الحافظ ابن حجر: أبي تجراه.] أنه رأيته أنه ﷺ يسعى ويدور إزاره من شدة السعي حتى رأيت ركبتيه إلخ وإسناده قوي، لكنه ليس فيه تصريح أنه واقعة حجة الوداع أو عمرة من العمرات، وليست بعمرة الجعرانة؛ لأنها وقعت بالليل، فلا يكون إلا عمرة القضاء أو حجة الوداع، وظني الموثق بالقرائن أنه واقعة حجة الوداع، ولكني لم أجد تصريحه في متن الحديث، وأما التأويل الثاني من ابن حزم في رواية "مسلم"، فقال: إن بعض الأشواط كانت راجلا، وبعضها كانت سعيها راكباً.

أقول: يرده حديث أخرجه أبو داود: طاف سبعاً على راحلته إلخ، باب الطواف الواجب، مصرح فيه أنه طاف سبع أشواط راكباً، وحديث "أبي داود" عن أبي الطفيل أخرجه مسلم أيضاً، إلا أنه ليس فيه ما تمسكت به، ثم فيما في "أبي داود" كلام في أنها واقعة عمرة القضاء أو الجعرانة أو حجة الوداع، وليست واقعة عمرة الجعرانة؛ فإنه ﷺ سعى فيها بالليل مضطجعاً، وليست واقعة عمرة القضاء؛ فإن الرجال كانوا معه ﷺ قليلاً قريب أربعة عشر مائة، وفي "البخاري": كنا نحفظه ﷺ؛ كيما يصيبه كافر بحجارة، فإذن كيف كثرة الناس وتساؤل الصحابة الذي في رواية "مسلم" و"أبي داود"، وأما في حجة الوداع فكانوا أربعين ألفا إلى سبعين ألفاً، فعلم أن الواقعة واقعة حجة الوداع.

ومما يدل على هذا أن أبا الطفيل من آخر الصحابة موتاً، وفي "مسند أحمد" أنه قال: ولدت عام أحد، فإذن يكون عمره في عمرة القضاء خمسة سنين، وفي حجة الوداع قريب ثمانية سنين، ومما يدل على قصر عمره في عهده ﷺ ما أخرجه أبو داود قال أبو الطفيل: وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور إلخ، باب بر الوالدين، ومما يدل على أن ما في "أبي داود" واقعة حجة الوداع ما أخرجه مسلم: أراني قد رأيت رسول الله ﷺ قال: صفه لي، قال: قلت: رأيته عند المروة على ناقة وكثر عليه الناس إلخ، وهذه الواقعة واقعة حجة الوداع؛ لأن كثرة الناس فيها، ومصداق ما في "أبي داود" وما في "مسلم" واحد، هذا ما وفق لي، والكلام أطول منه.

أدلة الشافعية وجوابنا عنها: وأما أدلة الشافعية وجوابها من جانبنا، فأقول: لا أتعرض إلى كل لفظ لفظ، بل أذكر أجوبة يجري كل واحد منها في نوعها من الذي يقربه في ألفاظ الحديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر، لم يطف النبي ﷺ ولا أصحابه إلا طوافاً واحداً بين الصفا والمروة إلخ، قال النووي: إنه دليلنا على وحدة السعي. أقول: العجب من النووي أنه تصدى للاستدلال على وحدة السعي للقارن قبل أن يستقيم الحديث على مذهبه؛ فإن المتمتع يجب عليه السعيان اتفاقاً إلا في رواية عن أحمد، وقد ثبت أن الصحابة كانوا أكثرهم متمتعين، وفي "مسلم": منهم مفرد، ومنهم متمتع، ومنهم قارن. وقالوا: إن القارن هو النبي ﷺ والخلفاء الأربعة وطلحة والزبير، فإذن لا يصدق حديث "مسلم" إلا على أقل من الحجاج على شرح النووي.

وأقول في شرح حديث "مسلم": فقد سنح لي قبل، ثم وجدت إليه إشارة خفية من الطحاوي، والمراد أن السعي الواحد لنسك واحد كافٍ، وهذا من المتفق عليه، فمراد حديث جابر وما يضاهيه أن السعي الواحد لنسك واحد =

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم.

سهر حلي شيخ

سهر: قوله: فطاف لهما طوافا واحد: أي يوم النحر، وعليه الشافعي، وعندنا: يلزم للقارن طوافان: طواف قبل الوقوف بعرفة، وطواف بعده للحج، كذا ذكره ابن الملك. أقول: لا شك أنه ﷺ كان قارنًا كما صحّحه النووي وغيره، وقد صحّ حديث جابر أنه طاف حين قدم مكة وطاف للزيارة بعد الوقوف، فكيف يكون طوافهم واحدًا؟ ولا يخالفونه ﷺ، اللهم إلا أن يقال: إن هذا أيضًا من الخصوصيات متعلقة ببعض الصحابة، أو المعنى أنهم طافوا طوافًا واحدًا للحج بعد الرجوع من منى؛ لما تقدّم من طواف آخر قبل ذلك، فقوله: "واحدًا" تأكيد لدفع توهّم تعدد الطواف للقارن بعد الوقوف. والحاصل: أن القارن يطوف طوافَين، ويسعى سعيَين، رواه الدارقطني، وكذا روي عن علي وابن مسعود، ذكره الطحاوي. (المرقاة)

عرف = كافٍ، ومنها ما في "البخاري" فعل ابن عمر رضي الله عنهما: أنه حج في فتنة الحجاج المبير، ودخل ابن عمر رضي الله عنهما مكة،وطاف طوافاً واحداً، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول إلخ، ومر عليه الحافظ و لم يأت بشافٍ؛ فإنه غير مستقيم على مذهبهم أيضاً، وشرحه على مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه طاف طواف العمرة، وأدرج فيه طواف القدوم للحج لا طواف الزيارة، ومما يرد علينا ما في "أبي داود" عن جابر رضي الله عنه ما يدل على وحدة سعي المتمتعين في حجة الوداع؛ فإن فيه: وطافوا بالبيت و لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلخ، باب إفراد الحج. وأخرجه الطحاوي أيضاً، ولا يستقيم هذا الحديث إلا على رواية عن أحمد، فتمسك ابن قيم على وحدة السعي للمتمتع بذاك الحديث. =

حلي: قوله: فطاف لهما طوافًا واحدًا: قلت: أي وقت قدومه مكة، كما في الحديث الآتي الدال على كونه قبل الحل، وتأويله عند الحنفية أنهما كانا كالطواف الواحد.

شيخ: قوله: عن جابر أن رسول الله ﷺ قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدًا: كما قال أبو حنيفة: إن النبي عليه السلام كان قارنًا، فيؤيّده رواية جابر صريحًا بلفظ "قرن"، ثم اختلف أبو حنيفة والشافعي، فقال بطواف وسعي واحد، وقال أبو حنيفة بطوافين وسعيين، ولا يصحّ أن يحتج الشافعي بحديث جابر؛ لأن مدار استدلاله بروايته على أن يسلم أولا أن النبي ﷺ كان قارنًا، وهو لا يسلّم، ودونه خرط القتاد، فكيف يحتج علينا بما أنكره هو؟ بل يمكن أن يحتجّ الشافعي برواية ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن لا يصحّ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى.

ومؤيّد أبي حنيفة ما جاء في غير رواية الصحاح: "سعى سعيين"، وهو مذهب علي وابن مسعود، فمع فقاهتهما مثبتان للزياده، ولرواية الفقيه وللمثبت ترجيح على غيره، وفيه احتياط ما ليس في مذهب الشافعي، كما صرّح به المحقّقون من الشوافع، وللاحتياط مزيّة على غيره، كما هو مشرح في علم الأصول. =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوْا: الْقَارِنُ يَطُوْفُ طَوَافًا وَاحِدًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: يَطُوْفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ.

٩٤٧ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ، تَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَلَى ذَلِكَ اللَّفْظِ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَرْفَعُوْهُ، وَهُوَ أَصَحُّ.

عرف = أقول: كيف يتمسك بما في "أبي داود"، والحال أنه يخالف صريحاً حديث البخاري عن ابن عباس ﷺ؟ ورواية البخاري تفيدنا في أن إشارة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام إلى القران والتمتع، فإذن إما أن يسقط ما في "أبي داود" لخلافه حديث البخاري، أو يتأول فيه بأن مراد ما في "أبي داود" أن بعض الصحابة سعوا سعياً واحداً لا كلهم، ومما يرد علينا ما أخرجه مسلم عن عائشة ﷺ: وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافاً واحداً إلخ. وتمسك الشافعية بذلك على الطواف الواحد للقارن، وأما شرحنا في حديث عائشة ﷺ فمثل شرحنا في حديث الباب على ما شرح مولانا مد ظله العالي، فيجري هذه الأجوبة الأربعة في ما يضاهيها في الألفاظ، وأما أدلتنا فكثيرة، ذكرت بعضها أولاً من "معاني الآثار".

شيخ = وأيضًا القياس بأن كل واحد عبادة مستقلّة فلا يتداخل أفعالهما، وأما جواب رواية ابن عمر ﷺ: فهو أن في سلسلة روايته عبد العزيز الدراوردي، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ولم يعتبر الشافعي روايته في كثير من المواضع، فكيف يحتجّ بمتروكاته علينا؟ الثاني: أنه غريب، لم يروه غير ابن عمر ﷺ، كما صرّح به الإمام الترمذي في مختصره. الثالث: أن حكم الطواف الواحد بعد الرجوع من المنى، وهو طواف الزيارة؛ لأنه قد صحّ عن جابر ﷺ أن النبي ﷺ طاف حين قدم مكة أولاً. الرابع: أن المراد من طواف الواحد الطواف للتحليل، وهو يكفي. الخامس: أن معناه: أجزأه طواف واحد واحد، وسعي واحد واحد.

(١٠١) بَابُ ما جَاءَ أَنَّ مَكْثَ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّدْرِ ثَلَاثًا

عرف شيخ

٩٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ[1] السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ، عَنْ العَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ - يَعْنِي مَرْفُوْعًا - قَالَ: يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ بِمَكَّةَ ثَلَاثًا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَرْفُوْعًا.

---

(١) في نسخة: "سمع" بدل قوله: "سمعت".

عرف: معنى الصدر وبيان نسخ الحكم والمراد من حديث الباب: قوله: باب إلخ: الصدر بفتح الوسط وسكونه الرجوع، والحكم المذكور في حديث الباب كان ثم نسخ، والمراد في حديث الباب من طواف الصدر طواف الوداع.

شيخ: قوله: باب ما جاء مكث المهاجر بمكة: لا ينبغي أن يمكث زائدًا على قدر حاجته بعد انقضاء أيام الحجّ؛ لئلا يموت خارجًا عن المدينة الطيّبة، فينقص ثواب هجرته. قال مشايخ الدين: أفضل الأمكنة للحياة المكة المعظمة، وأفضل الأمكنة بعد الوفاة المدينة الطيّبة، فما قام النبي ﷺ بمكة عام الفتح تسعة عشر يومًا فللضرورة، وكذا ما مكث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه.

* * * *

(١٠٢) بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ الْقُفُوْلِ مِنْ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

عرف: الرجوع

٩٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَعَلَا فَدْفَدًا مِنْ الأَرْضِ أَوْ شَرَفًا، كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ:

قوت: قفل. قوت: أماكن مرتفعة. قوت: أو شرفا.

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، سَائِحُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ».

سهر قوت: آيبون. أي راجعون عن السياحة. سهر قوت: عن المعاصي. سهر: الأحزاب. قوت: وحده.

وَفِي الْبَابِ عَنْ الْبَرَاءِ وَأَنَسٍ وجَابِرٍ رضي الله عنهم. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: آيبون: [أي نحن راجعون.] قوله: وهزم الأحزاب وحده: أي كفى الله تعالى المؤمنين يوم الخندق قتال تلك الأحزاب المجتمعة من قبائل شتّى، بأن أرسل عليهم ريحًا وجنودًا لم تروها، فهزمهم. (الطيبي)

قوت: قوله: قفل: بفتح الفاء، أي رجع.
قوله: فدفدا: بتكرار الفاء المفتوحة والدال المهملة، المكان الذي فيه ارتفاع وغِلظ.
قوله: أو شرفا: بفتح المعجمة والراء، المكان المرتفع. قوله: آيبون: أي راجعون.
قوله: الأحزاب: الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

عرف: اعتناء الشوافع بالأذكار الواردة وعدم اعتناء الأحناف وبيان مواضع الوقف في دعاء الباب: قوله: باب إلخ: قد اعتنى أرباب متون الشافعية بالأذكار الواردة في الصلاة والحج، بخلاف الأحناف؛ فإنهم ما اعتنوا بها، ويزعم الناظر عدم الاعتداد عندهم، وصنف صاحب "الهداية" في أذكار الحج، وسماه "عدة الناسك في عدة من المناسك"، قال النووي: إن الوقف على ثلاثة مواضع في دعاء الباب مستحب أي على "وعده" و"وحده" و"عبده".

عرف شيخ

(١٠٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحْرِمِ يَمُوْتُ فِي إِحْرَامِهِ

.....

عرف: **اختلاف الأئمة في حال المحرم الميت**: قوله: باب إلخ: حال المحرم الميت عند الشافعي رحمه الله حال المحرم الحي، حتى لا يستر رأسه، ووافقه أحمد رحمه الله، وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله: إن حال الموتى كلهم سواءٌ، ويستر الوجه والرأس، واحتج الأولون بحديث الباب، وهذا الرجل مات في عرفات، وحمله الآخرون على خصوصية هذا الرجل بشارة، ثم اعترض الآخرون بأن في "مسلم": لا تخمروا رأسه ولا وجهه، والحال أنكم قلتم بجواز ستر الوجه عند الحياة، فتمسك الأولون بما في "الهداية" أن إحرام الرجل في الرأس وإحرام المرأة في الوجه، ثم اعترض الأولون بوجه آخر، وهو أن في حديث الباب الغسل بالسدر، والحال أن المحرم الحي لا يجوز له الغسل بالسدر، فلا يكون حكم الحي والميت سواءً، بل المذكور في حديث الباب البشارة لهذا الرجل وخاص به.

شيخ: قوله: باب ما جاء المحرم يموت في إحرامه: عندنا حكمه كسائر الموتى من تغطية الرأس والإغسال والتطييب نظرًا إلى عموم الأحاديث الواردة في أبواب الجنائز، فهذا الصحابي مخصوص، وقرائن الخصوص إرجاع ضمائر المفرد إليه، يعني أنه يبعث يهلّ أو يلبّي. وكذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما بمن مات محرمًا بالجحفة من الإغسال والتكفين، وقوله: "لولا أنا حرم لطيّبناه" يؤيّد أبا حنيفة.

فالحاصل: أن أبا حنيفة لا يجتهد ولا يدخل الرأي في الأحاديث، بل يعمل بكل في موضعه، فيعمل على الأحاديث العامة الواردة في أبواب الجنائز على عمومها، ويحمل قصّة ما نحن فيه على موضعه، لا يقيس هذا على غيره، ولا غيره على هذا. وأما الشافعي فأدخل رأيه في الأحاديث، فخصّ حكم الأموات المحرمين عن الأحاديث العامة، فهذا تصرّف في تلك الأحاديث، ثم تصرّف في قصّة جزئية مشتبهة بأن أجرى قياسه على هذه القصّة، وحمل في جميع المحرمين، فتصرّف في الجانبين، وأما إمامنا فلم يخالف الأحاديث، بل خالف قياس الشافعي، وقياس المجتهد ليس بحجّة على مجتهد آخر، وصرّح المحقّقون من الشوافع أنه لا يصحّ قياس الشافعي على قصّة شخصية جزئية لحكم بقية الأموات المحرمين، ولو يقيسه مثلاً، فعليه أن يقيس على قصّة سيّد الشهداء أمير المؤمنين حمزة رضي الله عنه حال بقية الشهداء، مع أنه لم يقس، وهو: أنه لما قتل الحمزة رضي الله عنه في مسكنته وغربته، فلما رأى النبي عليه السلام نعشه تشتت قال: لولا مخالفة حزن قلب صفية - أخت عمّي حمزة - لتركته للسباع يأكلنه، حتى يخرج في بيداء المحشر من بطون السباع، فعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم جواز ترك الشهداء بدون التكفين والتدفين، وإن لم يعمل في قصّة حمزة لعارض بينه عليه السلام، فعلى الشافعي أن يقيس قصّة جميع الشهداء على قصّة حمزة ويتركهم بدون التدفين، فما هو جوابه في ترك القياس ههنا، فهو جوابنا في ترك القياس فيما نحن فيه.

٩٥٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا سَقَطَ عَنْ بَعِيْرِهِ فَوُقِصَ، فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُهِلُّ أَوْ يُلَبِّي».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.* وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ انْقَطَعَ إِحْرَامُهُ، وَيُصْنَعُ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِغَيْرِ الْمُحْرِمِ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ صَحِيْحٌ»: [وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.]

سهر: قوله: فوقص: [أي كسر عنقه.]

قوله: مات المحرم: قال محمد: أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله، وقد مات محرمًا بالجحفة، وخمّر رأسه - بتشديد الميم - أي غطاه، وفي رواية يحيى: ووجهه، وقال: لولا أنا حرم لطيّبناه، وقال مالك: "وإنما يعمل الرجل ما دام حيًا، وإذا مات فقد انقضى العمل"، رواه يحيى، قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة: إذا مات فقد ذهب الإحرام عنه. (الموطأ وشرحه للقاري).

وتأويل الحديث: أن هذا الأمر مختص به، كما يدل عليه قوله ﷺ: فإنه يبعث، كذا قيل، والله تعالى أعلم.

قوت: قوله: فوقص: بضم الواو وكسر القاف وصاد مهملة، أي كُسرت عنقه.

قوله: ولا تخمروا رأسه: بالخاء المعجمة، أي لا تغطوها.

حلي: قوله: ولا تخمروا رأسه: قلت: مخصوص عندنا به، ودليلنا ما في "الموطأ" للإمام محمد عن ابن عمر: أنه كفن ابنه، وقد مات محرمًا، وقد خمر رأسه.

(١٠٤) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمُحْرِمَ يَشْتَكِي عَيْنَهُ فَيَضْمِدُهَا بِالصَّبِرِ

سهر الشكو والشكاة والشكوى المرض

سهر

٩٥١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَسَأَلَ أَبَانَ ابْنَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه يَذْكُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اضْمِدْها بِالصَّبِرِ».

قوت

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِدَوَاءٍ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.

سهر: قوله: فيضمدهما: بالتشديد والتخفيف، ضمد الجرح: شده بالضمادة، وهي العصابة، والمراد ههنا وضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشدّ، كذا قيل. (اللمعات)

قوله: بالصبر: ككتف ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر، عُصارة شجرة. (القاموس)

قوت: قوله: اضمدهما: بالضاد المعجمة، أي ألطخها بالصبر بفتح الصاد المهملة، وكسر الموحدة في الأشهر.

* * * *

(١٠٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحْرِمِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ فِي إِحْرَامِهِ مَا عَلَيْهِ

٩٥٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ - وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ - قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ، وَالْقَمْلُ (سهر) يَتَهَافَتُ (قوت) عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ (سهر) هَذِهِ؟» فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: «احْلِقْ وَأَطْعِمْ (حلي) فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ» - وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ (سهر) - «أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً». قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ: «أَوِ اذْبَحْ شَاةً».

أي اذبح ذبيحة

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا حَلَقَ أَوْ لَبِسَ مِنَ الثِّيَابِ مَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَ فِي إِحْرَامِهِ أَوْ تَطَيَّبَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، بِمِثْلِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

سهر: قوله: والقمل: بفتح القاف وسكون الميم، قوله: "يتهافت" أي يتساقط، قوله: "وأطعِم فرقًا" بفتحتين. قوله: هوامك: جمع هامة كالقمل وما يكون في الشعر والبدن.

قوله: آصع: بمد الهمزة وضم الصاد، جمع صاع، وأصله أصوع، فقلب وأبدل الواو همزةً، والهمزة ألفًا، وجاء في رواية: "أصوع" على الأصل، وذلك مثل آدر في جمع دار. قوله: "انسك" بضم السين والنسيكة الذبيحة، كذا في "اللمعات". قال محمد رحمه الله: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. قال علي القاري: ولا أعلم خلافًا في ذلك، والله سبحانه أعلم.

قوت: قوله: يتهافت: بالفاء والتاء المثناة من فوق، أي يتساقط.

حلي: قوله: وأطعم فرقًا بين ستة مساكين: قلت: دليل على أن لكل مسكين نصف صاع في محال وجوبه، كاليمين وغيره.

عرف شيخ

(١٠٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوْا يَوْمًا وَيَدَعُوْا يَوْمًا

بضم الراء جمع الراعي

٩٥٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ

عرف: بيان الرخصة للرعاة في رمي الجمار والجواب عن حديث الباب من جانب أبي حنيفة رحمه الله: قوله: باب إلخ: الرعاة مرخصون في رمي الجمار جمعاً في يوم واحد رمي يومين، ولا جناية عند مالك وأحمد والشافعي ومحمد وأبي يوسف رحمهم الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن التأخير عن الوقت الذي ذكرنا أولاً يوجب الجزاء والجناية، وأما الجمهور فيجوزون جمع رمي يومين في يوم واحد، ثم الجمع جمع تقديم وتأخير، ولم يذهب أحد من الأئمة إلى جمع التقديم إلا ما توهم إليه رواية مالك، وسيأتي شرحها، وأما كتب الموالك ففيها نفي الجمع تقديماً، وأما جواب حديث الباب من جانب أبي حنيفة، فأقول: إن في كتب الحنفية انتشاراً، في "البدائع": لا يلزم الجزاء بترك واجب ما، وكذلك نسب صاحب "البحر" إلى "البدائع"، وهذا مفهوم من "البدائع"، ولم أجد التصريح فيه، وفي بعض الكتب أنه لا جزاء إلا في البعض، وهي ست واجبات جمعتها:

سعي وحلق ومشي عند طوفهما ... صدر وجمع وزور قبل إمساءِ

من واجبات ولكن حيثما تركت ... من العوارض قد قالوا بإجزاءِ

ثم قالوا: إن ترك هذه الستة منصوص، فلا يكون فيها الجزاء. أقول: فعلى هذا تأخير الرمي أيضاً منصوص فيستثنى، وفي "الهداية" تصريح أنه لو أخر الرمي إلى الغد بعذر أو بدونه فجناية عند أبي حنيفة رحمه الله، وإلى هذا تشير عبارة محمد في موطئه، فإنه ذكر الحديث المرفوع عن عاصم بن عدي، ثم ذكر مذهبهما ومذهب أبي حنيفة رحمه الله =

شيخ: قوله: باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما: معنى يرموا يومًا: يعني يجمعوا رمي يومين في يوم، ومعنى "يدَعوا يومًا": يعنى يدَعوا في يومه، ويرموا يومًا آخر مع الآخر، لا خلاف بين الإمامين الهمامين: أبي حنيفة والشافعي في نفس الجمع، إنما الخلاف في كيفية الجمع، فعند الشافعي كيفية الجمع بأن يقدّم رمي اليوم الثاني عشر، ويجمعه برمي يوم الحادي عشر، ويرميهما معًا فيه، ولا يجوز التقديم عندنا؛ لأن جواز التقديم عن الوقت لا نظير له.

وأما جواز التأخير فله نظير، يعني القضاء؛ لأن الأداء لا يصحّ قبل نفس الوجوب، ورمي يوم الثاني عشر لم يجب في الحادي عشر بعد، فكيف يؤديه، فعلى مذهب الشافعي يلزم المحظوران المذكوران، وأما رمي يوم النحر فيرميه مستقلاً عندهما اتفاقًا، وكذا رمي الثاني عشر، يرميه مستقلاً، لا يجمع كل أحد منهما لا إلى هذه ولا إلى ذلك، ورمي يوم الثالث عشر متعلّق بمشيئة الرامي ورضاه؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ (البقرة: ٢٠٣).

ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ (قوت) بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوْا يَوْمًا وَيَدَعُوْا يَوْمًا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَكَذَا رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ (بكسر الراء جمع الراعي). وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه. وَرِوَايَةُ (عرف) مَالِكٍ أَصَحُّ. وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوْا يَوْمًا وَيَدَعُوْا يَوْمًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

قوت: قوله: عن أبي البداح: بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال المهملة، وآخره حاء مهملة، ذكر جماعة أنه لقب عليه. وكنيته أبو عمر، وقيل: أبو بكر، واسمه عدي وأبوه عاصم بن عدي، وليس له ولا لأبيه عند المصنف إلا هذا الحديث.

عرف = ونسب لزوم الجزاء إليه، وما فصل العذر أو بدونه، فظاهر "الموطأ" يؤيد قول "الهداية"، فلا يجري الجواب بناءً على ما قال في "البدائع" والبعض الآخرون، فلم أجد أحداً أجاب عن حديث الباب، وأما في حاشية "الموطأ" نقلاً عن "البناية" للعيني، فلا يخرج ما نقله من كلام العيني، وكلام العيني ليس تحت هذا الحديث.

فأقول في الجواب: إن الرعاة مرخصون في جمع رمي يومين، ولكنه عند العذر، وأما ما نقل محمد رحمه الله في موطئه عن أبي حنيفة، فمراده أن الرخصة للرعاة ليست بناءً على رعي الإبل بهذا القدر فقط، بل مدار الرخصة هو ضياع المال، فالعذر هو ضياع المال لا رعي الإبل فقط؛ [فيصدق أن أبا حنيفة لا يجعل الرعي عذرا، ويجعله عذرا غيره من الأئمة] فإنه إذا كانوا كثيراً فالعذر يسير؛ فإنه يمكن لهم أن يرعى بعضهم ويرمي بعضهم، فيقال: إن الحديث يرخص لعذر ضياع المال لا لعذر رعي الإبل، أو يقال: إن التأخير عنده أن يؤخر رمي الحادي عشر مثلاً إلى طلوع فجر الثاني عشر، ويرمي له بعد طلوع الفجر؛ لأنه وقت جواز على ما روى حسن بن زياد رواية عن أبي حنيفة رحمه الله، والشريعة تعتبر الأيام اللاحقة مع الليالي الماضية إلا في أيام الرمي.

وجه أصحّية رواية مالك رحمه الله والرد عليه: قوله: ورواية مالك أصح: أي الآتية، أقول: كيف الفرق بين رواية مالك وابن عيينة رحمهما الله، وإن قيل: إن في "مسند مالك" بيان أن عدياً جد أبي البداح لا في سند ابن عيينة، لكن هذا لا يصلح مدار للأصحية، وإن كان التصحيح باعتبار المتن، فمتن رواية مالك ههنا موهم إلى خلاف الجمهور، ولا موهم في رواية ابن عيينة، فإذن يكون الترجيح لرواية ابن عيينة، اللهم إلا أن يقال: إن الأصح متن مالك الذي في موطئه الذي في "الترمذي"، ولكنه أيضاً بعيد، فالحاصل أني لم أجد وجهاً شافياً لترجيح رواية مالك على رواية ابن عيينة.

٩٥٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوْتَةِ أَنْ يَرْمُوْا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوْا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَيَرْمُوْنَهُ فِي أَحَدِهِمَا - قَالَ مَالِكٌ: ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا - ثُمَّ يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّفْرِ. وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ.

سهر: قوله: رخّص رسول الله ﷺ لرعاء الإبل في البيتوتة: أي في تركها بمنى. قال الطيبي: رخص لهم أن يتركوا المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق؛ لاشتغالهم بالرعي، يعني رخص لهم أن يرموا يوم النحر جمرة العقبة، ثم لم يرموا اليوم الأول من أيام التشريق، ثم يرموا في الثاني منها رمي يومَي القضاء والأداء، وإن قدموا رمي اليوم الثاني إلى الأول، هل يجوز أم لا؟ فلا يجوّزه الشافعي ومالك؛ لأن ما لم يجب لم يجز؛ لأنه لا يجوز أداء الفرض قبل وجوبه، وأجازه بعضهم.

عرف: قوله: البيتوتة إلخ: أي كان السنة البيتوتة في منى، فرخص لهم أن يبيتوا في إبلهم.

بيان التأويل في هذا القول: قوله: في الأول منهما إلخ: ظاهر هذا خلاف الكل؛ فإنه يشير إلى جمع تقديم، ولا يقول به أحد، فيتأول فيه، ويقال بأن المراد أن يكون الترك في الأول والأداء في الثاني، لا الرمي في الأول منهما، وفي "مسند أحمد" عن مالك رحمه الله: وظننت أنه قال في الآخر منهما، فصح الحديث بمعناه، وإني أقطع بصحة ما في "المسند".

حلي: قوله: رخّص رسول الله ﷺ لرعاء الإبل في البيتوتة إلخ: قلت: وهو غير واجب عندنا، أما الرمي وجمعه فمعناه على مذهبنا: أنهم يرمون يوم النحر مصبحين، ثم يذهبون للرمي، ويأتون بعد المغرب من الحادي عشر، فيرمون للحادي عشر في الليلة؛ لأن الليلة تابعة للنهار، وقد رخّصوا في الرمي بالليل، ثم يرمون للثاني عشر بعد الزوال، فاجتمع الرميان في يوم واحد ابتداء من الغروب إلى الغروب، كما هو في سائر الأحكام سوى الحج.

* * * *

(١٠٧) بَابٌ

٩٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الْأَصْفَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ اليَمَنِ، فَقَالَ: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟» قَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ هَدْيًا لَأَحْلَلْتُ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

عرف: إحرام علي ﷺ وبيان خطأ ما نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله: قوله: أهللت: أحرم علي ﷺ إحراماً مبهماً، ونسب النووي إلى أبي حنيفة بطلان الإحرام المبهم، والحال أنه خلاف ما في كتبنا، نعم يجب عليه التعيين قبل الشروع في أفعال الحج.

شيخ: قوله: أهللت بما أهل به رسول الله ﷺ: إذا علّق الرجل إحرامه بإحرام الغير فلا خلاف بين الإمامين في أنه ينعقد نفس الإحرام، إنما الخلاف في كيفيته، فقال الشافعي: ينعقد إحرامه مثل إحرام المضاف إليه، وعندنا بعد انعقاد نفس الإحرام يبقى الخيار في الكيفيات، إن شاء أفرد وإن شاء قارن أو تمتع.

واحتجّ الشافعي بحديث علي ﷺ أنه كان أهلّ إذا قدم من الشام بما أهلّ به النبي ﷺ، فأمره النبي ﷺ بالقران كما هو كان قارنًا، وأجيب بأن عدم تحلل علي ﷺ من إحرامه المجمل لا لأنه كما قال الشافعي، بل لأنه كان ساق الهدي معه، والمحرم إذا ساق الهدي معه، فليس له التمليك حتى يفرغ من أفعال الحج جميعًا، كيف! وقد كان أبو موسى الأشعري ﷺ أهلّ بما أهلّ النبي ﷺ مثل علي ﷺ، فأمره عليه السلام بعد أداء أفعال العمرة بالتحليل؛ لأنه كان لم يسق الهدي معه، فلو كان الأمر كما قال الشافعي فما جواب تلك القصة؟

* * * *

(١٠٨) بَابٌ *

٩٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ (شيخ) رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ؟ (عرف) فَقَالَ: «يَوْمُ النَّحْرِ».

٩٥٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ (سهر) يَوْمُ النَّحْرِ. وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيْثِ الْأَوَّلِ. وَرِوَايَةُ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَوْقُوْفًا أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ مَرْفُوْعًا.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ: [بَابُ مَا جَاءَ فِي يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ].

سهر: قوله: يوم الحج الأكبر يوم النحر: لما فيه من أكثر أحكام الحج أي من رمي جمرة العقبة والحلق والذبح وطواف الزيارة وغيرها.

عرف: بيان المراد من الحج الأكبر والأصغر: قوله: الحج الأكبر إلخ: الحج الأكبر في عرف الحديث هو الحج، وأما الحج الأصغر فالعمرة، لا ما هو متعارف في عامة الناس من أن الحج الأكبر الذي يكون يوم عرفة فيه يوم الجمعة.

شيخ: قوله: عن علي قال: سألت رسول الله ﷺ عن يوم الحجّ الأكبر: لا خلاف في أن العمرة حجّ أصغر، والحجّ حجّ أكبر، كما ورد في الحديث، إنما الخلاف في تعيينه، فقال البعض: هو يوم النحر؛ لكثرة الأفعال فيه مثل الرمي والذبح والحلق والطواف. وقال البعض: هو يوم عرفة؛ لكون معظم أركان الحجّ فيه، وهو وقوف العرفات.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحُفَّاظِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ مَوْقُوفًا.*

عرف
(١٠٩) بَابٌ **

٩٥٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﷺ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ.*** فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ.

أي الحجر الأسود والركن اليماني

فَقَالَ: إِنْ أَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا»، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ سُبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ»، وَسَمِعْتُهُ.....

قوت — سهر — هفت مرتبه

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنْ عَلِيٍّ ﷺ مَوْقُوفًا»: [وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ مَوْقُوفًا.]

** وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ: [بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِلَامِ الرُّكْنِ] غَيْرَ أَنَّ الشَّيْخَ مُحَمَّد فُؤَاد ذَكَرَ «الرُّكْنَيْنِ» بَدْلَ قَوْلِهِ: «الرُّكْنِ».

*** وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَلَى الرُّكْنَيْنِ»: [زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَفْعَلُهُ.]

سهر: قوله: سبوعًا: بلا ألف، كذا في أكثر النسخ الموجودة. وفي "المجمع": طاف أسبوعًا أي سبع مرات، والأسبوع الأيام السبعة، وسبوع بلا ألف لغةٌ.

قوت: قوله: من طاف بهذا البيت أسبوعًا فأحصاه: أي لم يَسْهُ فيه بزيادة أو نقص.

عرف: استحباب استلام الركن اليماني: قوله: باب: استلام الركن اليماني مستحب عندنا؛ لما صرح محمد رحمه الله.

يَقُوْلُ: «لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً وَكُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: «عَنْ أَبِيْهِ». وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

(١١٠) بَابٌ *

٩٥٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ (عرف) الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيْهِ فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ وَغَيْرِهِ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ مَوْقُوْفًا، وَلَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا، إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ إِلَّا لِحَاجَةٍ، أَوْ يَذْكُرَ اللهَ تَعَالَى، أَوْ مِنَ الْعِلْمِ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ: [بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ].

عرف: **حكم المرور بين يدي المصلين للطائف**: قوله: مثل الصلاة إلخ: هكذا عند الفقهاء في بعض الأحكام مثل ستر العورة والطهارة، وفي "مشكل الآثار": إن المرور بين يدي مصل يصلي حول الكعبة جائز للطائف؛ لأن الطواف مثل الصلاة.

* * * *

(١١١) بَابٌ *

٩٦٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْحَجَرِ: «وَاللهِ، لَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ (شيخ) يُبْصِرُ (سهر) بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ (قوت) عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

٩٦١ - حَدَّثَنَا** هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ: [بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ].

** وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ قَبْلَ رَقْمِ (٩٦١): [بَابٌ].

سهر: قوله: يبصر بهما: فيعرف من استلمه، قوله: "يشهد على من استلمه"، كلمة "على" باعتبار تضمين معنى الرقيب والحفيظ. وقوله: "بحق" يتعلّق بـــ"من استلمه" أي استلمه إيمانًا واحتسابًا، ويجوز أن يتعلّق بـــ"يشهد"، والحديث محمول على ظاهره؛ فإن الله تعالى قادر على إيجاد البصر والنطق في الجمادات؛ فإن الأجسام متشابهة في الحقيقة، يقبل كل منها ما يقبل الآخر من الأعراض.

ويؤوّله الذين في قلوبهم زيغ التفلسف، ويقولون: إن ذلك كناية عن تحقيق ثواب المستلم، وأن سعيه لا يضيع، والعجب من البيضاوي أن يقول: إن الأغلب على الظن أن المراد هذا وإن لم يمتنع حمله على الظاهر، ولا عجب؛ فإنه مجبول على التفلسف في تفسير القرآن وشرح الأحاديث، تجاوز الله عنه. (اللمعات)

قوت: قوله: يشهد على من استلمه بحق: قال العراقي: "على" هنا بمعنى اللام، وفي رواية أحمد، والدارمي، وابن حبان: يشهد لمن استلمه. قال: والباء في "بحق" يحتمل تعلقها بـــ"يشهد" أو بـــ"استلمهُ".

شيخ: قوله: له عينان يبصر بهما: من ههنا علم أن له عينين في الدنيا، وإلا فكيف يعرف من استلمه في الآخرة.

سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدَّهِنُ (حلي سهر) بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقَتَّتِ (عرف).

قَالَ أَبُو عِيْسَى: مُقَتَّتٌ: مُطَيَّبٌ. هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ (سهر)، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ فِي فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، وَرَوَى عَنْهُ النَّاسُ.

(أي ما يطبخ فيه الرياحين)

سهر: قوله: يدهن بالزيت: في "الهداية": المحرم لا يمسّ طيبًا؛ لقوله عليه السلام: الحاجّ الشعث التفل، وكذا لا يدّهن؛ لما روينا النهي، قال ابن الهمام: والشعث: انتشار الشعر وتغيّره بعدم تعاهده، فأفاد منع الادّهان. أما حديث الباب، فلا حاجة إلى تأويله؛ لأنه ضعيف، كما أشار إليه المؤلف.

قوله: السبخي: [بفتحتين منسوب إلى سبخة موضع بالبصرة. (المغني)]

عرف: قوله: غير المقتت: أي الذي لم تلق فيه الرياحين.

حديث الباب مخالف للإمام أبي حنيفة رحمه الله والجواب عنه وبيان المذاهب في التطييب قبل الإحرام بما يبقى جرمه بعد الإحرام: وحديث الباب يخالف أبا حنيفة؛ فإنه يقول بعدم جواز الزيت الخالص أيضاً، [في "البداية": أنه أيضا جناية.] وأما الوجه فقيل: إن فيه طيباً، وقيل: إنه مادة العطريات، وأصلها في العرب، فله طيب في نفسه أيضاً، وأصلها في العرب دهن الزيت، وفي قديم عهد الهند كان دهن السمسم والصندل.

والجواب من الحديث بأنه عليه السلام لعله ادهن قبل الإحرام، وبقي إلى داخل الإحرام، ويجوز للمحرم أن يطيب قبل الإحرام بطيب يبقى جرمه بعد الإحرام أيضاً عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله ولا يجوز عند محمد ومالك رحمهما الله، ويبحث من حيث الحديث، فنقول: إن المصنف غرب الحديث، والغريب يجتمع مع الحسن والصحيح، ولكن الظاهر من كتاب المصنف أنه إذا غرب حديثاً و لم يحسنه، لا يكون الحديث صالح التحسين عنده، ومر الحافظ على حديث الباب فأعله، وقال: ليس بمرفوع.

حلي: قوله: كان يدهن بالزيت وهو محرم: قلت: دل على أن الزيت ليس بطيب، لكن الحديث ضعيف لأجل فرقد.

* * * *

(١١٢) بَابٌ * عرف

٩٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَحْمِلُهُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ: [بَابُ مَا جَاءَ فِي مَاءِ زَمْزَمَ].

عرف: فضل شرب ماء زمزم: قوله: باب إلخ: ذكر من فضائل ماء زمزم أنه إذا دعا بدعوة حين شربه بمكة، تستجاب تلك الدعوة، وعليه واقعة ابن حجر حافظ الدنيا وواقعة السيوطي وواقعة ابن الهمام، وأتى ابن الهمام بحديث في "فتح القدير" بحديث فضل ماء زمزم، وعبر عن الحافظ بقوله: "شيخنا"، فهل له تلمذ منه أم لا؟ والله أعلم.

* * * *

(١١٣) بَابٌ

٩٦٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ رضي الله عنه: حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ الشامن من ذي الحجة قَالَ: بِمِنًى. قَالَ: قُلْتُ: وَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ. ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ. أنس سهر

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ.

آخِرُ أَبْوَابِ الْحَجِّ

سهر: قوله: كما يفعل أمراؤك: يريد أن ما ذكرته عن رسول الله ﷺ ليس بنسك من المناسك، وجب عليك فعله، فافعل ما يفعله أمراؤك، قاله الطيبي.

* * * *